

Aula 13

*PC-PR (Agente da Polícia Judiciária)
Direito Constitucional - 2026 (Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos**

22 de Julho de 2026

Índice

1) Noções Iniciais sobre o Controle de Constitucionalidade	3
2) Histórico do Controle de Constitucionalidade no Brasil	6
3) Espécies de Inconstitucionalidades	8
4) Sistemas de Controle de Constitucionalidade	14
5) Momentos de Controle - Controle Preventivo	16
6) Momentos de Controle - Controle Repressivo	18
7) Vias de Controle Judicial	20
8) Técnicas de Decisão	22
9) Controle de Constitucionalidade Difuso	25
10) Controle de Constitucionalidade Concentrado - Noções Gerais	41
11) Ação Direta de Inconstitucionalidade	44
12) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão	65
13) Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva	70
14) Ação Declaratória de Constitucionalidade	72
15) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental	77
16) Controle Abstrato de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal	86
17) Questões Comentadas - Controle de Constitucionalidade - FGV	91
18) Lista de Questões - Controle de Constitucionalidade - FGV	135



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Conceito

Na concepção de Hans Kelsen, o ordenamento jurídico é composto de normas que estão escalonadas em **diferentes níveis hierárquicos**, sendo que as normas inferiores retiram seu **fundamento de validade** das normas superiores. No ápice do ordenamento jurídico, está a Constituição, que é a **norma-fundamento** de todas as outras, que nela devem se apoiar.

Surge, então, o **princípio da supremacia da Constituição**, que se baseia na noção de que todas as normas do sistema jurídico devem ser **verticalmente compatíveis** com o texto constitucional. A **validade** de uma norma está, assim, diretamente relacionada à sua conformidade com a Constituição.

O controle de constitucionalidade consiste justamente na **aferição da validade das normas** face à Constituição. A partir desse controle, as normas são consideradas inconstitucionais / inválidas (quando em desacordo com a Carta Magna) ou constitucionais / válidas (quando compatíveis com a Constituição). Assim, é por meio do controle de constitucionalidade que se busca fiscalizar a compatibilidade vertical das normas com a Constituição e **garantir a força normativa e a efetividade** do texto constitucional.

No Brasil, por influência do direito norte-americano, a doutrina majoritária adotou a "**teoria da nulidade**" ao tratar dos efeitos das leis ou atos normativos declarados inconstitucionais. Segundo essa teoria, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei **afeta o plano da validade**, o que significa que a **lei declarada inconstitucional é nula desde o seu nascimento** (ela já "nasceu morta").

Por ter nascido morta, a lei inconstitucional nunca chegou a produzir efeitos, pois não se tornou eficaz. É por isso que, em regra, a declaração de inconstitucionalidade opera **efeitos retroativos** ("*ex tunc*"). Observe que, para a "teoria da nulidade", a decisão que declara a inconstitucionalidade tem **natureza declaratória**. Ela reconhece, afinal, uma inconstitucionalidade existente desde a origem.

Contrapondo-se a essa teoria, a escola austríaca desenvolveu a "**teoria da anulabilidade**", segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade da lei **afeta o plano da eficácia**. Isso significa que a lei **produziu seus efeitos normalmente**, até o momento em que é declarada inconstitucional. Nesse caso, a lei inconstitucional não será nula, mas sim **anulável**. Para a escola austríaca, a declaração de inconstitucionalidade gera, portanto, **efeitos prospectivos** ("*ex nunc*"). A decisão terá **natureza constitutiva**.

Conforme já destacamos, no Brasil, a doutrina majoritária adotou a "teoria da nulidade". Porém, com o passar dos anos, a jurisprudência e o próprio arcabouço normativo **evoluíram para mitigar (flexibilizar) o princípio da nulidade**. Hoje, existe a **possibilidade** de o STF, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, **modular os efeitos da decisão** por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

Essa técnica permite que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia apenas a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado; em outras palavras, passa



a ser possível que a declaração de inconstitucionalidade **opere efeitos “ex nunc”** (efeitos prospectivos). Mais à frente, estudaremos isso tudo em detalhes! Por enquanto, é importante que você saiba apenas que a “teoria da nulidade” foi flexibilizada no direito brasileiro.

Pressupostos

Segundo a doutrina, são pressupostos do controle de constitucionalidade: i) existência de uma **Constituição escrita e rígida** e; ii) existência de um **mecanismo de fiscalização das leis**, com previsão de, pelo menos, um órgão com competência para o exercício da atividade de controle.

As **constituições rígidas** são aquelas que somente podem ser alteradas por **procedimento mais dificultoso** do que o de elaboração das leis ordinárias. Da rigidez, **decorre o princípio da supremacia formal** da Constituição, eis que o legislador ordinário não poderá alterá-la por simples ato infraconstitucional (cujo procedimento de elaboração é mais simples).

Para que essa relação fique mais clara, basta pensarmos em um Estado que adote uma constituição flexível. Ora, nesse Estado, qualquer lei que for editada terá potencial para modificar a Constituição; não há, portanto, que se falar na existência de controle de constitucionalidade em um sistema de constituição flexível. A rigidez constitucional é, assim, um **pressuposto para a existência do controle de constitucionalidade**.

Logo, nos países de **Constituição escrita e rígida**, por vigorar o princípio da supremacia formal da Constituição, todas as demais espécies normativas devem ser compatíveis com as normas elaboradas pelo Poder Constituinte, tanto do ponto de vista formal (procedimental), quanto material (conteúdo). Isso porque, como consequência da rigidez constitucional, as normas constitucionais são hierarquicamente superiores às demais.

INDO MAIS FUNDO!



A doutrina reconhece que, **excepcionalmente**, é possível que exista **controle de constitucionalidade em Estados que adotam uma Constituição flexível**, desde que haja vício formal na elaboração da norma. Por exemplo, uma lei que é elaborada com desrespeito ao processo legislativo.

De nada adianta, todavia, reconhecer-se a supremacia formal da Constituição sem que exista um **mecanismo de fiscalização** da compatibilidade vertical das normas. Segundo o Prof. Gilmar Mendes, a Constituição que **não possuir uma garantia para anulação** de atos inconstitucionais **deixaria mesmo de ser obrigatória**.¹ Sua força normativa restaria completamente prejudicada e ela não passaria de mera declaração de vontade do Poder Constituinte. Nesse sentido, a existência de um mecanismo de fiscalização da constitucionalidade das leis garante a supremacia da Constituição.

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocência Mártires. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 1057.

O Poder Constituinte Originário deve **definir quais serão os órgãos** competentes para decidir acerca da ocorrência ou não de ofensa à Constituição e o processo pelo qual tal decisão será formalizada. O órgão competente para exercer o controle de constitucionalidade pode exercer tanto **função jurisdicional** quanto **função política**. No primeiro caso, integrará a estrutura do Poder Judiciário; no segundo, integrará a estrutura de outro Poder. No Brasil, **compete ao Judiciário** exercer o controle de constitucionalidade das leis, embora haja a possibilidade de os demais Poderes, em situações excepcionais, também realizarem esse controle.

Origem do Controle de Constitucionalidade

O **marco histórico inicial** do controle de constitucionalidade foi o caso *Marbury vs Madison*, julgado em 1803 nos Estados Unidos pelo *Chief of Justice* John Marshall. Na ocasião, o juiz John Marshall **afastou a aplicação de uma lei por considerá-la incompatível** com a Constituição, realizando o **controle difuso** de constitucionalidade.²

A decisão é célebre, pois **não havia previsão**, na Constituição norte-americana, **para a realização do controle de constitucionalidade**. Mesmo assim, o juiz John Marshall o fez, consolidando a supremacia da Constituição em relação às demais normas jurídicas, bem como o poder-dever dos juízes de negar a aplicação às leis contrárias ao texto constitucional.

Outro marco histórico importante foi o surgimento do **controle concentrado de constitucionalidade**, que apareceu, pela primeira vez, na Constituição da Áustria (chamada *Oktoberverfassung*), promulgada em 1920. A constituição austríaca, inspirada nas propostas de Hans Kelsen, **criou um Tribunal Constitucional**, órgão encarregado de exercer o controle abstrato da constitucionalidade das leis.

Ao contrário do sistema americano (no qual qualquer juiz poderia decidir sobre a constitucionalidade das leis), o sistema instituído pela Constituição austríaca outorgava tal competência **exclusivamente a um órgão jurisdicional especial**. Esse órgão **não julgaria nenhuma pretensão concreta**, mas apenas o problema abstrato de compatibilidade lógica entre a lei e a Constituição.

² Falaremos mais à frente sobre o controle difuso de constitucionalidade. Por ora, basta saber que esse é o controle de constitucionalidade que se realiza diante de um caso concreto submetido ao Poder Judiciário.



HISTÓRICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

Para finalizar o estudo do controle de constitucionalidade, vamos agora apresentar o **histórico de sua evolução no Brasil**. Deixamos esse assunto para o final porque só agora, após ter estudado todos os institutos relativos ao controle de constitucionalidade, você tem condições de compreendê-lo em sua integralidade.

A **Constituição de 1824 não adotou nenhum sistema** de controle da constitucionalidade dos atos ou omissões do Poder Público. Existia, nessa Constituição, a figura do Poder Moderador (que estava nas mãos do Imperador), responsável pela independência, equilíbrio e harmonia entre os Poderes. Vigorava, ainda, o dogma da soberania do Parlamento (só o Legislativo é que poderia determinar o conteúdo da lei). Esses fatores, somados, inviabilizavam a existência de qualquer ambiente propício à existência de um controle de constitucionalidade.

Por influência norte-americana, a **Constituição de 1891** (primeira Constituição da República) previu o controle judicial de constitucionalidade das leis na **via incidental (controle difuso)**. Não havia, entretanto, a previsão de um modo de se conferir eficácia "erga omnes" às decisões, o que gerava um estado de insegurança jurídica e uma multiplicação das demandas judiciais.

A **Constituição de 1934** continuou prevendo o controle difuso de constitucionalidade, mas resolveu um problema do sistema anterior, ao conferir **competência ao Senado Federal para suspender**, em caráter geral (efeitos "erga omnes"), a execução da norma declarada inconstitucional pelo STF. Além disso, outras importantes previsões dessa constituição foram:

- a) Criação da **cláusula de reserva de plenário** nos tribunais: a inconstitucionalidade somente poderia ser declarada, nestes, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
- b) Criação da chamada **representação interventiva** (atualmente chamada ação direta de inconstitucionalidade interventiva), de iniciativa do Procurador-Geral da República e sujeita à competência do STF.

A **Constituição de 1937**, outorgada pelo Presidente Getúlio Vargas, teve índole autoritária, caracterizando-se pela concentração de poder nas mãos do Poder Executivo. Em matéria de controle de constitucionalidade, também notou-se um **enfraquecimento da supremacia do Poder Judiciário**.

Nesse sentido, o Poder Executivo passou a ter maior influência na realização do controle de constitucionalidade. Foi mantido o controle difuso, mas o Presidente da República ganhou competência para **submeter a declaração de inconstitucionalidade ao Poder Legislativo**, que, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros de cada Casa Legislativa, **poderia torná-la sem efeito**.

A **Constituição de 1946** representou a recuperação da democracia, restituindo ao Poder Judiciário a sua supremacia em matéria de controle de constitucionalidade. Manteve-se o **controle difuso-incidental** e remodelou-se a representação de inconstitucionalidade interventiva.

Sob a égide dessa Constituição, foi promulgada a **EC nº 16/65**, que estabeleceu o **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade dos atos normativos federais ou estaduais. Nesse



sentido, foi criada a **representação genérica de constitucionalidade** (atualmente chamada ADI), cuja legitimidade ativa era apenas do Procurador-Geral da República. Portanto, a partir dessa emenda constitucional, passam a coexistir no Brasil o controle difuso-incidental (ainda predominante) e o controle concentrado-abstrato.

A **Constituição de 1967/1969** manteve o sistema de controle de constitucionalidade instituído pelas Constituições anteriores, mas trouxe algumas modificações a partir da EC nº 07/1977. A primeira delas foi a criação da **representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo** federal ou estadual a ser julgada pelo STF, que foi posteriormente extinta pela CF/88. A segunda foi a previsão de **concessão de medida cautelar** a ser pedida nas representações genéricas de inconstitucionalidade.

A **Constituição de 1988** aperfeiçoou, em larga medida, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, **fortalecendo o controle concentrado-abstrato**. As grandes novidades por ela trazidas foram as seguintes:

- a) **Ampliação do rol de legitimados** a ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o STF. Até então, o Procurador-Geral da República tinha exclusividade na propositura dessa ação.
- b) Criação da **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão** (ADO) e da **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental** (ADPF), ambas ações do controle abstrato de constitucionalidade.

Após a promulgação da CF/88, **duas novas emendas constitucionais** trouxeram novidades ao sistema de controle de constitucionalidade no Brasil:

- a) A **EC nº 03/93** criou a **Ação Declaratória de Constitucionalidade** (ADC), o que deu ainda mais força ao controle abstrato.
- b) A **EC nº 45/2004** (Reforma do Judiciário) tratou de diversos temas relacionados ao controle de constitucionalidade:
 - Criação da **Súmula Vinculante**.
 - **Ampliação do rol de legitimados** a ajuizar uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Os legitimados a ingressar com ADC passaram a ser os mesmos legitimados da ADI.
 - Passou-se a exigir que fosse demonstrada a **repercussão geral** como requisito para a apresentação de recurso extraordinário ao STF.



ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADES

O controle de constitucionalidade tem como objetivo final **avaliar se uma lei ou ato normativo** do Poder Público **é ou não inconstitucional**. Havendo desconformidade com a Constituição, a norma será considerada inconstitucional e, portanto, inválida.

A doutrina busca classificar, segundo diferentes critérios, as variadas formas de manifestação de inconstitucionalidade:

a) Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão:

Na inconstitucionalidade por **ação**, o desrespeito à Constituição resulta de uma **conduta positiva** de um órgão estatal. Exemplo: edição de uma lei contrária à Constituição.

Na inconstitucionalidade por **omissão**, por sua vez, verifica-se a **inércia** do legislador frente a um dispositivo constitucional carente de regulamentação por lei. Ocorre quando o legislador permanece omisso diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, obstando o exercício de direito. Exemplo: o art. 37, VII, CF/88 exige que seja editada lei dispondo sobre o direito de greve dos servidores públicos. Como até hoje essa lei não foi elaborada, estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão.

b) Inconstitucionalidade material x Inconstitucionalidade formal x Vício de decoro:

A inconstitucionalidade **material** (ou nomoestática) ocorre quando o **conteúdo da lei contraria a Constituição**. Seria o caso, por exemplo, de uma lei que estabeleça que a autoridade policial poderá, mediante ordem judicial, ingressar na casa de uma pessoa durante o período noturno. Ora, sabemos que a CF/88 prevê que, mesmo com ordem judicial, o ingresso na casa de uma pessoa sem o seu consentimento deve ocorrer durante o dia.

Assim, a **lei será considerada inválida** mesmo que tenha obedecido fielmente ao processo legislativo preconizado pela Carta Magna. O **conteúdo** da lei é, afinal, contrário à Constituição. Cabe destacar que a denominação nomoestática se dá em função de o vício material se referir à **substância da norma**, tendo caráter estático.

A inconstitucionalidade material **não fica caracterizada apenas** se fazendo um contraste entre a lei e o texto constitucional. Também haverá **inconstitucionalidade material** em virtude da aferição do **excesso do poder legislativo**. O excesso de poder legislativo ocorre quando a lei não é compatível com os **fins constitucionalmente previstos** (desvio de poder) ou quando há **violação ao princípio da proporcionalidade**, em suas duas vertentes: proibição de excesso e proibição de proteção deficiente.

A inconstitucionalidade **formal** (ou nomodinâmica), por sua vez, caracteriza-se pelo **desrespeito ao processo de elaboração da norma**, preconizado pela Constituição. Como exemplo, citamos a edição de lei proposta por Deputado Federal, mas cuja iniciativa era privativa do Presidente da República. A denominação nomodinâmica se dá em função do vício formal decorrer da **violação ao processo legislativo**, o que traz, consigo, uma ideia de dinamismo, movimento.



A inconstitucionalidade formal poderá ser de **três tipos**: i) orgânica; ii) formal propriamente dita ou; iii) formal por violação a pressupostos objetivos do ato.

1) **Inconstitucionalidade formal orgânica**: decorre da **inobservância da competência legislativa** para a elaboração do ato. Exemplo: lei municipal que trata de direito penal será inconstitucional, por ser essa matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF/88).

2) **Inconstitucionalidade formal propriamente dita**: decorre da **inobservância do processo legislativo**, seja na fase de iniciativa ou nas demais.

Se o vício ocorrer na **fase de iniciativa**, ter-se-á o chamado **vício formal subjetivo**. É o caso, por exemplo, de iniciativa parlamentar de projeto de lei que modifique os efetivos das Forças Armadas. Essa competência é exclusiva (reservada) do Presidente da República, sendo este o único que pode iniciar processo legislativo sobre a matéria. Caso contrário, o projeto sofrerá vício formal subjetivo, insanável pela sanção do Presidente da República.

Por outro lado, caso esse vício se dê nas **demais fases** do processo legislativo, ter-se-á o **vício formal objetivo**. É o caso, por exemplo, de não obediência ao quórum de votação de emenda constitucional (três quintos, em dois turnos, em cada Casa Legislativa). Nesse caso, a emenda votada padecerá de vício formal objetivo.

3) **Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo**: decorre da **inobservância de pressupostos essenciais** para a edição de atos legislativos. Por exemplo, as medidas provisórias, para serem editadas, deverão atender aos requisitos de urgência e relevância (art. 62, caput, CF). Caso esses requisitos não sejam atendidos, haverá inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo.

Outro exemplo que podemos apontar diz respeito à criação de municípios por lei estadual. Há alguns requisitos para isso (art. 18, § 4º), dentre os quais a realização de um plebiscito com as populações envolvidas. Caso a lei estadual crie um Município sem a realização prévia de um plebiscito, estaremos novamente diante de uma inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo.

O Prof. Pedro Lenza defende, ainda, a tese da inconstitucionalidade de uma norma em razão de **vício de decoro parlamentar**. Não se trata de uma inconstitucionalidade formal ou material, mas sim de uma **inconstitucionalidade por vício na formação da vontade** do parlamentar, que votou em determinado sentido em troca do recebimento de propina.

Essa tese foi desenvolvida em razão do esquema de compra de votos apurado pelo STF na Ação Penal nº 470 (que tratou do "Mensalão") e tem fundamento no art. 55, § 1º, CF/88, que dispõe que *"é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas"*.

c) **Inconstitucionalidade Total e Parcial**:

A **inconstitucionalidade total** fica caracterizada quando o ato normativo for considerado, **em sua totalidade**, incompatível com a Constituição. Nesse caso, todo o conteúdo da norma padecerá



de vício. A **inconstitucionalidade parcial**, por sua vez, ocorrerá quando **apenas parte** do ato normativo for considerada inválida.

Em regra, um **vício formal gera a inconstitucionalidade total** do ato normativo. Ora, se houve o desrespeito ao processo legislativo ou mesmo à repartição de competências, o ato normativo restará inteiramente prejudicado. A doutrina considera, todavia, que existe a **possibilidade** (excepcional) de um **vício formal acarretar a inconstitucionalidade parcial** de um ato normativo.

Suponha, por exemplo, que seja editada uma lei ordinária tratando de matéria típica de lei ordinária, mas que, em um de seus artigos, trata de matéria reservada à lei complementar. Apesar de possuir vício formal, essa lei padecerá de inconstitucionalidade parcial.

No Brasil, o Poder Judiciário pode **declarar a inconstitucionalidade parcial** de **fração de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou até mesmo sobre uma única palavra ou expressão** do ato normativo. Trata-se do chamado **princípio da parcelaridade**.

INDO MAIS FUNDO!



A declaração de inconstitucionalidade parcial **é diferente do veto parcial do Presidente** a projeto de lei. O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Por sua vez, a declaração de inconstitucionalidade parcial pode abranger apenas parte de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou até mesmo uma única palavra ou expressão.

Cabe destacar, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade parcial **não poderá modificar o sentido e o alcance da lei**, sob pena de **ofensa à separação dos Poderes**, princípio que impede o Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade parcial pode recair até mesmo sobre palavra ou expressão isoladas, mas isso não poderá subverter por completo o sentido da norma.¹

d) **Inconstitucionalidade Direta e Indireta:**

Antes de explicarmos o que é a inconstitucionalidade direta e a inconstitucionalidade indireta, é preciso relembrarmos a diferença entre atos normativos primários e secundários.

Os **atos normativos primários** são aqueles que retiram seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Como exemplo, podemos apontar as leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias e decretos legislativos. Os **atos normativos secundários**, por sua vez, não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição, mas sim dos atos normativos primários. São os atos infralegais, como, por exemplo, os decretos executivos, que têm como função regulamentar as leis.

¹ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp.979.



Quando um **ato normativo primário violar a Constituição**, estaremos diante de uma **inconstitucionalidade direta**. Nesse caso, há uma frontal incompatibilidade da norma com o texto da Constituição. A aferição de validade da norma é realizada comparando-a **diretamente** com o texto constitucional.

Por outro lado, quando um **ato normativo secundário** (como, por exemplo, um decreto) **violar a Constituição**, estaremos diante de uma **inconstitucionalidade indireta** (reflexa). Isso porque os atos normativos secundários não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Assim, quando um decreto executivo violar a Constituição será hipótese de inconstitucionalidade indireta.

É importante ressaltar que, para o STF, **só existe a inconstitucionalidade direta**, ou seja, a desconformidade de norma primária com a Constituição. A chamada inconstitucionalidade indireta, em que um ato normativo secundário (um decreto expedido pelo Presidente da República, por exemplo) ofende a Carta Magna, **é considerada pelo Pretório Excelso mera ilegalidade**. Isso porque a **norma secundária tem sua validade aferida a partir da norma primária**, e não da Constituição, sendo a ofensa a esta apenas indireta.

Há que se mencionar também a existência da chamada **inconstitucionalidade “por arrastamento”** (derivada, consequencial ou “por atração”), considerada por alguns autores uma espécie de inconstitucionalidade indireta.

A **inconstitucionalidade “por arrastamento”** ocorrerá quando houver uma relação de dependência entre, pelo menos, duas normas: uma delas é a principal; as outras, acessórias. Se, em um determinado processo, a **norma principal for declarada inconstitucional**, todas as normas dela dependentes também deverão ser consideradas inconstitucionais. Veja: as normas acessórias sofrerão consequências da declaração de inconstitucionalidade da norma principal. Elas padecerão da inconstitucionalidade “por arrastamento” (ou inconstitucionalidade “por reverberação normativa”).

O STF já teve a oportunidade de se manifestar inúmeras vezes no sentido de declarar a inconstitucionalidade “por arrastamento” de certas normas. Como exemplo, podemos apontar o caso de uma lei estadual regulamentada por um decreto executivo. Tendo sido a **lei considerada inconstitucional, reconheceu-se que a norma dela dependente** (o decreto executivo) **deveria ser declarada inconstitucional “por arrastamento”**. A técnica se justifica pelo fato de algumas normas guardarem íntima relação entre si, formando uma verdadeira **unidade jurídica**. Com isso, torna-se impossível a declaração de constitucionalidade de algumas e a manutenção das demais no ordenamento jurídico.

INDO MAIS FUNDO!



Em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, aplica-se o “**princípio do pedido**”, ou seja, o STF deverá, em regra, examinar a constitucionalidade apenas dos dispositivos que forem objeto de impugnação na exordial (petição inicial).

A inconstitucionalidade “por arrastamento” é uma exceção a esse princípio. O STF poderá declarar a inconstitucionalidade de dispositivos e de atos normativos que **não tenham sido objeto de impugnação pelo autor**, desde que exista uma **relação de dependência** entre eles e a norma atacada.

A inconstitucionalidade por atração pode ser usada tanto na análise de **processos distintos** quanto no âmbito de um **mesmo processo**. Esse segundo caso é o mais comum: na decisão, além de declarar a inconstitucionalidade da norma principal, o STF já enumera quais as outras normas foram por ela “contaminadas”, reconhecendo a invalidade destas “por arrastamento”.²

e) Inconstitucionalidade Originária e Superveniente:

Essa é uma classificação que depende da **relação temporal** que se estabelece entre a **norma-parâmetro** (norma constitucional que é violada) e a **norma objeto da impugnação** (norma que viola a Constituição). Vamos entender melhor!

Quando a norma-parâmetro for **anterior** à norma objeto da impugnação, estaremos diante de uma **inconstitucionalidade originária**. Exemplo: hoje, é publicada uma lei que viola o texto original da CF/88.

Por outro lado, quando a norma-parâmetro for **posterior** à norma objeto da impugnação, será caso de **inconstitucionalidade superveniente**. Suponha que, hoje, seja promulgada uma emenda constitucional, que é contrária ao texto de uma lei editada em 2005. Essa lei padecerá de inconstitucionalidade superveniente.

FIQUE ATENTO!



No estudo do controle de constitucionalidade, é importante sabermos a classificação acima mencionada. No entanto, o STF entende que, no Brasil, **não existe inconstitucionalidade superveniente**. Assim, em nosso ordenamento jurídico, **não há a possibilidade de uma lei se tornar inconstitucional em virtude da entrada** em vigor de uma nova Constituição; ao contrário, a inconstitucionalidade é congênita, acompanhando a lei desde o seu nascimento.

A promulgação de uma nova Constituição ou de uma nova emenda constitucional irá **revogar as leis que com elas forem incompatíveis**. Por outro

² LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 15ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 283-284.



lado, as leis compatíveis serão recepcionadas pela nova Constituição ou emenda constitucional.

f) Inconstitucionalidade Circunstancial

A inconstitucionalidade circunstancial fica caracterizada quando uma norma, **embora tenha um enunciado normativo válido**, é declarada **inconstitucional** quando confrontada com uma **situação fática específica**. Em outras palavras, o contexto particular de sua aplicação é que a torna inconstitucional.

Para que isso fique mais claro, vamos a um exemplo concreto. Na ADI 4.068, a OAB questiona lei que determina que, a partir de 1º de abril de 2008, toda a dívida ativa da União seja transferida para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O problema é que a PGFN não tem condições materiais e de recursos humanos para dar conta desse aumento na sua carga de trabalho.

Desse modo, a OAB requereu a declaração de **inconstitucionalidade circunstancial** da norma. Observe que, a princípio, trata-se de um enunciado normativo válido; porém, quando confrontado com a realidade, pode tornar-se inconstitucional. A matéria ainda está pendente de análise pelo STF.

g) Inconstitucionalidade Progressiva

O fenômeno da **inconstitucionalidade progressiva** já foi objeto de apreciação pelo STF ao analisar a constitucionalidade da LC nº 80/2014, que trata da organização da Defensoria Pública da União.

Segundo essa norma, os membros da Defensoria Pública têm **prazo em dobro para recorrer**, seja no processo civil ou no processo penal. O Ministério Público, todavia, possui prazo em dobro para recorrer apenas no processo civil, e não no processo penal. Não haveria, então, uma violação ao princípio da isonomia?

Ao analisar o caso, o STF levou em consideração o fato de que a Defensoria Pública é instituição recente. Tendo sido criada pela Constituição Federal de 1988, a Defensoria Pública **ainda não está efetivamente instalada**. Para que se tenha uma noção disso, o art. 98, do ADCT, fixou o prazo de 8 anos para que a União, os Estados e o Distrito Federal tenham defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais.

Assim, no HC 70.514, o STF decidiu que o **prazo em dobro para recorrer** no processo penal **será constitucional até que** a Defensoria Pública esteja estruturada de modo a que possa atuar em igualdade de condições com o Ministério Público. Tem-se, então, um caso de "inconstitucionalidade progressiva". A norma está **"em trânsito para a inconstitucionalidade"**. Pode-se considerar que essa é uma **lei "ainda constitucional"**.



SISTEMAS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Cada Estado é livre para **definir os órgãos** responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade. O sistema de controle diz respeito, justamente, aos **órgãos aos quais o Poder Constituinte atribuiu competência** para controlar a constitucionalidade das leis.

Há **3 (três) tipos** de sistemas de controle:

- a) **Controle judicial (ou jurisdicional)**: Nesse sistema, é o Poder Judiciário que detém a competência para declarar a inconstitucionalidade das leis. Esse modelo nasceu nos Estados Unidos.
- b) **Controle político**: Fica caracterizado quando o controle de constitucionalidade é realizado por órgão político, desprovido de natureza jurisdicional. Esse modelo é adotado pela França, no qual o controle de constitucionalidade é realizado por um Conselho Constitucional.
- c) **Controle misto**: Nesse sistema, a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas cabe ao Poder Judiciário; outras normas, por sua vez, têm sua constitucionalidade aferida por órgão político.

No Brasil, o sistema de controle é **preponderantemente judicial**. É do Poder Judiciário a competência para controlar a constitucionalidade de leis e atos normativos, mas **há também alguns controles políticos**.

Em relação ao **controle judicial**, Pedro Lenza¹ destaca a existência de dois critérios para o exercício do controle: **critério subjetivo (ou orgânico)** e **critério formal**.

Critério subjetivo (ou orgânico)

Dentro do critério **subjetivo**, há o **sistema difuso** e o **sistema concentrado**.

a) Sistema difuso

Pelo **sistema difuso (ou aberto)**, **qualquer juiz ou tribunal pode realizar controle de constitucionalidade** (observadas as normas de competência de cada órgão jurisdicional). Existe, assim, uma multiplicidade de órgãos responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade.

Esse modelo de controle também é chamado de **modelo americano**, pois surgiu nos Estados Unidos, com o caso *"Marbury versus Madison"*, no qual se firmou o entendimento de que o Judiciário poderia deixar de aplicar uma lei aos casos concretos quando a considerasse inconstitucional.

b) Sistema concentrado

Já pelo **sistema concentrado (ou reservado)**, o controle de constitucionalidade é de competência de um **único órgão jurisdicional**, ou de um número bastante limitado de órgãos. Assim, a

¹ LENDA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 278.



competência para controlar a constitucionalidade das leis estará “concentrada” nas mãos de um (ou poucos) órgãos, normalmente o órgão de cúpula do Poder Judiciário.

Esse modelo de controle é também chamado de **modelo europeu** (ou austríaco), pois teve sua origem na Áustria, por influência de Hans Kelsen. Com base nas ideias desse jurista, a Constituição austríaca de 1920 atribuiu a competência para fiscalizar a constitucionalidade das leis a um Tribunal Constitucional.

Vale pontuar que o Brasil adota o **controle misto**, que se caracteriza pelo fato de o Poder Judiciário atuar tanto de forma **concentrada** (por meio do STF e dos Tribunais de Justiça) quanto de forma **difusa** (por qualquer juiz ou tribunal do país).

Critério formal

Passando-se ao critério **formal**, há dois sistemas para o controle judicial de constitucionalidade: pela **via incidental** (ou **via de exceção**) ou pela **via principal** (em **abstrato** ou **direto**).

A via **incidental** diz respeito a uma alegação de inconstitucionalidade que, via de regra, **não faz parte do pedido principal da ação judicial**. Eventual inconstitucionalidade presente no caso concreto seria um “incidente”, uma exceção.

A via **principal**, por sua vez, procede à análise da constitucionalidade da lei como **objeto principal** e exclusivo da ação judicial. A ação é vocacionada a avaliar a compatibilidade ou não da norma questionada com o parâmetro de controle (a Constituição Federal, por exemplo).

JURISPRUDÊNCIA



Se o ajuizamento da ação civil pública visar, não à apreciação da validade constitucional de lei em tese, mas objetivar o julgamento de uma específica e concreta relação jurídica, aí, então, tornar-se-á lícito promover, incidenter tantum, o controle difuso de constitucionalidade de qualquer ato emanado do poder público. (...) É por essa razão que o magistério jurisprudencial dos tribunais – inclusive o do STF (Rcl 554/MG, rel. min. Maurício Corrêa – Rcl 611/PE, rel. min. Sydney Sanches, v.g.) – tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como **instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional**, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal [RE 411.156, rel. min. Celso de Mello, j. 19-11-2009, dec. monocrática, DJE de 3-12-2009.]



MOMENTOS DE CONTROLE

Controle Preventivo

O **controle preventivo** (ou "*a priori*") fica caracterizado quando a fiscalização de constitucionalidade incide sobre a norma **em fase de elaboração**, ou seja, incide sobre projeto de lei e de emenda constitucional. É um controle que se aplica no curso do processo legislativo.

No Brasil, o controle preventivo pode ser de 2 (dois) tipos:

a) **Controle político-preventivo**: É realizado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, incidindo sobre a norma em fase de elaboração.

O controle preventivo feito pelo **Poder Legislativo** diz respeito ao **trabalho das Comissões de Constituição e Justiça**, que analisam as proposições legislativas quanto à sua constitucionalidade.

Já o controle preventivo do **Poder Executivo** se manifesta através da possibilidade de **veto presidencial** a um projeto de lei em razão de sua inconstitucionalidade. Trata-se do chamado **veto jurídico** a um projeto de lei.

b) **Controle judicial-preventivo**: Trata-se da possibilidade excepcional de que o STF analise se o direito dos parlamentares ao **devido processo legislativo** está sendo respeitado. Explico. O processo de elaboração das normas (emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, etc.) deve respeitar uma série de regras previstas na Constituição (quórum de presença, quórum de deliberação, impossibilidade de violação a cláusulas pétreas).

O controle judicial-preventivo pode se concretizar de **2 (duas) maneiras diferentes**, sempre por meio de **mandado de segurança impetrado por parlamentar** no STF:

1) Projeto de lei que desrespeita o processo legislativo constitucional.

Observe que nem todos os projetos de lei poderão ser questionados por meio de mandado de segurança, mas apenas aqueles que possuem **vício** decorrente da inobservância de **aspectos formais** do processo legislativo constitucional. Como exemplo, um Deputado Federal poderá impetrar mandado de segurança no STF contra projeto de lei que tenha vício de iniciativa.

2) PEC que viola cláusula pétrea ou que desrespeita o processo legislativo constitucional.

O controle preventivo em relação à PEC é **mais amplo** do que em relação a projeto de lei. A PEC poderá ser questionada caso viole cláusula pétrea ou caso desrespeite o processo legislativo constitucional. Desse modo, se houver **inconstitucionalidade material ou formal** na PEC, será cabível mandado de segurança, a ser impetrado por congressista no STF.

Para que fique mais claro como funciona o controle judicial-preventivo de constitucionalidade, vamos a um exemplo. Suponha que esteja tramitando na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional (PEC) que viole uma cláusula pétrea. Um Deputado poderá, então, impetrar mandado de segurança junto ao STF, a fim de que seja sustada a tramitação da PEC.



Um cidadão jamais terá tal prerrogativa; a **legitimidade é exclusiva dos parlamentares**. Observação: o mandado de segurança deverá ser impetrado por **parlamentar integrante da Casa Legislativa** na qual a proposta de emenda constitucional ou projeto de lei **estiver tramitando**.

É interessante notar que a **perda da condição de parlamentar** restará por **prejudicar o mandado de segurança, extinguindo-o**, por perda de legitimidade *ad causam* para propor a referida ação. O mandado de segurança também ficará prejudicado, **por perda de objeto**, caso o **processo legislativo termine antes da apreciação** do mérito pelo STF; em outras palavras, caso a PEC ou o projeto de lei sejam aprovados, o mandado de segurança perderá o objeto e será extinto.

JURISPRUDÊNCIA



O controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige **inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição**. Mais excepcional ainda é o controle preventivo de constitucionalidade, visando impedir a própria tramitação de proposta de emenda constitucional. **Salvo hipóteses extremas, não deve o Judiciário impedir a discussão de qualquer matéria no Congresso Nacional** [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1ª T, DJE de 29-9-2022].



MOMENTOS DE CONTROLE

Controle Repressivo

O **controle repressivo** (ou "*a posteriori*"), por sua vez, caracteriza-se pela fiscalização de constitucionalidade incidente sobre **norma pronta**, que já integra o ordenamento jurídico.

Também se aplica à realidade brasileira o controle repressivo, que pode ser de 2 (dois) tipos:

a) **Controle político-repressivo**: Em regra, o controle repressivo é realizado pelo Poder Judiciário, que analisa a constitucionalidade de normas já prontas. No entanto, existe a **possibilidade excepcional** de que o **Poder Legislativo e o Poder Executivo realizem o controle repressivo** de constitucionalidade. Isso acontecerá em 3 (três) situações diferentes:

- O art. 49, V, CF/88, estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional "*sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa*". Esse controle se dá por meio de decreto legislativo expedido pelo Congresso Nacional, que irá sustar uma lei delegada ou um decreto presidencial.
- O art. 62, CF/88 prevê que as **medidas provisórias** serão submetidas à apreciação do Congresso Nacional. Se a medida provisória for **rejeitada** pelo Congresso com **fundamento em inconstitucionalidade**, estaremos diante de um controle político-repressivo.
- Segundo o STF, no julgamento da ADI 5297 (Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/08/2025, p. 04/12/2025), o Chefe do Poder Executivo **não tem** competência constitucional para determinar a suspensão unilateral, por meio de decreto, da eficácia de leis aprovadas pelo Poder Legislativo, sancionadas e promulgadas. O veto do Chefe do Poder Executivo é o instrumento adequado nas hipóteses em que o texto legislativo aprovado padece de inconstitucionalidade. Vigente a lei, é legítimo ao Executivo impugná-la perante o Poder Judiciário estadual ou perante o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua legitimidade para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, V, da CF/88), que se dá de forma repressiva e na via judicial.

É importante pontuar que, em razão da Súmula 347/STF, havia um entendimento de que os Tribunais de Contas, ao exercerem suas atividades, poderiam, **de modo incidental** (em um caso concreto), deixar de aplicar lei que considerasse inconstitucional. A redação da Súmula 347/STF é a seguinte: "*O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público*".

No entanto, decisões recentes do STF vêm **afastando a possibilidade** de exercício de controle de constitucionalidade com efeitos **erga omnes** e **vinculantes** pelo Tribunal de Contas¹. Conforme consta no acórdão do julgamento do MS 35.410, "*o Tribunal de Contas da União, órgão sem*

¹ MS 35410. Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.04.2021.



função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal".

Diante disso, a Súmula 347 jamais pode ser lida como uma licença para que as Cortes de Contas realizem controle abstrato de constitucionalidade. O entendimento atual é de que a súmula confere aos Tribunais de Contas a possibilidade de afastar (*incidenter tantum*) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria).

A Súmula 347 mostra-se **compatível** com a ordem constitucional de 1988, desde que se perceba que o tratamento de questões constitucionais por Tribunais de Contas observe "a finalidade de reforçar a normatividade constitucional": "da Corte de Contas espera-se a postura de cobrar da administração pública a observância da Constituição, mormente mediante a aplicação dos entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao controle externo".

b) **Controle judicial-repressivo**: Caberá aos juízes e Tribunais do Poder Judiciário efetuar o controle de constitucionalidade das **normas prontas**, já integrantes do ordenamento jurídico. Por meio do controle judicial-repressivo, fiscaliza-se a validade das leis e atos normativos do Poder Público, avaliando sua conformidade com a Constituição.



VIAS DE CONTROLE

As **vias de ação** são os modos pelos quais uma lei pode ser impugnada perante o Judiciário. São elas a **via incidental** (de defesa ou de exceção) e a **via principal** (abstrata ou de ação direta).

No **controle incidental**, a aferição de constitucionalidade se dá diante de uma lide, um caso concreto em que uma das partes requer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. A aferição da constitucionalidade **não é o objeto principal do pedido**, mas apenas um **incidente do processo**, um meio para se resolver a lide. Por isso, o controle é chamado incidental ou "*incidenter tantum*".

Como exemplo, imagine que Marcos ingresse com ação junto ao Poder Judiciário com o objetivo de não cumprir uma obrigação prevista na Lei "X", alegando que esta lei é inconstitucional. Nesse caso, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é apenas um **antecedente lógico para a solução do caso concreto**; em outras palavras, é apenas uma **questão prejudicial** da ação. Primeiro, o Poder Judiciário avaliará a constitucionalidade da norma; só depois é que poderá analisar o objeto principal do pedido: se Marcos deverá ou não cumprir a obrigação prevista na Lei "X".

No **controle pela via principal** (abstrata ou de ação direta), a aferição da constitucionalidade é o **pedido principal do autor**, é a razão do processo. O autor requer, nesse caso, que determinada lei tenha sua constitucionalidade aferida a fim de resguardar o ordenamento jurídico. Um exemplo de controle pela via principal seria quando um Governador de Estado ingressa com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao STF, pleiteando que seja declarada a inconstitucionalidade de uma determinada lei estadual.

A Constituição estabelece um rol de **legitimados** que podem provocar o Judiciário para o exercício do controle pela via principal. Em outras palavras: **apenas algumas pessoas ou instituições é que podem entrar com ações judiciais no controle abstrato**. O art. 103 da CF/88, por exemplo, apresenta aqueles que podem ajuizar ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ou ação declaratória de constitucionalidade (ADC).

FIQUE ATENTO!



Podemos classificar o controle de constitucionalidade, quanto à sua finalidade, em **concreto** ou **abstrato**.

No **controle concreto**, a constitucionalidade de uma norma é aferida no curso de um processo judicial. Pode-se afirmar, nesse sentido, que o controle concreto é **realizado pela via incidental**.



No **controle abstrato**, a aferição da constitucionalidade da norma é o objeto principal da ação. Será feita uma comparação da lei "em tese" (em abstrato) com a Constituição. O controle abstrato é realizado pela via principal.



TÉCNICAS DE DECISÃO

Interpretação conforme a Constituição X Declaração parcial de nulidade sem redução de texto

A interpretação conforme à Constituição é uma técnica aplicável para a interpretação de normas infraconstitucionais **polissêmicas** (plurissignificativas), isto é, normas que tenham mais de um sentido possível. **Não será cabível**, portanto, a utilização da interpretação conforme a Constituição diante de **normas de sentido unívoco** (um único sentido possível).

JURISPRUDÊNCIA



Impossibilidade, na espécie, de se dar interpretação conforme à Constituição, pois essa técnica **só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco**, como sucede no caso presente. Quando, pela redação do texto no qual se inclui a parte da norma que é atacada como inconstitucional, não é possível suprimir dele qualquer expressão para alcançar essa parte, impõe-se a utilização da técnica de concessão da liminar "para a suspensão da eficácia parcial do texto impugnado sem a redução de sua expressão literal", técnica essa que se inspira na razão de ser da declaração de inconstitucionalidade "sem redução do texto" em decorrência de este permitir "interpretação conforme à Constituição". [ADI 1.344 MC, rel. min. Moreira Alves, j. 18-12-1995, P,DJ de 19-4-1996.].

O intérprete, ao analisar uma norma, deverá dar-lhe o sentido que a compatibilize com o texto constitucional. Diante de duas ou mais interpretações possíveis, será preferida aquela que for compatível com a Constituição.

O STF já utiliza a "interpretação conforme à Constituição" há bastante tempo. Segundo a doutrina, a interpretação conforme **pode ser de dois tipos**: com ou sem redução do texto.

a) Interpretação conforme com redução do texto:

Nesse caso, a parte viciada é considerada inconstitucional, tendo sua **eficácia suspensa**. Como exemplo, tem-se que na ADI 1.127-8, o STF suspendeu liminarmente a expressão "ou desacato", presente no art. 7º, § 7º, do Estatuto da OAB.

b) Interpretação conforme sem redução do texto:



Nesse caso, exclui-se ou se atribui à norma um sentido, de modo a torná-la compatível com a Constituição. O intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, censurando uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.

Pode ser concessiva (quando se concede à norma uma interpretação que lhe preserve a constitucionalidade) ou excludente (quando se exclui uma interpretação que poderia torná-la inconstitucional).

JURISPRUDÊNCIA



O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu a Lei 8.987/1995 (que trata do regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos) não autorizou, em seu art. 25, a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico (...). Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRT-3 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional [Rcl 27.171, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 26-10-2018, dec. monocrática, DJE de 30-10-2018.]

Essa visão que apresentamos considera que a declaração parcial de nulidade sem redução de texto seria espécie do gênero “interpretação conforme a Constituição”. Estaríamos, de certo modo, equiparando a interpretação conforme a Constituição sem redução de texto e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto.

No entanto, é possível apontar que há uma diferença entre as duas, a depender do realce que se quer dar na decisão judicial.

Na interpretação conforme a Constituição, é dada ênfase à declaração de constitucionalidade de determinado sentido da norma. Já na declaração parcial de nulidade sem redução de texto, a ênfase é na declaração de inconstitucionalidade de determinadas aplicações da lei.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-SP – 2024) A declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto é uma técnica decisória que sempre parte da interpretação conforme a Constituição, para reconhecer a improcedência da ação constitucional, com a fixação de ressalvas expressas sobre a interpretação do conteúdo de determinado dispositivo normativo.

Comentários:

Se houve reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, é porque a ação constitucional intentada teve procedência, ocasião em que será censurada uma determinada interpretação do texto constitucional não aderente à vontade do legislador constituinte. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO

Noções Gerais

O **controle difuso** é aquele realizado por **qualquer juiz ou Tribunal** do país. É também chamado controle pela via de exceção ou, ainda, controle aberto. Ocorre diante de um **caso concreto**, em que a declaração de inconstitucionalidade se dá de forma incidental ("*incidenter tantum*"), como antecedente lógico ao exame do mérito.

No controle difuso, o objeto da ação (a questão principal) não é a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. Essa é apenas uma **questão prejudicial**, que deverá ser resolvida pelo Poder Judiciário previamente ao exame de mérito.

A finalidade principal das partes, nessa modalidade de controle, não é a defesa da ordem constitucional, mas sim a **proteção a direitos subjetivos** cujo exercício está sendo obstaculizado pela norma que (supostamente) viola a Constituição.

Legitimação Ativa

O **controle incidental** de constitucionalidade se dá no curso de **qualquer ação** submetida à análise do Poder Judiciário em que haja um interesse concreto em discussão. Assim, são legitimados ativos (competentes para provocar o Judiciário) todas as **partes do processo** e eventuais **terceiros intervenientes** no processo, bem como o **Ministério Público**, que atua como fiscal da lei ("*custos legis*").

Além disso, o **Poder Judiciário pode**, sem provocação, **declarar de ofício a inconstitucionalidade da lei**, afastando sua aplicação ao caso concreto. Diz-se, então, que o juiz ou tribunal também são legitimados ativos no controle difuso, quando declaram, de ofício, a inconstitucionalidade do ato normativo.

Objeto e Parâmetro de Controle

A pergunta que nos fazemos nesse momento é a seguinte: quais normas podem ser objeto do controle difuso de constitucionalidade? E, ainda, qual o parâmetro para o exercício do controle de constitucionalidade?

No ordenamento jurídico brasileiro, **qualquer lei ou ato normativo** (federal, estadual, distrital ou municipal) **poderá ser objeto** do controle de constitucionalidade. Assim, não importa em qual nível federativo teve origem o ato normativo: todos eles estão sujeitos ao controle difuso de constitucionalidade.

Por sua vez, **qualquer norma constitucional** servirá como **parâmetro** para que se realize o controle de constitucionalidade, mesmo que esta já tenha sido revogada. Todavia, um **pré-requisito essencial** para que uma norma constitucional seja parâmetro para o controle de constitucionalidade é o de que ela **estivesse em vigor no momento da edição do ato normativo** questionado. Assim, é plenamente possível que se questione a constitucionalidade de uma lei



editada em 1979 tendo como parâmetro a Constituição de 1969 (que era a Constituição em vigor à época).

Assim, teremos as seguintes situações possíveis:

- a) Lei editada em 1979: pode ser avaliada, **quanto à sua recepção ou revogação**, perante a Constituição de 1988.
- b) Lei editada em 1979 pode ser avaliada, **quanto à sua constitucionalidade**, perante a Constituição de 1969 (que estava em vigor à época de sua edição)
- c) Lei editada após 1988 pode ser avaliada, **quanto à sua constitucionalidade**, perante a Constituição de 1988.

Controle Difuso nos Tribunais

O controle difuso será, em regra, realizado pelo **juiz monocrático**, em primeira instância. Todavia, por meio do recurso de apelação, é possível que a parte sucumbente (parte vencida) **recorra a um Tribunal**. Observa-se, então, que no âmbito do controle difuso **qualquer juiz ou tribunal** do País será competente para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afastando sua aplicação ao caso concreto.

Quando o controle difuso ocorre em primeira instância, a constitucionalidade da norma será decidida pelo juiz monocrático; ou seja, depende apenas da vontade dele. No entanto, quando o **controle difuso é feito pelos Tribunais**, é necessário que seja obedecida a "**cláusula de reserva de plenário**", nos termos do art. 97, CF/88:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes.¹ Nesse sentido, para que a **declaração de inconstitucionalidade** por tribunal seja válida, é necessário voto favorável da **maioria absoluta dos membros do tribunal** ou da **maioria absoluta dos membros do órgão especial**.

A existência de órgão especial nos tribunais está prevista no art. 93, CF/88, Trata-se de órgão composto por 11 a 25 juízes, que exerce as atribuições administrativas e jurisdicionais que lhes forem delegadas pelo Tribunal Pleno.

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

¹ RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.



A observância da cláusula de reserva de plenário é, assim, **condição de eficácia jurídica** da declaração de inconstitucionalidade. Apenas o **Plenário do Tribunal ou o órgão especial** poderão, por maioria absoluta, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Cabe destacar que a cláusula de reserva de plenário deverá ser observada tanto no controle difuso quanto no controle concentrado (controle em abstrato).

Em razão da cláusula de reserva de plenário, pode-se dizer que os **órgãos fracionários** (turmas, câmaras e seções) **dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade** das leis. Na falta de órgão especial, a inconstitucionalidade só poderá ser declarada pelo Plenário do tribunal. Há que se destacar, todavia, que os órgãos fracionários **podem reconhecer a constitucionalidade de uma norma**; o que eles não podem é declarar a inconstitucionalidade.

Suponha que uma determinada ação judicial seja levada a um Tribunal e seja distribuída a um de seus órgãos fracionários (Turmas, Câmaras, etc). Nessa ação, discute-se, incidentalmente, a constitucionalidade de uma norma. O órgão fracionário irá discuti-la internamente: **caso considere que a norma é constitucional**, ele mesmo irá prolatar a decisão (em respeito à presunção de constitucionalidade das leis); por outro lado, **caso entenda que a lei é inconstitucional**, deverá remeter o processo ao plenário ou ao órgão especial. Isso é o que se depreende a partir dos art. 948 e art. 949, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Perceba que, uma vez arguida a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, a questão será submetida à apreciação de um órgão fracionário (Turma ou Câmara). Se o **órgão fracionário rejeitar a inconstitucionalidade** (ou seja, declarar a constitucionalidade), o **julgamento irá prosseguir**; por outro lado, se a **inconstitucionalidade for acolhida**, a questão será **submetida ao plenário ou ao órgão especial** (em razão da "cláusula de reserva de plenário", são esses os únicos que podem decidir pela inconstitucionalidade de uma norma).

O Código de Processo Civil previu uma **mitigação** da "cláusula de reserva de plenário" (art. 949, parágrafo único). É que a **aplicação** dessa cláusula somente é necessária **quando o Tribunal se depara, pela primeira vez**, com determinada controvérsia constitucional. Nesse sentido, se o **órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF já tiverem se pronunciado** sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, não haverá necessidade de se observar a reserva de plenário. Em outras palavras, o **órgão fracionário poderá, ele próprio, declarar a**



inconstitucionalidade da norma, desde que assim já tenham decidido o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF.

Pergunta relevante: e se houver divergência de entendimento entre o Plenário do Tribunal ou órgão especial e o Plenário do STF?

Nesse caso (divergência de entendimento entre o Tribunal e o Plenário do STF), deverá **prevalecer o entendimento do Plenário do STF**. Portanto, os **órgãos fracionários** dos Tribunais deverão aplicar o entendimento do Plenário do STF, decidindo pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma.

Outra pergunta: será que a cláusula de reserva de plenário também deve ser aplicada para analisar a recepção ou revogação, pela nova Constituição, do direito pré-constitucional?

A resposta é negativa. A reserva de plenário **apenas se aplica à declaração de inconstitucionalidade** de leis e atos normativos do Poder Público. Ela **não se aplica à resolução de problemas de direito intertemporal**, como é o caso da análise de recepção ou revogação do direito pré-constitucional. Assim, o juízo de recepção de normas anteriores à Constituição Federal não precisa observar a cláusula de reserva de plenário.

FIQUE ATENTO!



A cláusula de **reserva de plenário** também **não se aplica** quando é utilizada a técnica de "*interpretação conforme a Constituição*".

A interpretação conforme à Constituição é técnica de interpretação de normas infraconstitucionais polissêmicas (que possuem mais de um sentido possível). Essa técnica visa preservar a validade das normas. Ao invés do Tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma norma, irá dar-lhe o sentido que a compatibilize com a Constituição.

Ainda sobre a cláusula de reserva de plenário, há que se mencionar a **Súmula Vinculante nº 10**:

Súmula Vinculante nº 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Veja só que interessante! Pode ser que o órgão fracionário de um tribunal, **ao invés de declarar expressamente a inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo, **simplesmente afaste a sua incidência**, no todo ou em parte, do caso em concreto. Segundo a Súmula Vinculante nº 10, mesmo nesse caso será necessária a **observância da cláusula de reserva de plenário**. Do contrário, poderia ficar configurada verdadeira burla a essa regra constitucional: o órgão



fracionário deixaria de aplicar a lei, mas não diria que o estava fazendo porque a considerava inconstitucional.

Assim, órgão fracionário que afasta a incidência de lei ou ato normativo estará violando a cláusula da reserva de plenário. **Essa situação é diferente**, entretanto, daquela em que **órgão fracionário deixa de aplicar uma norma infraconstitucional** por considerar que **não há subsunção aos fatos**. Segundo o STF, **não afronta a cláusula de reserva de plenário** "o ato da autoridade judiciária que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição". Em outras palavras, se o órgão fracionário fizer uma **interpretação idônea e legítima** de norma infraconstitucional, sem qualquer indício de declaração de inconstitucionalidade, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 10.

JURISPRUDÊNCIA



A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015 [Rcl 24.284-AgR, rel. min. Edson Fachin, j. 22-11-2016, 1ª T, DJE de 11-5-2017].

A cláusula de reserva de plenário (*full bench*) é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da atual Constituição [ARE 705.316-AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 12-3-2013, 1ª T, DJE de 17-4-2013.]

INDO MAIS FUNDO!



Na Rcl 18.165, discutiu-se caso concreto em que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará havia **sustado o andamento de ação penal** contra Deputado Estadual, por meio de **decreto legislativo**. Em seguida, órgão fracionário do TRF 1ª Região afastou a incidência desse decreto legislativo.



Diante disso, pergunta-se o seguinte: houve violação à Súmula Vinculante nº 10? Ao afastar a incidência do decreto legislativo, houve descumprimento da cláusula de reserva de plenário?

A 2ª Turma do STF decidiu que **não se aplica ao caso a cláusula de reserva de plenário**. Para a Corte, o decreto legislativo questionado não possui caráter de ato normativo, referindo-se a uma dada situação individual e concreta. Em outras palavras, o decreto legislativo que susta o andamento de ação penal não atende aos requisitos de abstração, generalidade e impessoalidade, sendo um **ato de efeitos concretos**.

Pode-se dizer, portanto, que decisão de órgão fracionário que **afasta a incidência de ato de efeitos concretos**, sem conteúdo normativo, **não viola** a cláusula de reserva de plenário.²

É bom lembrar que há decretos legislativos que possuem conteúdo normativo. Apenas uma análise no caso concreto é que nos permitirá identificar se um decreto legislativo será ou não um ato de efeitos concretos. Assim, nem todo decreto legislativo pode ser afastado por órgão fracionário sem que isso viole a cláusula de reserva de plenário.

Na jurisprudência do STF, encontramos **outros 2 (dois) casos de mitigação da cláusula de reserva de plenário**, isto é, situações em que ela **não se aplica**. São as seguintes:

- a) **Turmas Recursais dos Juizados Especiais**: As Turmas Recursais são órgãos colegiados, mas não são "tribunais". Assim como os magistrados de 1ª instância, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais têm competência para, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
- b) **Turmas do STF**: Há precedente no STF no sentido de se considerar que suas Turmas podem, ao realizar o controle difuso de constitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, sem que haja ofensa à cláusula de reserva de plenário.³

Efeitos da Decisão

No controle difuso, o questionamento de inconstitucionalidade é feito diante de um **caso concreto**. A declaração de inconstitucionalidade é uma **questão incidental**, prévia à solução de um litígio envolvendo as partes processuais. O objetivo do controle difuso não é, portanto, proteger a ordem constitucional, mas sim proteger direitos subjetivos das partes.

Com base nessa lógica, a decisão no controle de constitucionalidade incidental só alcança as partes do processo, ou seja, tem **eficácia "inter partes"**. Além disso, não vincula os demais órgãos do Judiciário e a Administração; por isso, diz-se que as decisões no controle de constitucionalidade difuso são **não vinculantes**.

Dessa maneira, a lei ou ato normativo declarado inconstitucional no âmbito do controle difuso **continua plenamente válida** em nosso ordenamento jurídico e produzindo normalmente os seus

² Rcl 18165 AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, 18.10.2016.

³ RE 361.829, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma. 02.03.2010



efeitos. **Apenas as partes processuais** envolvidas no caso concreto é que sofrerão os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Entretanto, a jurisprudência do STF nos traz uma **exceção** a essa regra geral: quando, em controle incidental, há uma **revisão de jurisprudência pelo Plenário da Corte**.

Suponha que o STF declare, em sede de ADI, que uma determinada lei é constitucional. Essa decisão terá eficácia *erga omnes* e efeito vinculante⁴. Caso um órgão jurisdicional decida de modo diferente, **cabará reclamação**⁵ para o STF.

O STF, todavia, não está vinculado às decisões que profere no controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, sendo **possível que o Plenário modifique seu entendimento**, inclusive em Recurso Extraordinário ou em reclamação Constitucional.

Nessa hipótese excepcional (revisão de jurisprudência), a decisão em sede de Recurso Extraordinário (RE) ou reclamação constitucional **irá substituir a anterior decisão em ADI** e, portanto, irá produzir **efeitos erga omnes e efeito vinculante**.⁶ Será cabível, inclusive, reclamação caso algum magistrado decida de modo diferente.

OLHA A CASCA DE BANANA



Ao julgar as ADIs 3406/RJ e 3470/RJ, o STF exposou um entendimento de que, mesmo no caso de uma **declaração incidental** de inconstitucionalidade por parte do Plenário do STF, tal declaração teria também efeito **vinculante e eficácia erga omnes**.

Nesse sentido, pode-se até afirmar que teria havido **mutação constitucional** em relação ao art. 52, inciso X, da CF/88, já que, conforme esse entendimento, quando o STF declara uma lei inconstitucional, seja em sede de controle difuso, seja em sede de controle concentrado, a decisão já teria efeito vinculante e *erga omnes*, cabendo ao STF comunicar ao Senado Federal para que esta Casa Legislativa apenas dê publicidade ao que restou decidido pela Corte Suprema.

Todavia, cabe ressaltar que o assunto **não está pacificado** e ainda pode ser rediscutido no STF.

⁴ As decisões no âmbito de ADI, ADC, ADPF e ADO têm eficácia erga omnes e efeito vinculante.

⁵ A reclamação constitucional é cabível quando há o descumprimento de Súmula Vinculante ou decisão do STF no âmbito do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade.

⁶ Rcl 18.636, Rel. Min. Celso de Mello. 10.11.2015.



Quanto ao **aspecto temporal**, os efeitos da decisão serão, em regra, **retroativos ("ex tunc")**, atingindo a relação jurídica motivadora da decisão desde sua origem. Isso se deve ao fato de que uma norma declarada inconstitucional será considerada nula e, por consequência, todos os efeitos por ela produzidos também serão nulos. As relações jurídicas por ela estabelecidas serão, da mesma maneira, consideradas inválidas e, portanto, deverão ser desconstituídas.

Existe a possibilidade, todavia, de que o Supremo Tribunal Federal (STF) realize a **modulação dos efeitos** de uma decisão tomada em sede de controle difuso de constitucionalidade. Isso significa que o STF poderá, por **decisão de 2/3 dos seus membros**, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, **dar efeitos prospectivos ("ex nunc")** à decisão, ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início.

A **técnica de modulação de efeitos** está prevista no art. 27, da Lei nº 9.868/99, que trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade.

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Em que pese a Lei nº 9.868/99 tratar do controle concentrado de constitucionalidade, a jurisprudência do STF e a doutrina reconhecem a possibilidade de **modulação de efeitos também no âmbito do controle difuso**.

O STF também considera **que é possível a modulação dos efeitos temporais** por ocasião da **declaração de não recepção** de uma lei.⁷ Assim, é possível que o STF declare que uma lei não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, mas reconheça que esta produziu seus efeitos até a decisão da Corte.

Atuação do Senado Federal

No âmbito do controle difuso, as decisões possuem **eficácia "inter partes"** e seus efeitos **não são vinculantes**. Entretanto, existe a possibilidade excepcional de ser **atribuída eficácia geral ("erga omnes")** a uma decisão tomada no âmbito do controle difuso. Em outras palavras, é possível que seja **ampliado o alcance da decisão**, que deixará de afetar apenas as partes processuais, passando a propagar seus efeitos sobre todos.

Para que isso ocorra, todavia, haverá necessidade de **atuação do Senado Federal**, no exercício da competência prevista no art. 52, X, CF/88, segundo o qual compete privativamente ao Senado **"suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal."**

Assim, o Senado Federal tem, por disposição constitucional, a faculdade de **suspender**, por meio de resolução, **lei declarada inconstitucional** pelo STF em **controle difuso de constitucionalidade**, conferindo eficácia geral ("erga omnes") à decisão da Corte.

⁷ RE 600.885/RS. Rel. Min. Cármen Lúcia. 09.02.2011



A suspensão de lei pelo Senado Federal é um **ato de natureza política**, que visa ampliar o alcance de uma decisão tomada pelo STF em um caso concreto. Em razão desse caráter político da atuação do Senado, a doutrina considera que este é um **ato discricionário** daquela Casa Legislativa. Logo, o **Senado Federal não é obrigado** a suspender uma lei declarada inconstitucional pelo STF; caso o órgão permaneça inerte, não haverá qualquer infração ao ordenamento jurídico.

FIQUE ATENTO!



Vejamos alguns tópicos importantes acerca desse tema:

- 1) O Senado Federal atuará para ampliar os efeitos da decisão do STF em sede de **controle difuso**. As decisões do STF no controle concentrado-abstrato já terão, por si próprias, eficácia “erga omnes”, independentemente de qualquer atuação do Senado.
- 2) A atuação do Senado é discricionária e **não tem um prazo** para ocorrer. Assim, o Senado Federal poderá suspender, **a qualquer tempo**, lei declarada inconstitucional pelo STF.
- 3) O Senado Federal poderá suspender qualquer lei declarada inconstitucional pelo STF, seja ela uma **lei federal, estadual, distrital ou municipal**. Pode-se dizer que, quando exercita essa competência, o Senado está atuando como órgão de caráter nacional (e não apenas federal!). Lembre-se que, no controle difuso, os atos normativos de todos os níveis federativos poderão ser objeto de aferição de constitucionalidade.
- 4) A deliberação do Senado Federal acerca da suspensão de lei declarada inconstitucional pelo STF é **irretratável**.
- 5) A suspensão de execução pelo Senado não tem qualquer aplicação naqueles casos nos quais o Tribunal limita-se a rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Nessas hipóteses, a decisão vale *per se*.

Quando o Supremo Tribunal Federal (STF) declara a inconstitucionalidade de uma lei, no âmbito do **controle difuso**, ele deverá fazer uma **comunicação ao Senado Federal**. O Senado poderá, então, suspender a execução da lei. Todavia, **não poderá ampliar, restringir ou interpretar** a decisão do STF; ao contrário, o Senado Federal deverá seguir exatamente o que prevê a decisão da Corte Suprema.

Vale reforçar que não compete ao Poder Legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia de ato normativo declarado inconstitucional em **controle concentrado** de constitucionalidade⁸.

⁸ ADI 5548, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17.08.2021.



Assim, se o STF houver **declarado a inconstitucionalidade de apenas um artigo** da Constituição, o Senado ficará impedido de suspender a execução da lei como um todo. Deverá **suspender a execução apenas do artigo declarado inconstitucional**. É exatamente essa a interpretação que devemos ter sobre a expressão “no todo ou em parte”, prevista no art. 52, X (“*suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal*”).

Há controvérsia doutrinária acerca dos **efeitos da resolução do Senado** que suspende a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. A doutrina majoritária (e que deve ser seguida para fins de prova!) é a de que a resolução do Senado terá **efeitos prospectivos (“ex nunc”)**. Destaque-se, todavia, que o Decreto nº 2.346/97 estabelece que, no âmbito da Administração Pública federal, a decisão do Senado Federal terá efeitos retroativos (“*ex tunc*”).

Por fim, a doutrina considera que a resolução do Senado Federal **poderá ser objeto de controle de constitucionalidade**. Um exemplo de situação em que fica caracterizada a inconstitucionalidade seria o caso de uma resolução do Senado que amplia ou restringe a decisão do STF.

INDO MAIS FUNDO!



Nas ADI nº 3.406 e ADI nº 3470, abriu-se uma nova perspectiva a respeito do papel do Senado Federal no âmbito do controle difuso de constitucionalidade.

Nesses julgados o STF reconheceu a possibilidade de **mutação constitucional do art. 52, X, CF/88**. Segundo a nova interpretação, é possível que o STF, em **controle incidental**, atribua **efeitos “erga omnes” e vinculante** à sua decisão. Nessa linha, o papel do Senado Federal seria apenas o de **dar publicidade à decisão** do STF.

Entendemos, todavia, que a atribuição de efeitos *erga omnes* e vinculante **não é algo que decorre automaticamente** da decisão proferida pelo STF no âmbito do controle difuso. É preciso que o STF **reconheça esses efeitos expressamente**, em cada caso concreto. Caso contrário, o Senado Federal continuará desempenhando sua missão do art. 52, X, CF/88, conforme examinamos anteriormente.

De qualquer maneira, há uma forte tendência do STF no sentido de se admitir a **“abstrativização do controle difuso”**, também denominada **“objetivação do controle difuso”**. Em outras palavras, há uma tendência de que os efeitos de decisão no controle difuso se aproximem aos efeitos no controle abstrato.



Súmula Vinculante

No controle incidental de constitucionalidade, via de regra as decisões possuem apenas **efeitos "inter partes"**. Uma consequência disso é a **proliferação de ações judiciais** no STF acerca do mesmo objeto. Gera-se insegurança jurídica.

Foi em razão desses problemas que a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou o instituto da **Súmula Vinculante**, que pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 103-A, CF/88):

Art. 103-A O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante **decisão de dois terços** dos seus membros, após **reiteradas decisões sobre matéria constitucional**, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja **controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública** que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

São 3 (três) os **pressupostos constitucionais** para que seja editada Súmula Vinculante:

- Existência de **reiteradas decisões** sobre matéria constitucional. O STF deve ter tido a oportunidade de apreciar a matéria por diversas vezes, o que permite maior grau de amadurecimento sobre o assunto objeto da controvérsia.
- Existência de **controvérsia atual** entre órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública. Ora, se há controvérsia, é nítido que o tema não é pacífico, o que pode gerar **grave insegurança jurídica e multiplicação de processos** sobre questão idêntica. Há, então, necessidade de se harmonizar o entendimento entre os órgãos do Poder Judiciário e entre estes e a Administração Pública.
- Aprovação por **2/3 (dois terços) dos membros do STF**. Como o STF possui 11 Ministros, esse quórum será obtido pelo voto de 8 dos seus membros.

As súmulas vinculantes terão por objetivo a **validade, a interpretação e a eficácia** de normas determinadas. Elas terão validade a partir de sua **publicação na imprensa oficial** e irão **vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal.

FIQUE ATENTO!



Observe que as Súmulas Vinculantes **não vinculam**:

- o **Supremo Tribunal Federal** (elas vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário).
- o **Poder Legislativo**, no exercício de sua **função típica** de legislar (quando o Poder Legislativo exerce função administrativa, deverá observar as Súmulas Vinculantes).
- o **Poder Executivo**, no exercício de sua **função atípica** de legislar (quando o Presidente edita uma medida provisória, ele não precisa observar as Súmulas Vinculantes).

A não-vinculação da atividade legislativa às Súmulas Vinculantes existe para **evitar a chamada "fossilização constitucional"**.⁹ Transcrevemos a seguir trecho de julgado do STF:

"as constituições, enquanto planos normativos voltados para o futuro, não podem de maneira nenhuma perder sua flexibilidade e abertura. (...) Decerto, é preciso preservar o equilíbrio entre o Supremo e o Legislativo, cuja tarefa de criar leis não pode ficar reduzida, a ponto de prejudicar o espaço democrático-representativo de sua legitimidade política, fossilizando, assim, a própria Constituição de 1988, que consagra a harmonia entre os Poderes (CF, art. 2º)".

A **aprovação, revisão ou cancelamento** da súmula vinculante pode se dar por **iniciativa do próprio STF** (de ofício) ou pela iniciativa dos **legitimados arrolados na Lei 11.417/2006**:

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - o Procurador-Geral da República;
- V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VI - o Defensor Público-Geral da União;
- VII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
- IX - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

⁹ O termo "fossilização constitucional" foi concebido pelo Ministro do STF Cezar Peluso.



XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.

É interessante notar que podem propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante os **mesmos legitimados para impetrar Ação Direta de Inconstitucionalidade** (art. 103, CF/88). **Além deles**, também poderão fazê-lo:

- a) O Supremo Tribunal Federal (STF);
- b) O Defensor Público-Geral da União;
- c) Os Tribunais do Poder Judiciário e;
- d) Os Municípios. Observação: são **legitimados a propor, incidentalmente**, no curso de um processo em que sejam parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante.

FIQUE ATENTO!



A aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante exige **decisão de 2/3 dos membros do STF** (oito Ministros), em sessão plenária.

Quando é apresentada uma proposta para edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, os **processos judiciais** que versam sobre a matéria objeto do enunciado **seguem seu trâmite normalmente**. Nesse sentido, o art. 6º, da Lei nº 11.417/2006, estabelece que “a proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão”.

Em geral, a eficácia da súmula vinculante é **imediata**. Entretanto, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, o STF poderá, por **decisão de 2/3 dos seus membros**, **restringir seus efeitos** ou decidir que a súmula **só tenha eficácia a partir de outro momento**.

Caso seja **praticado ato administrativo ou proferida decisão judicial que contrarie** os termos da súmula, a parte prejudicada poderá intentar **reclamação** diretamente perante o STF. Salienta-se, contudo, que o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas.

Ao **julgar procedente** o pedido de reclamação, o STF **anulará o ato administrativo** ou **cassará a decisão judicial impugnada**. O STF não irá proferir outra decisão em substituição à decisão cassada, mas sim **determinar que outra seja proferida**, com ou sem aplicação da súmula.



Meios de Acesso ao Controle Difuso

O controle difuso de constitucionalidade pode ser efetuado por **qualquer juiz ou tribunal** do País, diante de um caso concreto. Um grande número de controvérsias poderá, nesse sentido, ensejar a arguição de inconstitucionalidade incidental de lei ou ato normativo. É ampla, portanto, a capacidade do Poder Judiciário de exercer a **jurisdição constitucional**.

Qualquer tipo de ação poderá ser utilizada para realizar o controle difuso de constitucionalidade. Este irá ocorrer sempre que for necessário avaliar a compatibilidade de uma norma com a Constituição, independentemente da ação judicial que estiver sendo proposta.

Recurso Extraordinário

O Supremo Tribunal Federal (STF), assim como qualquer outro Tribunal do País, **pode realizar o controle difuso** de constitucionalidade. Há **duas situações** possíveis:

- a) O controle difuso pode ser efetivado pelo STF quando for necessário avaliar a constitucionalidade de uma norma no âmbito de um **processo de sua competência originária**. É o caso, por exemplo, de *habeas corpus* que tenha como paciente um detentor de foro especial. Também pode-se apontar o caso de mandado de segurança contra ato do Presidente da República e, ainda, ações penais contra Deputados e Senadores.
- b) Também será possível que o STF realize o controle difuso em sede de **recurso extraordinário**, que é cabível nas hipóteses do art. 102, III, CF/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

O recurso extraordinário é usado para **recorrer de decisão sobre matéria constitucional**. Em todos os casos do art. 102, III, percebe-se exatamente isso: na decisão recorrida, há uma **controvérsia constitucional**. Alguém até poderia dizer que no caso do art. 102, III, "d" não se trata de controvérsia constitucional, mas sim de controvérsia entre leis. Todavia, mesmo nessa situação, o problema envolve, sim, matéria constitucional. Como as leis federais, estaduais e municipais têm a mesma hierarquia, o que determina qual delas prevalece sobre as outras é a repartição constitucional de competências.



Ao utilizar o recurso extraordinário, o interessado estará provocando o STF a decidir sobre a constitucionalidade de alguma(s) norma(s), em sede de **controle incidental**. Mas quais são os pressupostos para que se possa ingressar com recurso extraordinário?

São 3 (três) os **pressupostos** para que o interessado ingresse com recurso extraordinário junto ao STF:

- a) ofensa direta ao texto constitucional.
- b) pré-questionamento.
- c) repercussão geral da matéria.

A repercussão geral foi inserida pela EC nº 45/2004 como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Consiste em **verificar se determinada questão é relevante** do ponto de vista político, econômico, social ou jurídico. Cabe destacar que **o requerente é que deverá demonstrar** a repercussão geral das questões discutidas no caso.

Obviamente, o STF poderá considerar que a questão não apresenta repercussão geral e, em consequência, recusar o recurso extraordinário. Entretanto, a **recusa do recurso extraordinário** dependerá do **voto de 2/3 dos membros do STF**. É exatamente isso o que se pode depreender do art.102, § 3º, CF/88:

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

Por último, vale destacar que, segundo o STF, a decisão no sentido de **inexistência de repercussão geral** em recurso extraordinário **é irrecorrível**.

HORA DE PRATICAR!



(ITAIPU Binacional – 2024) No controle difuso, há a cláusula de reserva de plenário, de forma que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Tal previsão é aplicável também às turmas recursais dos juizados especiais.

Comentários:

As turmas recursais dos juizados especiais fazem parte de um microsistema processual específico e não são consideradas “tribunais” propriamente para fins do estudo do controle de constitucionalidade difuso. Questão errada.



(PGE-RJ – 2022) O controle de constitucionalidade difuso pode ser realizado por qualquer juiz ou órgão do Poder Judiciário. Ele ocorre diante de um caso concreto, no qual se discute a declaração de inconstitucionalidade de forma incidental.

Comentários:

A questão define de maneira acertada o controle de constitucionalidade difuso. Questão correta.

(CGE-PI – 2015) O Supremo Tribunal Federal poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.

Comentários:

O STF pode aprovar súmula que, a partir de sua publicação, terá *efeito vinculante* em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Questão correta.

(DPU – 2015) Desde que observem a cláusula de reserva de plenário, os tribunais podem declarar a revogação de normas legais anteriores à CF com ela materialmente incompatíveis.

Comentários:

A cláusula de reserva de plenário *não é exigida* para se resolver problemas de direito intertemporal. Assim, não se aplica a cláusula de reserva de plenário no juízo de recepção ou revogação. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Noções Gerais

Controle de constitucionalidade **concentrado** é aquele realizado por um número **limitado** de órgãos judiciais. No Brasil, essa modalidade de controle é desempenhada pelo **Supremo Tribunal Federal** (tendo como parâmetro a Constituição Federal) ou pelos **Tribunais de Justiça** (tendo como parâmetro as respectivas Constituições Estaduais).

Quando se fala em controle abstrato de constitucionalidade, faz-se alusão ao "*tipo de raciocínio que é formulado na análise de parametricidade, indicando que o mesmo é construído de maneira **teórica**, sem considerar um conflito de interesses concretamente deduzido em juízo; opõe-se, pois, ao juízo feito 'em concreto', no qual a finalidade principal é a de solucionar uma controvérsia que envolva direitos subjetivos*"¹.

O **controle abstrato** de constitucionalidade é aquele que busca examinar a constitucionalidade de uma lei em tese. **Não há um caso concreto** em análise; é a lei, em abstrato, que tem sua constitucionalidade aferida pelo Poder Judiciário. No controle abstrato, a constitucionalidade da lei ou ato normativo é **arguida na via principal**, por meio de ação direta. O controle abstrato é efetuado de **modo concentrado**.

O controle abstrato de constitucionalidade face à Constituição Federal é efetuado por meio das seguintes ações, propostas perante o STF:

- a) Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica (ADI);
- b) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO);
- c) Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC);
- d) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

FIQUE ATENTO!



O **controle concentrado**, em quase todos os casos, é realizado de **modo abstrato**. No entanto, existe um caso excepcional de controle concentrado-concreto, que é aquele efetuado por meio de representação interventiva (ADI-interventiva).

Por sua vez, o **controle difuso** é, em quase todos os casos, realizado de **modo concreto**. No entanto, também é possível que exista o controle difuso-abstrato.

¹ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, pp. 1070-1071.



Suponha que um determinado caso concreto seja submetido ao Tribunal de Justiça e este tenha que avaliar, incidentalmente, a constitucionalidade de uma norma. O órgão fracionário não pode pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade e, portanto, remeterá o processo ao Plenário do Tribunal. O Plenário irá se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei “em tese” (abstratamente). Enquanto isso, o caso concreto fica parado no órgão fracionário.

Conclusão: embora ocorra na maior parte dos casos, **não existe uma relação obrigatória** entre controle concentrado e controle abstrato e entre controle difuso e controle concreto.

INDO MAIS FUNDO!



Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é **vedado** ao Poder Judiciário **exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas**, por se tratar de matéria **‘interna corporis’**. (RE 1297884/DF, Tema 1120, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 11.6.2021).

Portanto, não cabe ingerência do Poder Judiciário nas matérias internas de cada Casa Legislativa, desde que não haja desrespeito às normas constitucionais.

Com base nesse raciocínio, o STF negou trâmite a ação que questionava a demora da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal de agendar a sabatina de indicado a cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal (MS 38.216, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.10.2021).

JURISPRUDÊNCIA



O **Procurador-Geral do Estado**, chefe do órgão constitucionalmente incumbido da defesa judicial do ente federado, **pode interpor recurso**, sem subscrição do Governador, em ação direta ajuizada contra norma editada pelo ente político que representa, especialmente considerados os princípios do acesso à justiça, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual (ADI 5.761 ED, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12.08.2025, p. 04.09.2025).



Apesar disso, lembre-se: o **ajuizamento** de ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs, ADCs e ADPFs, via de regra) tem um **rol restrito de legitimados** (vide art. 103 CF/88). Por outro lado, entende o STF que o procurador-geral do estado pode interpor recursos.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

Introdução

No Brasil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade tem suas origens na **Constituição de 1946**, após a EC nº 16/1965. Até então, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade baseava-se apenas no controle difuso. Com a EC nº 16/1965, **passaram a conviver** o controle difuso-incidental e o controle concentrado-abstrato. Entretanto, havia predomínio do controle difuso, uma vez que o único legitimado a propor a representação de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República.

Foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que **ganhou força o controle abstrato**. Por meio dela, ampliou-se significativamente o rol de legitimados a ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade. Também foram criadas novas ações do controle abstrato: a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). O controle abstrato tornou-se, dessa forma, a **principal forma** de serem resolvidas as questões constitucionais.

Competência

Compete **exclusivamente** ao STF processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo **federal ou estadual** em face da Constituição Federal.

Parâmetro de Controle

Quando se fala em “parâmetro de controle”, a referência que se faz é às normas que servirão de fundamento para que seja aferida a validade das leis ou atos normativos federais ou estaduais. Pode até parecer simples, mas há vários detalhes que precisam ser compreendidos.

Todas as normas constantes do texto constitucional servem como parâmetro de controle. Não interessa qual é o conteúdo da norma; basta que ela seja **formalmente constitucional** para que sirva como parâmetro de controle. Também não importa se a norma está explícita ou implícita na Constituição Federal; **mesmo as normas implícitas** (como o princípio da proporcionalidade) servirão como parâmetro para a verificação de constitucionalidade.

Destaque-se, ainda, que por força do art. 5º, § 3º, da Constituição, **tratado sobre direitos humanos** incorporado ao ordenamento jurídico pelo **procedimento legislativo de emenda constitucional** será, também, parâmetro de controle de constitucionalidade. Isso porque esse tratado terá equivalência de emenda e integrará o chamado **“bloco de constitucionalidade”**.



Segundo Marcelo Novelino¹, a expressão "**bloco de constitucionalidade**" foi desenvolvida por Louis Favoreu para se referir às normas com *status* constitucional do ordenamento jurídico francês. Em **sentido estrito**, bloco de constitucionalidade compreende o **parâmetro de controle**, ou seja, a totalidade de normas constitucionais, expressas ou implícitas, que constam na Constituição formal. Em **sentido amplo**, abrange também as normas **materialmente constitucionais** (a exemplo do Pacto de São José da Costa Rica) que, apesar de não ocuparem a mesma posição hierárquica da Constituição, têm vocação para desenvolver a eficácia dos princípios e normas da Carta Magna.

Portanto, normas que não fazem parte do corpo da Constituição - ou seja, não estão dentro dos 250 artigos da parte dogmática da CF/88 nem no ADCT - podem ter **status constitucional**, com valor de **normas constitucionais**. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional pelo mesmo rito de aprovação das emendas à Constituição são consideradas normas com *status* constitucional (art. 5º, § 3º, da CF/88), a exemplo Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do Tratado de Marraqueche. No mesmo sentido, as **Emendas Constitucionais também integram o bloco de constitucionalidade**.

Lembre-se que as **Emendas Constitucionais**, além de poderem alterar a redação de artigos da Constituição, **podem veicular normas jurídicas constitucionais próprias**. A título exemplificativo, a Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, não alterou a redação de nenhum artigo da CF/88. Ela previu o adiamento das eleições municipais de 2020, bem como dos respectivos prazos eleitorais, em razão da pandemia da Covid-19. Trata-se de uma emenda à Constituição "avulsa", ou seja, que não modificou a redação da CF/88, mas que teve eficácia de verdadeira norma constitucional.

FIQUE ATENTO!



Não podem ser parâmetro para o controle de constitucionalidade por meio de ADI:

- a) o **Preâmbulo**: Para o STF, o Preâmbulo não tem força normativa.
- b) **normas do ADCT com eficácia exaurida**. As normas do ADCT até podem servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Isso não será possível, todavia, em caso de normas do ADCT com eficácia exaurida, uma vez que estas já não mais produzem seus efeitos.
- c) **normas das Constituições pretéritas**. É importante termos em mente que somente as normas constitucionais **em vigor** podem ser parâmetro para o controle de constitucionalidade. Nesse sentido, **não é possível**, por meio de ADI, avaliar a constitucionalidade de normas face à Constituição pretérita.

¹ NOVELINO, Marcelo. *Curso de Direito Constitucional*, 12ª edição. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 166.



Uma questão polêmica, que enseja controvérsias, surge quando há **alteração do parâmetro de controle** (alteração da norma constitucional). Vamos a um caso concreto examinado pelo STF. O Estado do Paraná editou a Lei nº 12.398/98, que previu que poderia ser exigida contribuição previdenciária dos servidores inativos (aposentados). À época da lei, todavia, a CF/88 vedava essa exigência, que passou a ser autorizada apenas com a EC nº 41/2003.

A pergunta que se faz, então, é a seguinte: a Lei nº 12.398/98 foi convalidada pela EC nº 41/2003?

Não. A Lei nº 12.398/98 "*nasceu morta*", porque à época de sua publicação, ela era inconstitucional. Assim, a promulgação da EC nº 41/2003 **não convalidou** a Lei nº 12.398/98, uma vez que, no ordenamento jurídico brasileiro **não existe constitucionalidade superveniente**. Assim, a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo deve ser analisada **segundo o parâmetro vigente à época da sua publicação**.

Veja, assim, a seguinte situação. É ajuizada ADI buscando a declaração de inconstitucionalidade de lei face a um determinado dispositivo da CF/88. Esse dispositivo constitucional, no entanto, sofre uma **alteração substancial** ou **revogação superveniente**. Nesse caso, a ADI será conhecida? Sim, a **ADI será conhecida**, avaliando-se a constitucionalidade da lei frente à norma constitucional em vigor quando da propositura da ação. Segundo o STF, "*a alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica o conhecimento da ADI*".² Desse modo, evita-se que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, os seus efeitos.

Situação diversa é aquela em que uma ADI é proposta com o objetivo de se declarar a inconstitucionalidade de lei face a **parâmetro constitucional já revogado**. Nesse caso, a ADI **não será conhecida** (admitida).

Objeto de Controle

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem como objeto a aferição da validade de **lei ou ato normativo federal ou estadual** editados **posteriormente** à promulgação da Constituição Federal (art. 102, I, alínea "a").

A partir dessa afirmação, já se pode concluir que as **leis e atos normativos municipais não podem ser objeto de ADI** perante o STF. Todavia, seria precipitado concluir que as normas municipais não se submetem, em nenhuma situação, ao controle de constitucionalidade perante o STF. Elas podem, sim, se submeter a esse controle, mas por meio de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

E as leis e atos normativos do Distrito Federal? Será que elas podem ser objeto de ADI perante o STF?

Depende. Conforme já sabemos, o Distrito Federal acumula as competências dos Estados e dos Municípios. Caso uma **lei distrital** tenha sido editada no **exercício de competência estadual**, ela **poderá ser objeto de ADI** perante o STF; por outro lado, caso a lei distrital tenha sido editada no

² ADI 145/CE. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 20.06.2018.



exercício de competência municipal, ela **não poderá** ter sua **constitucionalidade examinada por meio de ADI**.

FIQUE ATENTO!



O direito municipal, bem como as leis e atos normativos do Distrito Federal editados no desempenho de sua competência municipal, não poderão ser impugnados em sede de ADI.

Para que uma norma (federal ou estadual) seja objeto de ADI, ela **deverá ser pós-constitucional**, ou seja, deverá ter sido editada após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, uma **norma editada na vigência de Constituição pretérita não pode ser objeto de ADI**. Recorde-se que o direito pré-constitucional pode ser recepcionado ou revogado pela nova Constituição; não há, no ordenamento jurídico brasileiro, o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente.

Outro ponto a se destacar é que só podem ser impugnados via ADI atos que possuam **normatividade**, isto é, sejam dotados de **generalidade e abstração**. É dotado de generalidade o ato que não tem destinatários certos e definidos; ao contrário, se destina a todos aqueles que cumpram os requisitos para nele se enquadrarem. Por sua vez, a abstração fica caracterizada quando o ato é aplicável a todos os casos que se subsumirem à norma (e não a um caso concreto específico).

Assim, os **atos de efeitos concretos**, em regra, **não podem ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade**. Um exemplo de ato de efeitos concretos seria uma Portaria que nomeia um servidor para cargo em comissão. Veja: esse ato não é dotado de generalidade e abstração.

Todavia, em julgado mais recente, o STF abriu uma exceção. Como toda exceção costuma ser bastante cobrada em concursos, guarde bem esta! Segundo a Corte Suprema, atos de efeitos concretos **aprovados sob a forma de lei em sentido estrito**, elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo Chefe do Executivo, **podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)**. Com esse entendimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e as medidas provisórias que abrem créditos extraordinários podem ser objeto de controle de constitucionalidade por meio de ADI.

Feitas essas considerações, vamos, agora, definir exatamente quais **atos normativos**, segundo a doutrina majoritária, podem ter sua **constitucionalidade aferida por meio de ADI**:

- a) **Espécies normativas do art. 59, CF/88**: Podem ser impugnadas por ADI as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Poder Legislativo.



Observação: A jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas provisórias podem sofrer controle abstrato³. Entretanto, cabe destacar que a ação direta de inconstitucionalidade **precisa ser aditada caso a medida provisória seja convertida em lei**.⁴ Por outro lado, caso a medida provisória seja **rejeitada ou não seja apreciada**, dentro do prazo constitucionalmente estabelecido, pelo Congresso Nacional, a ação direta de inconstitucionalidade **restará prejudicada**⁵.

b) **Decretos autônomos**. Assim como as espécies normativas do art. 59, CF, os decretos autônomos consistem em atos normativos primários.

c) **Tratados internacionais**. Qualquer que seja o tratado (comum ou sobre direitos humanos) ele estará sujeito ao controle de constitucionalidade.

Observação: Os **decretos legislativos** que autorizam o Presidente da República a ratificar os tratados internacionais (CF, art. 49, I) poderão ser objeto de ADI. O controle abstrato é possível, sim, após a promulgação do decreto legislativo, por se tratar de ato legislativo que produz consequências para a ordem jurídica⁶. O mesmo vale para o **decreto do Chefe do Executivo** que promulga os tratados e convenções internacionais.

d) **Regimentos Internos dos Tribunais e das Casas Legislativas**.

e) **Constituições e leis estaduais**.

INDO MAIS FUNDO!



O Prof. Gilmar Mendes aponta que **também podem ser objeto de ADI**⁷: i) os atos normativos editados por pessoas jurídicas de direito público (ex: uma resolução editada por Agência Reguladora), desde que fique configurado seu caráter autônomo; ii) outros atos do Poder Executivo com força normativa, como os pareceres da Consultoria-Geral da República, aprovados pelo Presidente; iii) Resolução do TSE; iv) Resoluções de tribunais que deferem reajuste de vencimentos.

Na ADI nº 3.202/RN, o STF declarou a **inconstitucionalidade de um ato administrativo** do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que concedia gratificações a servidores públicos. O STF examinou a constitucionalidade desse

³ ADI 293, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI 427, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 01.02.1991.

⁴ ADI 1.922, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 18.05.2007.

⁵ ADI 525, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 04.09.1991; ADI 529, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 04.09.1991.

⁶ Rp. 803, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 84/724.

⁷ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Editora Saraiva, 2011, pp. 1190-1192.

ato em virtude de ele ser dotado de **generalidade e abstração**, ou seja, ter caráter autônomo.

Na ADI nº 5104 / DF, o STF decidiu que **Resolução do TSE pode ser impugnada por ADI**, desde que, a pretexto de regulamentar dispositivos legais, assumam **caráter autônomo e inovador**.

Por outro lado, também é importante sabermos quais normas **não podem ser impugnadas** por meio de ADI:

a) **Normas constitucionais originárias**: Segundo o STF, as normas elaboradas pelo Poder Constituinte Originário não podem ser objeto de ADI.⁸ Nas palavras de Jorge Miranda, *"no interior da mesma Constituição originária, obra do mesmo poder constituinte formal, não divisamos como possam surgir normas inconstitucionais. Nem vemos como órgãos de fiscalização instituídos por esse poder seriam competentes para apreciar e não aplicar, com base na Constituição, qualquer de suas normas. É um princípio de identidade ou de não contradição que o impede"*.⁹

b) **Leis e atos normativos revogados ou cuja eficácia tenha se esgotado**: Como a ADI tem por objetivo expurgar a norma inválida do ordenamento jurídico, **não faz sentido a análise da ação** se a norma não mais integra o Direito vigente. Assim, temos o seguinte:

- Se a **lei já tiver sido revogada** no momento em que é proposta a ADI, o STF nem mesmo conhecerá da ação.

- Se a **lei for revogada após a impugnação** do ato via ADI, a ação restará prejudicada, total ou parcialmente, por falta de objeto.

(*) No STF, há precedentes em que, mesmo com a revogação da lei objeto de impugnação, ficou **afastada a prejudicialidade da ADI**. Para a Corte, a **fraude processual** (ADI 3232 e ADI 3306) e **singularidades do caso** (ADI 4426) permitem que se considere que não houve a perda do objeto da ADI, mesmo com a revogação da lei objeto de impugnação.

c) **Direito pré-constitucional**. As normas elaboradas na vigência de Constituições pretéritas (direito pré-constitucional) não podem ser examinadas mediante ADI. O direito pré-constitucional pode ser objeto apenas de um **juízo de recepção ou revogação**.

d) **Súmulas e súmulas vinculantes**. As súmulas não possuem caráter de atos normativos e, por isso, não podem ser objeto de controle concentrado. Isso vale, inclusive, para as súmulas vinculantes.

e) **Atos normativos secundários**. O STF não admite a inconstitucionalidade indireta ou reflexa. Se um ato normativo secundário (infralegal) violar a lei e, por via indireta, desobedecer a Constituição, será caso de **mera ilegalidade**. Assim, os atos meramente regulamentares não estão sujeitos ao controle por meio de ADI.

⁸ ADI-AgR 4.097/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Julgamento 08.10.2008.

⁹ MIRANDA, Jorge. *Manual de Direito Constitucional*, Coimbra, Coimbra Ed. 2001.



Legitimação ativa

A pergunta que fazemos, agora, é a seguinte: quem pode propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o STF?

A resposta está no art. 103, CF, que relaciona os **legitimados a propor ADI** perante o STF.

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- VI - o Procurador-Geral da República;
- VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

É fundamental que você memorize essa relação! Não há outro jeito! Algumas **observações**:

a) Um Deputado Federal ou Senador não tem competência para propor ADI perante o STF. É a **Mesa do Senado Federal** e a **Mesa da Câmara dos Deputados** que têm competência para tanto.

b) Não é qualquer partido político que possui legitimidade para propor ADI perante o STF. O partido político deve ter **representação no Congresso Nacional**, o que fica caracterizado quando há **pelo menos um representante** (Deputado Federal ou Senador) no Congresso Nacional.

Segundo o STF, a **aferição da legitimidade** do partido político para propor a ADI deve ser feita no **momento da propositura da ação**. Nesse sentido, caso haja perda superveniente de representação do partido no Congresso Nacional, isso não irá prejudicar a ADI.

Além disso, entende o STF que é suficiente, para a instauração do controle abstrato, a **decisão do presidente do partido**, não havendo necessidade de manifestação do diretório partidário.

c) Não é qualquer confederação sindical ou entidade de classe que pode propor ADI perante o STF. Para fazê-lo, elas precisam ser de **âmbito nacional** (uma entidade estadual ou municipal não poderá fazê-lo).

Destaca-se também que o STF **admite a instauração do controle abstrato por "associações de associações"**, ou seja, associações que congreguem apenas pessoas jurídicas. Ainda



sobre o tema, o STF entende que os sindicatos e as federações, mesmo tendo abrangência nacional, não têm legitimidade ativa para instaurar o controle abstrato, uma vez que a **legitimidade alcança somente as confederações sindicais**.¹⁰

d) O **rol de legitimados ativos** do art. 103, CF/88 **é taxativo**. Logo, não se pode estender a legitimidade para propor ADI ao Vice-Presidente e ao Vice-Governador, a menos que eles estejam exercendo a função do titular.

e) **Governador de estado afastado cautelarmente de suas funções** — por força do recebimento de denúncia por crime comum — **não tem legitimidade ativa** para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade¹¹.

Dentre todos os legitimados do art. 103, CF/88, **apenas dois necessitam de advogado** para a propositura da ação: i) **partido político** com representação no Congresso Nacional e ii) **confederação sindical** ou **entidade de classe de âmbito nacional**. Apesar disso, no curso do processo, eles poderão praticar todos os atos, sem necessidade de advogado.

Os outros legitimados (incisos I a VII) podem propor ADI **independentemente de advogado**. Pode-se dizer, assim, que eles possuem capacidade postulatória especial, podendo subscrever a peça inicial da ADI sem qualquer assistência advocatícia.

O STF diferencia os legitimados a propor ADI em dois grupos:

a) **Legitimados universais**: São aqueles que podem propor ADI sobre **qualquer matéria**. São eles: Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, partido político com representação no Congresso Nacional, Procurador-Geral da República e Conselho Federal da OAB.

b) **Legitimados especiais**. São aqueles que só podem propor ADI quando haja comprovado interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado. Em outras palavras, só poderão propor ADI quando houver **pertinência temática**. São eles o Governador de Estado e do DF, Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF e confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional.

Feitas todas essas considerações, fica bastante perceptível o quanto a CF/88 **ampliou o rol de legitimados** a propor ADI perante o STF. Até a CF/88, o Procurador-Geral da República era o único que poderia ingressar com ADI.

Vejamos a seguir um quadro-resumo com os legitimados do art. 103, CF:

¹⁰ Confederações sindicais são reuniões de, no mínimo, 3 Federações. Federações são reuniões de, no mínimo, 5 sindicatos.

¹¹ ADI 6728 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 30.4.2021.



Legitimados universais

- Presidente da República
- Procurador-Geral da República
- Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
- Conselho Federal da OAB
- Partido político com representação no Congresso Nacional

Legitimados especiais

- Governador de Estado e do DF
- Mesa de Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do DF
- Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional

Processo e Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

Petição Inicial e Princípio do Pedido

A Lei nº 9.868/99 é que **dispõe sobre o processo e o julgamento** da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Iremos, nesse tópico, tratar justamente disso, comentando sobre os aspectos mais relevantes trazidos pela Lei nº 9.868/99.

De início, é preciso saber que o Supremo Tribunal Federal (STF) não poderá, de ofício, dar início ao exercício da jurisdição constitucional; em outras palavras, a **jurisdição constitucional somente será exercida pelo STF através de provocação** por um dos legitimados a propor ADI (art. 103, CF). Aplica-se, portanto, o **princípio da inércia** da jurisdição.

Tudo começa com a petição inicial, que **deverá indicar**:

- a) o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações e;
- b) o pedido, com suas especificações.

Veja que o **interessado deverá indicar**, na petição inicial, o **pedido** (declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos de uma lei) e a **fundamentação jurídica do pedido** (a causa de pedir).

O STF está **vinculado ao pedido** feito pelo interessado, ou seja, somente irá examinar a constitucionalidade dos dispositivos indicados na petição inicial. Nesse sentido, se o pedido em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) se **limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal**, não poderá o STF apreciar a constitucionalidade material da lei ou ato normativo.¹²

¹² ADI 2182, Rel. Min. Marco Aurélio. 12.05.2010.



Cabe destacar que, em algumas oportunidades, o STF tem aplicado a técnica da “**declaração de inconstitucionalidade por arrastamento**”, que é uma **exceção ao princípio do pedido** (explicamos sobre isso no tópico 2, “d” dessa aula).

Embora esteja vinculado ao pedido, o **STF não se vincula à causa de pedir**. A Corte não está vinculada à fundamentação jurídica apresentada pelo proponente da ADI; o STF poderá decidir pela inconstitucionalidade de uma lei por um motivo totalmente diferente daquele indicado na petição inicial. Diz-se, por isso, que a ADI tem **causa de pedir aberta**.

Proposta a ADI, o **autor da ação não poderá dela desistir**; trata-se de uma ação indisponível. Isso porque o controle abstrato é **processo objetivo**, que tem como fim a defesa do ordenamento jurídico. Uma vez proposta a ação, dado o interesse público, o legitimado não pode impedir seu curso. Isso também vale para a medida cautelar em sede de ADI.

Apresentada a petição inicial, ela será distribuída a um Ministro do STF (Ministro Relator). Caso seja inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, ela será liminarmente **indeferida pelo relator**. Nesse caso, a ADI não será nem mesmo conhecida pelo STF.

Se a ADI for admitida, o **relator pedirá informações** aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Se a lei cuja constitucionalidade é arguida for uma lei federal, serão solicitadas informações ao Congresso Nacional. Se for uma lei estadual, o relator solicitará informações à Assembleia Legislativa do Estado do qual ela provém. Essas informações serão **prestadas no prazo de 30 (trinta dias)** contados do recebimento do pedido.

TOME NOTA!



A petição inicial poderá ser aditada? Ou seja, pode ser incluída alguma nova impugnação? Segundo a jurisprudência do STF, é possível o aditamento à inicial **somente** nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação (i) dispense a requisição de novas informações e manifestações; e (ii) não prejudique o cerne da ação¹³.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que **apenas a modificação substancial**, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de **conversão** de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se **imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual**. Desse modo, a hipótese de **mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente** (ADI 5.727/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 27.03.2019).

¹³ ADI 1926, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 20.04.2020.



Intervenção de Terceiros e "Amicus Curiae"

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é um **processo objetivo**, no qual inexistem partes e direitos subjetivos envolvidos. Em razão disso, **não se admite intervenção de terceiros** no processo de ADI.

No entanto, a Lei nº 9.868/99 admite a manifestação de outros órgãos e **entidades na condição de "amicus curiae"** ("amigo da corte"). Nesse sentido, dispõe o art. 7º, § 2º, que *"o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades"*.

O objetivo de se permitir a participação de *"amicus curiae"* no processo de uma ADI é **pluralizar o debate constitucional** e, ao mesmo tempo, dar maior **legitimidade democrática** às decisões do STF. É nesse sentido que o STF tem admitido, por exemplo, que ONGs atuem como *"amicus curiae"* em importantes casos levados à Corte. Destaque-se que também podem ser admitidos como *"amicus curiae"* **parlamentares e partidos políticos**.

A **decisão quanto à admissibilidade** ou não de *"amicus curiae"* cabe ao relator, que avalia **3 (três) requisitos**: i) relevância da matéria; ii) representatividade dos postulantes e; iii) pertinência temática (congruência entre a matéria objeto de discussão e os objetivos da entidade que pleiteia o ingresso como *"amicus curiae"*). O *"amicus curiae"* somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o **relator liberar o processo para pauta de julgamento**.¹⁴

O *"amicus curiae"*, em regra, **não pode recorrer** nos processos de controle de constitucionalidade. No RE nº 602.584, o STF deixou consignado que, **mesmo quando há o indeferimento da participação do amicus curiae no processo, não é cabível o recurso**. Pode-se dizer, portanto, que não será admitido recurso interposto por *amicus curiae*, nem mesmo quando o Ministro Relator indeferir a sua participação. O legislador expressamente **restringiu** a recorribilidade do *amicus curiae* às hipóteses de **oposição de embargos de declaração** e da **decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas**, conforme explicita o artigo 138 do Código de Processo Civil, ponderados os riscos e custos processuais.

É relevante destacarmos que, segundo o STF, o *"amicus curiae"* pode participar **em qualquer das ações do controle abstrato** de constitucionalidade (ADI, ADC e ADPF). Além disso, a Corte também **já admite** a participação de *"amicus curiae"* em procedimentos do **controle difuso** de constitucionalidade. O STF considera que é possível o *"ingresso de amicus curiae não apenas em processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade, mas também em outros feitos com perfil de transcendência subjetiva"*.¹⁵

Quando admitido em um processo de controle de constitucionalidade, o *"amicus curiae"* poderá colaborar mediante entrega de documentos, pareceres e, ainda, por meio de **sustentação oral**.

O art. 138 do Código de Processo Civil abre sim a possibilidade de oposição de embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral aos *amicus curiae*. Contudo, a

¹⁴ ADI 4071 AgR, Relator: Min. Menezes Direito, Julg: 22/04/2009

¹⁵ MS 32.033/DF. Relator Min. Gilmar Mendes.



jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de que mesmo essa espécie recursal **não cabe** ao *amicus curiae*. Veja:

JURISPRUDÊNCIA



A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que *amicus curiae* não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. (ADI 4233 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.11.23)

A jurisprudência do STF fixou-se no sentido de que as entidades que participam dos processos objetivos de controle de constitucionalidade na condição de *amici curiae*, ainda que aportem aos autos relevantes informações ou dados técnicos, não possuem a legitimidade recursal para opor embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (ADC 49 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.10.23)

Portanto, no entendimento do STF, o *amicus curiae* não tem legitimidade para interpor recursos nas espécies de ações do controle abstrato de constitucionalidade. O Regimento Interno do STF permite, apenas, que o Ministro Relator ouça a manifestação de terceiros interessados em relação à questão debatida no âmbito da repercussão geral.

Atuação do Advogado-Geral da União (AGU) e do Procurador-Geral da República (PGR)

O Advogado-Geral da União (AGU) e o Procurador-Geral da República (PGR) **deverão se manifestar** no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

O **Advogado-Geral da União**, no processo de ADI, atua, em regra, em **defesa da constitucionalidade** da norma impugnada, com base na competência que lhe é atribuída pelo art. 103, § 3º, da CF/88. No entanto, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que **o AGU não é obrigado a defender a constitucionalidade** da norma impugnada.

Sobre o tema, cabe destacar dois importantes precedentes do STF:

- A Corte entende que o Advogado-Geral da União **não está obrigado** a defender tese jurídica **se a Corte já tiver fixado o seu entendimento pela inconstitucionalidade da norma**.
- Na ADI nº 3916, o STF decidiu questão de ordem para fixar o entendimento de que o Advogado-Geral da União tem **autonomia para agir conforme sua convicção jurídica**, podendo deixar de defender a norma cuja constitucionalidade é arguida.¹⁶ Segundo a

¹⁶ ADI nº 3916. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento: 03.02.2010.



Corte, quando o interesse do autor da ação estiver **em consonância com interesse da União**, o AGU não precisa defender a constitucionalidade da norma.

O **Procurador-Geral da República**, por sua vez, atua como “fiscal da Constituição” (“*custos constitutionis*”), devendo **opinar com independência** para cumprir seu papel de defesa do ordenamento jurídico. Sua manifestação é imprescindível para o processo, sendo obrigatória sua participação opinando sobre a procedência ou improcedência da ação. Esse parecer, salienta-se, **não vincula o STF**.

A autonomia do Procurador-Geral da República **subsiste mesmo quando ele atuou previamente como autor da ação**, podendo ele opinar, inclusive, pela improcedência da mesma. Dessa maneira, é plenamente possível que, após propor uma ADI perante o STF, o Procurador-Geral da República opine por sua improcedência.

Medida cautelar em ADI

É possível que, no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), seja efetuado o **pedido de uma medida cautelar** a fim de se evitar que a demora na prestação jurisdicional traga danos aos interessados. Assim, uma vez **presentes os requisitos “*fumus boni juris*”** (razoabilidade, relevância e plausibilidade do pedido) e **“*periculum in mora*”** (perigo de haver danos causados pela demora da tramitação e do julgamento do processo), o **STF poderá conceder** uma medida cautelar em ADI.

Para a concessão de medida cautelar, é necessário que sejam **ouvidos, previamente, os órgãos ou autoridades** dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Todavia, em caso de **excepcional urgência**, o STF poderá deferir a cautelar independentemente da audiência desses órgãos/autoridades.

A medida cautelar é concedida por decisão da **maioria absoluta** dos membros do STF (seis votos), devendo estar presentes na sessão, pelo menos, **oito Ministros** (quórum de presença). No período de recesso, a medida cautelar poderá ser concedida pelo Presidente do Tribunal¹⁷, sujeita a referendo posterior do Tribunal Pleno.

Um detalhe interessante é que, tendo em vista a **relevância da matéria** e seu **significado especial para a ordem social e a segurança jurídica**, o relator poderá propor ao Plenário que **converta** o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito.

Mas quais são os efeitos da concessão de uma medida cautelar em ADI?

Os **efeitos da concessão** de medida cautelar são os seguintes:

- a) **Efeitos prospectivos (“*ex nunc*”)**: Em regra, os efeitos da concessão de medida cautelar não afetam o passado, ou seja, não irão desconstituir situações pretéritas. Todavia, **excepcionalmente**, o STF poderá conceder-lhe **efeitos retroativos (“*ex tunc*”)**. Ressalte-se que, caso o STF pretenda atribuir efeitos retroativos à concessão de medida cautelar, ele deverá fazê-lo expressamente; caso a sentença seja silente, os efeitos serão “*ex nunc*”.

¹⁷ Essa competência do Presidente do STF está previsto no art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF.



b) **Eficácia geral ("erga omnes")**: A concessão de medida cautelar é dotada de eficácia contra todos e **efeito vinculante** em relação aos **demaís** órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Observe que a decisão negativa da cautelar não produz efeitos *erga omnes* e vinculantes.

c) **Efeito repristinatório**: Quando o STF concede uma medida cautelar em ADI, a **norma impugnada ficará suspensa** até que ocorra o julgamento de mérito. Com a suspensão da norma impugnada, a **legislação anterior**, acaso existente, **torna-se aplicável**. É esse o efeito repristinatório. As normas revogadas pela lei ou ato normativo suspenso tornam-se novamente aplicáveis. É a volta dos "mortos-vivos"... rsrs.

Cabe destacar, porém, que o **STF poderá afastar o efeito repristinatório**. É que, segundo o art. 11, 2º, da Lei nº 9.868/99, *"a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário"*. Dessa forma, caso o **efeito repristinatório seja indesejado**, é possível que o STF o afaste, manifestando-se expressamente nesse sentido. O STF só poderá afastar o efeito repristinatório quando houver **pedido expresso do autor da ADI**.

O **início da produção de efeitos** pela medida cautelar se dá com a **publicação**, no Diário de Justiça da União, da **ata de julgamento** do pedido, ressalvadas as situações excepcionais expressamente reconhecidas pelo STF. Por ter efeito vinculante, a concessão de medida cautelar irá, automaticamente, **suspender o julgamento de todos os processos** que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo objeto da ação.

Quando o STF analisa uma medida cautelar em sede de ADI, ele não está se pronunciando em definitivo sobre o tema. Essa será uma decisão provisória; a decisão de mérito somente ocorrerá depois, mais à frente. Dessa maneira, o **indeferimento da medida cautelar não significa que foi reconhecida a constitucionalidade** da lei ou ato normativo impugnado. Percebe-se, dessa maneira, que o indeferimento de uma medida cautelar **não produz efeito vinculante**. Os outros Tribunais do Poder Judiciário terão ampla liberdade para decidir pela inconstitucionalidade da norma que foi impugnada no STF.

Imprescritibilidade

Por ser um processo objetivo e que tem como objeto a defesa da ordem jurídica, **não há prazo prescricional ou decadencial** para a propositura da ADI. Lembra-se apenas que o controle abstrato em sede de ADI só pode ter como objeto leis ou atos normativos expedidos **após a entrada em vigor da Constituição de 1988**. Além disso, as leis e atos normativos deverão estar em seu período de vigência para serem objeto da ação.

Deliberação

A decisão de mérito em ADI está sujeita a dois quóruns:

a) **Quórum de presença**: É necessário que estejam presentes na sessão pelo menos **8 (oito) Ministros** do STF. Sem esse "quórum" especial, não pode haver decisão deliberativa.



b) **Quórum de votação**: Em razão da cláusula de “reserva de plenário” (sobre a qual nós já estudamos), a proclamação da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma ou do dispositivo impugnado dependerá da manifestação de **pelo menos 6 (seis) Ministros** (maioria absoluta).

Caso não se alcance o número de 6 (seis votos), estando ausentes Ministros em número suficiente para influir no julgamento, esse será **suspenso para aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes**, até que se atinja o número necessário para a decisão num ou noutro sentido. O Presidente do STF não está obrigado a votar, devendo fazê-lo apenas quando assim quiser ou quando for necessário desempate, por terem 5 (cinco) Ministros votado no sentido da constitucionalidade da norma analisada e 5 (cinco) votado no sentido da inconstitucionalidade.

Natureza dúplice ou ambivalente

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) possui **natureza dúplice** (ou ambivalente), o que significa que a decisão de mérito proferida em ADI produz eficácia quando o pedido é concedido ou quando é negado. Se o STF considerar que a lei ou ato normativo é inconstitucional, a ADI será **julgada procedente**; por outro lado, caso o Tribunal entenda que a lei ou ato normativo é compatível com a Constituição, a ADI será **julgada improcedente**.

Efeitos da decisão

As **decisões de mérito** em ADI (decisões definitivas) têm os seguintes efeitos:

a) **Efeitos retroativos (“ex tunc”)**: A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo terá, em regra, **efeitos retroativos (“ex tunc”)**. Aplica-se, aqui, a **teoria da nulidade**, segundo a qual considera-se que a lei já “nasceu morta”. Em razão disso, os efeitos por ela produzidos são todos considerados inválidos.

Por essa ótica, a sentença que reconhece a inconstitucionalidade da norma, em sede de ADI, é **meramente declaratória** de uma situação que já existia: a nulidade da norma. Os atos praticados com base na lei ou ato normativo declarado inconstitucional podem, então, ser invalidados.

Existe a possibilidade de que o STF, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, proceda à **modulação dos efeitos temporais** da sentença. Assim, **excepcionalmente**, a decisão em sede de ADI poderá ter **efeitos “ex nunc”** ou mesmo poderá ter eficácia a partir de um **outro momento** fixado pela Corte.

A **manipulação dos efeitos temporais** da decisão pode ser **para o futuro** ou **para o passado**. Por exemplo, suponha que o STF declare a inconstitucionalidade de uma lei editada em 2005. Ao manipular os efeitos da decisão poderá dizer que essa lei é inconstitucional a partir de 2010 ou, ainda, que a lei será inconstitucional daqui a 2 anos.



INDO MAIS FUNDO!



É **cabível** o ajuizamento de **embargos declaratórios** com o objetivo de promover a modulação dos efeitos de decisão do STF no âmbito de ADI.

Para que os embargos declaratórios sejam acolhidos, todavia, exige-se que a **modulação dos efeitos** já tenha sido requerida na petição inicial.

b) **Eficácia "erga omnes"**: A decisão em sede de ADI terá eficácia contra todos, ou seja, **alcança indistintamente a todos**. Isso se deve ao fato de que a ADI é um **processo de caráter objetivo**, no qual inexistem partes; a ADI tem como finalidade tutelar a ordem constitucional (e não interesses subjetivos).

Cabe destacar que o STF poderá, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, **restringir os efeitos da decisão** em uma ADI, determinando que ela não alcançará a todos indistintamente, mas apenas a algumas pessoas. A Corte faz, desse modo, uma **manipulação de efeitos quanto aos atingidos**.

c) **Efeito vinculante**: A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em ADI terá efeito vinculante em relação aos **demais órgãos do Poder Judiciário** e à **Administração Pública** direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Observe que nos referimos "*aos demais órgãos do Poder Judiciário*", o que, portanto, **exclui o STF**, que **não estará vinculado** às decisões que ele próprio tomar em ADI. É perfeitamente possível, dessa maneira, que o STF mude a orientação firmada em julgados pretéritos. O efeito vinculante também **não alcança o Poder Legislativo**, que poderá editar nova lei de conteúdo idêntico ao da norma declarada inconstitucional pelo STF.

INDO MAIS FUNDO!



Há duas teorias a respeito do efeito vinculante das decisões no âmbito do controle abstrato: i) a teoria restritiva e; ii) a teoria extensiva (ou "teoria da transcendência dos motivos determinantes").

Para entendê-las melhor, é preciso que saibamos que uma sentença tem as seguintes partes (art. 489, Novo CPC): i) relatório; ii) fundamentos e; iii) dispositivo. No dispositivo da sentença é que o juiz irá resolver a questão que lhe foi submetida. Nos fundamentos, o juiz irá explicar o que o levou a tomar aquela decisão. Dentro dos fundamentos da decisão, há o que se chama de "*ratio*



decidendi" ("as razões de decidir") e "*obiter dictum*" ("o que foi dito de passagem")

Para a **teoria restritiva**, apenas a parte dispositiva terá efeito vinculante.

Para a **teoria extensiva** (ou "teoria da transcendência dos motivos determinantes"), além da parte dispositiva, uma **parte da fundamentação também terá efeito vinculante**, notadamente a "*ratio decidendi*".

Atualmente, o STF adota a teoria restritiva no controle concentrado de constitucionalidade. Não é aceita, portanto, a "**teoria da transcendência dos motivos determinantes**".

INDO MAIS FUNDO!



O Caso do Amianto (ADI 3406 e ADI 3470): controle incidental no âmbito do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade.

O amianto, também conhecido como asbesto, é uma substância largamente empregada na indústria, mas que traz **grandes problemas para a saúde**, tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores. A Lei federal nº 9.055/95, com o objetivo de estabelecer medidas de proteção para a saúde, **permitiu a utilização de apenas uma espécie de amianto**: a variante denominada de **crisotila**.

Várias leis estaduais, entretanto, estabeleceram **restrição mais grave** do que a lei federal, **proibindo a utilização de todas as espécies de amianto**. Foi o caso, por exemplo, da Lei nº 3.579/2001, editada pelo Estado do Rio de Janeiro, que foi questionada perante o STF por meio da ADI 3.406/RJ e da ADI 3470/RJ.

No julgamento dessas ADIs, pleiteava-se a **declaração de inconstitucionalidade da lei estadual** que proibia a utilização de todas as formas de amianto. Esse era o **pedido** dessas ADIs. Alegava-se que a restrição imposta pela lei estadual seria maior do que a imposta pela lei federal e que, em virtude disso, teria havido invasão da competência legislativa da União sobre o tema. Sabe-se, afinal, que, no âmbito da competência concorrente, as leis estaduais não podem contrariar as normas gerais editadas pela União.

Embora esse fosse um argumento bastante plausível, o STF concentrou-se na **análise incidental** do art. 2º, da Lei federal nº 9.055/95, que permitia a utilização do amianto crisotila. Para a Corte, essa norma sofreu um **processo de inconstitucionalização** em virtude da formação de um **consenso científico** em torno do **risco à saúde provocado por todas as espécies de amianto**, inclusive o amianto crisotila. Assim, embora o pedido nas ADI 3.406/RJ e da ADI 3470/RJ não tenha sido a declaração de inconstitucionalidade da Lei federal nº 9.055/95, foi exatamente isso o que decidiu o STF.



Perceba, portanto, que é possível que, no âmbito do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, o STF aprecie incidentalmente a constitucionalidade de uma lei. Foi o que ocorreu nas ADI 3406 e ADI 3470, que tinham como pedido a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual editada pelo Rio de Janeiro.

Incidentalmente, porém, o STF apreciou a constitucionalidade da Lei federal nº 9.055/95. Essa foi uma questão prejudicial, antecedente à resolução do mérito. Ao apreciar a Lei nº 9.055/95, o STF reconheceu que a utilização de qualquer espécie de amianto deve ser proibida no Brasil.

O que chama muito a nossa atenção é o fato de que o STF atribuiu eficácia *erga omnes* e efeito vinculante a essa declaração incidental de inconstitucionalidade, fugindo completamente à regra geral do controle incidental. Sabemos, afinal, que as decisões no controle incidental têm eficácia *inter partes* e efeito não vinculante.

Segundo a Corte, é inconstitucional a permissão do uso do amianto crisotila no Brasil, em virtude de ofensa à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88), ao direito à saúde (art. 196, CF/88) e à obrigação de o Estado reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Por consequência, as leis estaduais que proíbem o uso de todas as espécies de amianto são constitucionais.

Em nosso sentir, a atribuição de eficácia *erga omnes* e efeito vinculante ao controle incidental foi fruto de uma situação episódica e excepcional julgada pelo STF, não se podendo afirmar que a Corte alterou seu entendimento sobre o tema.

Também consideramos que, para esse caso específico, o STF aplicou a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”, justamente por atribuir efeito vinculante à *ratio decidendi*, e não apenas ao dispositivo. Explico melhor. No caso examinado, o dispositivo da sentença declarou a constitucionalidade da lei estadual que proibia a utilização de todas as formas de amianto; a *ratio decidendi* (“razão de decidir”), por sua vez, declarou a inconstitucionalidade da lei federal que permitia o uso do amianto crisotila. Pois bem. O STF atribuiu eficácia *erga omnes* e efeito vinculante a essa declaração de inconstitucionalidade da permissão de uso do amianto crisotila.

d) **Efeito repristinatório**: Quando uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional em sede de ADI, a legislação anterior (acaso existente) voltará a ser aplicável. Ressalte-se que o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada (objeto da ação) e também das normas por ela revogadas, evitando o efeito repristinatório (indesejado) da decisão de mérito. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o autor impugne tanto a norma revogadora quanto os atos por ela revogados.

A decisão de mérito em ADI é definitiva/irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios. Só para facilitar o entendimento: os embargos declaratórios são o recurso cabível para esclarecer uma decisão judicial em que há contradição, omissão ou obscuridade. Também



não cabe ação rescisória contra decisão proferida em sede de ADI. Explico: a ação rescisória é aplicável no Direito para impugnar ações judiciais transitadas em julgado.

Caso haja desrespeito à decisão tomada em ADI, o prejudicado poderá propor reclamação perante o STF, que determinará a anulação do ato administrativo ou a cassação da decisão judicial reclamada.

ESTA É DIFÍCIL!



A tramitação simultânea de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e de incidente de arguição de inconstitucionalidade em tribunal de segunda instância, ambos discutindo a validade do mesmo dispositivo legal, não configura a hipótese de cabimento da reclamação constitucional prevista no art. 102, I, I, da Constituição Federal (usurpação da competência). Isso porque os sistemas difuso e concentrado de controle de constitucionalidade podem coexistir.

Modulação dos efeitos temporais:

Como já dissemos, a decisão de mérito em ADI terá, em regra, efeitos *"ex tunc"*, retirando a norma inválida do ordenamento jurídico. A norma declarada inconstitucional em ADI será considerada inválida desde sua origem, com consequente restauração da vigência daquelas por ela revogadas (efeito repristinatório).

Entretanto, poderá o Supremo, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, em situações especiais, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dar efeitos prospectivos (*"ex nunc"*) à mesma, ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Camaçari - BA - 2024) A decisão que declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade poderá ser objeto de ação rescisória, no prazo decadencial de dois anos, iniciando a contagem do seu trânsito em julgado.

Comentários:



A decisão de mérito do STF no julgamento de ADI é definitiva e irrecorrível, possibilitando apenas a apresentação de embargos de declaração. No mesmo sentido, não há que se falar em apresentação de ação rescisória em face de julgamento de ADI. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) É admitido o aditamento da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para incluir impugnação a novos dispositivos legais a qualquer tempo, desde que a ação ainda não tenha sido incluída em pauta de julgamento.

Comentários:

A jurisprudência do STF é no sentido de que o aditamento à inicial somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação (i) dispense a requisição de novas informações e manifestações e (ii) não prejudique o cerne da ação. Questão errada.

(DPU – 2016) O defensor público-geral da União tem legitimidade constitucional para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade.

Comentários:

O Defensor Público-Geral da União não tem legitimidade para propor ADI e ADC. Questão errada.

(TJDFT – 2016) As decisões definitivas de mérito em ADI produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, do dispositivo e dos fundamentos determinantes, à administração e aos órgãos do Poder Judiciário.

Comentários:

O STF *não adota* a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”, mas sim a teoria restritiva, segundo a qual apenas a parte dispositiva tem efeitos vinculantes. Questão errada.

(TRF 5ª Região – 2015) Se o pedido da ADI se limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal, o STF ficará impedido de examinar a inconstitucionalidade material da lei.

Comentários:

O STF *não poderá* examinar a inconstitucionalidade material da lei caso o pedido da ADI tenha se limitado única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal. Questão correta.

(TRF 5ª Região – 2015) De acordo com o entendimento do STF, se, no curso de ADI proposta por partido político, este vier a perder sua representação no Congresso Nacional, referida ação deverá ser declarada prejudicada.

Comentários:

A aferição da legitimidade se dá no momento da propositura de ADI. Assim, a perda superveniente da legitimidade de partido político não prejudica o seguimento da ADI. Questão errada.

(TRF 5ª Região – 2015) A declaração de inconstitucionalidade proferida em ADI vincula o legislador, que fica impedido de promulgar lei de conteúdo idêntico ao do texto anteriormente censurado.

Comentários:



O legislador não está vinculado à declaração de inconstitucionalidade proferida em ADI. Questão errada.

(TRF 1ª Região – 2015) Segundo entendimento do STF, todos os legitimados para propor ADI possuem capacidade processual plena e podem subscrever a peça inicial da ação sem auxílio de advogado.

Comentários:

Há alguns legitimados que precisam de assistência advocatícia para propor ADI: i) *partido político* com representação no Congresso Nacional e ii) *confederação sindical* ou *entidade de classe de âmbito nacional*.

Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

Introdução

São várias as normas da Constituição Federal que possuem **eficácia limitada**, ou seja, que não são autoaplicáveis. Elas **dependem de regulamentação** para que produzam todos os seus efeitos, sob pena de não se concretizarem. A efetividade dessas normas depende diretamente da atuação regulamentadora do Poder Público.

Mas e se o Poder Público se mantiver inerte?

Nesse caso, é notório que há um desrespeito à Constituição, documento que foi elaborado para regular efetivamente a vida social. Haverá, então, uma verdadeira **omissão inconstitucional**, que põe em risco a própria força normativa da Constituição.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) foi criada pela Constituição Federal de 1988, com forte inspiração na Constituição portuguesa. Seu objetivo é justamente **garantir a efetividade das normas constitucionais**, **impedindo a inércia** do órgão encarregado de elaborar a norma regulamentadora de dispositivo constitucional não-autoaplicável. Cabe destacar que a **ADO não se restringe à omissão legislativa**; ela alcança, também, a omissão da Administração Pública em editar **atos administrativos** necessários à concretização de dispositivos constitucionais.

A ADO é, junto com o mandado de injunção, um importante **instrumento para combater as omissões inconstitucionais**. Todavia, o mandado de injunção é utilizado em um caso concreto; trata-se de ação que viabiliza o **controle incidental** de constitucionalidade. Por sua vez, a ADO visa impugnar a omissão constitucional “em tese”; nesse caso, trata-se de **controle abstrato** de constitucionalidade.

Em regra, tudo o que se aplica à ADI é aplicável também à ADO. Nos tópicos seguintes, ressaltaremos aqueles pontos em que as ações se distinguem.

Legitimados ativos

O entendimento doutrinário e jurisprudencial sempre foi o de que podem propor ADO **exatamente os mesmos legitimados a propor ADI** (art. 103, I a IX, CF/88). Com a edição da Lei nº 12.063/2009, que trata da ADO, essa regra passou a estar positivada.





Há uma **peculiaridade importante** na legitimação ativa da ADO. É que muitos dos **legitimados a propor essa ação podem ser responsáveis por uma omissão inconstitucional**. Como exemplo, o Presidente da República tem a iniciativa privativa (ou reservada) de projetos de lei sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais. Assim, uma omissão relacionada a um direito dos servidores será, muito provavelmente, imputada ao Presidente.

Por uma questão de lógica, **não faz sentido que a própria autoridade responsável pela omissão ingresse com uma ADO**. Seria amplamente contraditório admitir que isso ocorresse.

Legitimados Passivos

Os legitimados passivos da ADO são os **órgãos ou autoridades omissos**, que **deixaram de tomar as medidas necessárias** à implementação dos dispositivos constitucionais não-autoaplicáveis.

Deve-se observar, no caso concreto, a quem cabia a **iniciativa de lei**. Caso o **Poder Legislativo não disponha de iniciativa** sobre determinada matéria, **não poderá ser imputada a ele a omissão**. Assim, num caso em que a lei é de iniciativa privativa do Presidente da República e ele não apresenta o projeto de lei ao Legislativo, o requerido será o Chefe do Executivo (e não o Congresso Nacional).

Por outro lado, caso o **projeto de lei tenha sido apresentado** pela autoridade detentora da iniciativa reservada, a ela não mais poderá ser imputada a omissão. A edição da norma passará, nessa situação, a ser de responsabilidade do Poder Legislativo (e a esse Poder poderá ser imputada a omissão).



Objeto

A ADO tem por objeto a **omissão constitucional**, caracterizada pela inobservância da Carta Magna devido à **inércia do poder constituído** competente para promover sua implementação. A omissão deverá relacionar-se a normas constitucionais de **eficácia limitada** de caráter mandatório, cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público.

A ADO tem por finalidade, portanto, **promover a integridade do ordenamento jurídico**, fazendo cessar a ofensa à Constituição pela inércia dos poderes constituídos. Está relacionada à **omissão "em tese"**, sem qualquer relação a um caso concreto. O instrumento adequado para solucionar casos concretos, nos quais se visa assegurar direitos subjetivos, é o mandado de injunção.

Por meio de ADO, podem ser impugnadas **omissões de órgãos federais e estaduais** em face da CF/88. Também podem ser impugnadas omissões de órgãos do DF quanto às suas competências estaduais. Por outro lado, não podem ser impugnadas, via ADO, omissões de órgãos municipais ou omissões de órgãos do DF relativas às competências municipais.

A ADO pode ser utilizada para combater **omissões legislativas** e **omissões administrativas**. Assim, caberá a fiscalização da omissão constitucional derivada da falta de edição de **atos normativos primários** (por exemplo, leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias) **ou secundários** (por exemplo, decretos e instruções normativas).

Questão relevante diz respeito à **inércia nas fases de discussão e deliberação** do processo legislativo. Isso porque, com exceção do que ocorre no procedimento abreviado (art. 64, §§ 1º e 2º, da Constituição), não há determinação de prazo para a apreciação dos projetos de lei, o que resulta em frequente **falta de deliberação em um prazo razoável**. O STF, avaliando essa morosidade, vinha considerando que, uma vez desencadeado o processo legislativo, não haveria que se falar em omissão constitucional do legislador.

Entretanto, esse entendimento do STF foi superado. Passou-se a considerar que a **inércia na deliberação das Casas Legislativas pode ser objeto de ADO**. Nesse sentido, a Corte, em 09 de maio de 2007, julgou, por unanimidade, procedente a ADI 3.682/MT, ajuizada em razão da mora na elaboração da lei complementar prevista no art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Entendeu-se que **a inércia na deliberação também poderia configurar omissão passível de vir a ser reputada constitucional**, no caso de os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um **prazo razoável** sobre o projeto de lei em tramitação. No caso em questão, o lapso temporal de mais de dez anos desde a data da publicação da EC nº 15/96 foi considerado uma inércia constitucional.

A omissão impugnada por meio de ADO pode ser **total ou parcial**. Será uma omissão total quando o legislador não produz qualquer ato no sentido de atender à norma constitucional. Será uma omissão parcial quando há edição de um ato normativo que atende apenas parcialmente à Constituição.

Atuação do AGU e do PGR

Na **ADI**, é **obrigatória** a manifestação do Advogado-Geral da União (AGU) e do Procurador-Geral da República (PGR).



Na ADO, é um pouco diferente. O Procurador-Geral da República (PGR) deverá sempre se manifestar. É o que manda o art. 103, § 1º, segundo o qual "o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal".

A participação do Advogado-Geral da União (AGU), porém, não é obrigatória em ADO, uma vez que não há ato normativo a ser defendido. Há que se ressaltar, todavia, que o Ministro Relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União (AGU), que deverá ser encaminhada no prazo de 15 (quinze) dias.

Medida Cautelar em ADO

A Lei 9.868/1999 determina que, em caso de especial urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, desde que presentes à sessão de julgamento pelo menos 8 (oito ministros), poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

A medida cautelar poderá consistir em:

- a) Suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial.
- b) Suspensão de processos judiciais ou processos administrativos.
- c) Outra providência fixada pelo Tribunal.

Efeitos da decisão

O STF, ao declarar a inconstitucionalidade da omissão legislativa ou administrativa, não poderá, em respeito ao princípio da separação de poderes, editar a norma regulamentadora. É por isso que a doutrina considera que ainda são tímidos os efeitos da decisão que reconhece a procedência da ADO.

Temos 2 (duas) situações diferentes:

- a) Em caso de omissão de um dos Poderes do Estado: o STF dará ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias.
- b) Em caso de omissão imputável a órgão administrativo: o STF notificará o órgão para que adote as providências necessárias em 30 (trinta) dias a partir da ciência da decisão ou em outro prazo razoável a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido.

Na ADI nº 3.682, o STF estipulou o prazo de 18 (dezoito) meses para que o Congresso Nacional conferisse disciplina legislativa ao tema, contemplando as situações verificadas em virtude da omissão legislativa. Salienta-se, porém, que a própria Corte fez a ressalva de que não se tratava "de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de



um *parâmetro temporal razoável*". Essa solução foi uma inovação do Supremo, ao estabelecer prazo para superação do estado de inconstitucionalidade decorrente da omissão.

Destaca-se, porém, que apesar do caráter mandamental da ADI 3.862, ainda *prevalece no STF* a linha de jurisprudência que determina que o **Tribunal apenas declare a omissão** do Poder competente.

HORA DE PRATICAR!



(ITAIPU Binacional - 2024) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em noventa dias.

Comentários:

De fato, a declaração de inconstitucionalidade por omissão deve ser levada ao conhecimento do Poder competente para adoção das providências necessárias. No entanto, em se tratando de órgão administrativo, as providências devem ser adotadas em até **30 dias**. Questão errada.

(PC-SC – 2024) O objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) são omissões que violam a exequibilidade das normas constitucionais de eficácia limitada.

Comentários:

É exatamente isso: a omissão combatida por meio da ADO deverá relacionar-se a normas constitucionais de eficácia limitada de caráter mandatório, cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público. Questão correta.

(TJ-MG – 2015) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em sessenta dias.

Comentários:

Em caso de **omissão de um dos Poderes** do Estado, o STF **dará ciência** ao Poder competente para a adoção das providências necessárias.

Por outro lado, em caso de **omissão imputável a órgão administrativo**: o STF notificará o órgão para que adote as **providências necessárias em 30 (trinta) dias** a partir da ciência da decisão ou em **outro prazo razoável** a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Questão errada.

(TRF 5ª Região – 2015) Não é cabível medida cautelar em ADI por omissão.

Comentários:

É cabível medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO). Questão errada.



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENTIVA

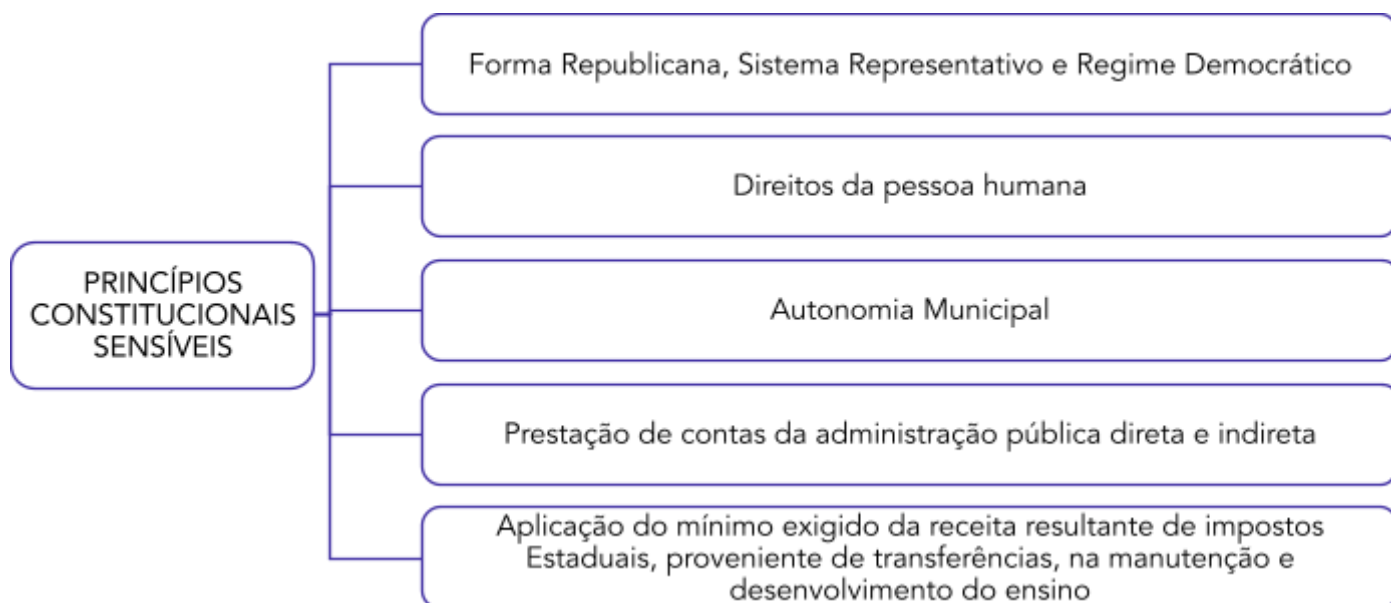
A ADI interventiva é um instrumento destinado a **proteger os princípios constitucionais sensíveis**. Esses **princípios estão arrolados no art. 34, VII**, da Carta Magna, contemplando: i) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; ii) direitos da pessoa humana; iii) autonomia municipal; iv) prestação de contas da Administração Pública direta e indireta e; v) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A ADI interventiva é uma das formas pelas quais se viabiliza a **intervenção federal** (nos Estados, DF ou municípios localizados em Territórios) e a **intervenção estadual** (nos Municípios). Afasta-se temporariamente, por meio da intervenção, a autonomia do ente federativo que a ela é submetido. Destaque-se o seguinte: a decretação da intervenção é sempre **competência do Chefe do Poder Executivo** (Presidente ou Governador), mesmo no caso de ADI interventiva.

A ADI interventiva federal é **proposta pelo Procurador-Geral da República** perante o STF diante de violação a um princípio constitucional sensível. Tem como **objetos**: i) lei ou ato normativo; ii) omissão ou incapacidade das autoridades locais para preservar os princípios constitucionais sensíveis; ou iii) ato governamental estadual que desrespeite os princípios sensíveis.¹

Caso a ADI interventiva seja julgada procedente pelo STF, será **requisitada a intervenção federal** ao Presidente da República. O Presidente **deverá**, então, promover a intervenção federal; não poderá ele descumprir a ordem do STF.

A decretação de intervenção federal é realizada **mediante decreto**, que irá se limitar a **suspender a execução** do ato impugnado: é o que a doutrina chama de **intervenção branda**. Caso essa medida não seja suficiente para restaurar a normalidade, o Presidente **nomeará interventor** e **afastará as autoridades responsáveis dos seus cargos**. É a intervenção efetiva.



¹ LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 15ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 346-347.



Por sua vez, a **ADI interventiva estadual** é **proposta pelo Procurador-Geral de Justiça** perante o Tribunal de Justiça (TJ). Uma vez provida a representação, o **Governador** decretará a intervenção estadual no Município. Destaque-se, ainda, que a decisão do TJ que negar provimento à representação do Procurador-Geral de Justiça **não poderá ser objeto de recurso extraordinário ao STF**. Isso porque essa decisão não é jurídica, possuindo, ao contrário, **natureza político-administrativa**.

JURISPRUDÊNCIA



Súmula 614 - STF: Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de Lei Municipal.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-RJ – 2023) Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de Lei Municipal.

Comentários:

A questão vai ao encontro do entendimento sumulado pelo STF no enunciado nº 614. Questão correta.

(SEFAZ-PE – 2014) A representação interventiva, prevista na Constituição Federal, tem como parâmetro de controle os princípios constitucionais sensíveis.

Comentários:

É isso mesmo. A representação interventiva é apresentada pelo Procurador-Geral da República (PGR), a fim de proteger os princípios constitucionais sensíveis. Questão correta.

(SEFAZ-PE – 2014) A representação interventiva, prevista na Constituição Federal, tem como legitimados ativos o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União e, como legitimado passivo, o Estado-membro.

Comentários:

Apenas o Procurador-Geral da República é que poderá apresentar a representação interventiva. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

Introdução

A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) é importante instrumento do controle abstrato de constitucionalidade. Surgiu no ordenamento jurídico com a **promulgação da EC nº 03/1993**. Posteriormente, ela foi objeto da **EC nº 45/2004, que equiparou o rol de legitimados** da ADC e da ADI.

Na ADC, o autor busca que o STF se pronuncie sobre lei ou ato normativo que venha gerando **dissenso entre juízes e demais tribunais**. Não há que se cogitar de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) caso não exista um **estado de incerteza acerca da legitimidade da lei**. Sabe-se que as leis gozam de presunção de constitucionalidade, a qual, todavia, pode ser afastada pelo Poder Judiciário. Por meio da ADC, busca-se transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta.

Com isso, ganha-se segurança jurídica, uma vez que a decisão do STF, no âmbito de ADC, **vinculará** os **demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal.

Há uma enorme semelhança com a ADI. Por isso, apesar de tratarmos do tema de forma abrangente, nosso foco principal serão as diferenças entre a ADC e a ADI.

Legitimados Ativos

A EC nº 45/2004 **ampliou o rol de legitimados** a propor Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) perante o STF. Com isso, os legitimados ativos a propor ADC passaram a ser **exatamente os mesmos da ADI**.

Segundo o art. 103, CF/88, **podem propor a ADI e a ADC**: i) Presidente da República; ii) Mesa do Senado Federal; iii) Mesa da Câmara dos Deputados; iv) Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF; v) o Governador de Estado ou do DF, vi) Procurador-Geral da República; vii) Conselho Federal da OAB; viii) partido político com representação no Congresso Nacional e; ix) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Objeto

A ADC tem como objeto **apenas** as **leis e atos normativos federais**. É diferente da ADI, que também se estende às normas estaduais. A ADC, portanto, tem um objeto mais restrito (limitado) do que o da ADI. Leis e atos normativos **estaduais, municipais e distritais** não estão sujeitos, em qualquer hipótese, à ADC.



Para que a ADC possa ser ajuizada, é necessário que haja **controvérsia judicial** que esteja **pondo em risco a presunção de constitucionalidade** da norma impugnada. Essa controvérsia tanto poderá se dar pela afirmação da inconstitucionalidade da lei em diversos órgãos do Poder Judiciário quanto pela ocorrência de pronunciamentos contraditórios de órgãos jurisdicionais diversos acerca da constitucionalidade da norma.

Nesse sentido, o STF considera que a ADC *"não é o meio adequado para dirimir qualquer dúvida em torno da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, mas somente para corrigir uma situação particularmente grave de incerteza, suscetível de desencadear conflitos e de afetar, pelas suas proporções, a tranquilidade geral"* (STF, Pleno, ADC 1-1/DF, 05.11.1993).

A **existência de controvérsia judicial relevante** é, assim, requisito essencial para que a ADC seja conhecida pelo STF. Isso deverá ser demonstrado logo na **petição inicial**, devendo ser indicada a existência de ações em andamento em juízos ou tribunais em que a constitucionalidade da lei esteja sendo impugnada.

É importante salientar que, embora as decisões judiciais possam ser provocadas pelo debate doutrinário, a **mera controvérsia doutrinária não é suficiente** para gerar estado de incerteza apto a legitimar a propositura da ADC. A controvérsia **deve ser "judicial"**.

Segundo o STF, é possível que exista "controvérsia judicial relevante" **mesmo que a lei tenha pouco tempo de vigência**. A caracterização de uma "controvérsia judicial relevante" é feita mediante um critério qualitativo (e não quantitativo!). Não é necessário que haja muitas decisões contrariando a lei. Basta que existam algumas poucas decisões julgando a lei ou ato normativo inconstitucional para que seja preenchido o requisito da "controvérsia judicial relevante".¹

FIQUE ATENTO!



Na **ADI**, não há necessidade de que seja demonstrada a existência de controvérsia judicial relevante. É possível, portanto, que seja proposta ADI **tão logo uma lei seja publicada**.

Em um mesmo processo de controle concentrado submetido ao STF, é possível que haja **cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC**.² Por exemplo, pode ser ajuizada ADI no STF com um pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. XX e, ao mesmo tempo, pleiteando a declaração de constitucionalidade dos arts. ZZ e YY.

A cumulação de pedidos em uma mesma ação de controle concentrado, segundo o STF, permitiria o **enfrentamento judicial coerente, célere e eficiente** de questões minimamente

¹ ADI 5316 / DF. Rel. Min. Luiz Fux. 21.05.2015

² ADI 5316 / DF. Rel. Min. Luiz Fux. 21.05.2015



relacionadas entre elas. A eventual rejeição a esse procedimento implicaria, muito provavelmente, na propositura de nova demanda com pedido e fundamentação idênticos.

Não-atuação do AGU

Não há participação do Advogado-Geral da União (AGU) no processo de ADC. Entende o STF que, uma vez que o autor **busca a preservação da constitucionalidade** do ato, não é necessário que o AGU exerça papel de defensor da mesma, já que a norma não está sendo “atacada”, mas “defendida” por meio da ação.

Reforçando esse entendimento, cabe destacar que o art. 103, § 3º, CF/88 estabelece que o AGU somente será citado quando o **STF apreciar a inconstitucionalidade** de uma norma.

O **Procurador-Geral da República (PGR)**, por sua vez, irá **obrigatoriamente** se manifestar no âmbito de ADC.

Medida cautelar em ADC

Da mesma forma que na ADI, o STF poderá, em sede de ADC, deferir pedido de medida cautelar, por decisão da **maioria absoluta** dos seus membros.

A medida cautelar em ADC consistirá na determinação de que os juízes e tribunais **suspendam o julgamento dos processos** que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação **até que esta seja julgada em definitivo pelo STF**.

Destaca-se que, da mesma forma que a cautelar em ADI, tem **eficácia “erga omnes” e efeitos vinculante e “ex nunc”**. Entretanto, diferentemente do que ocorre na ADI, a lei determina que uma vez concedida a cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, **devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de perda de sua eficácia**. Assim, há um prazo limite para a eficácia da cautelar.

Apesar da disposição legal, **o STF não tem aplicado** essa regra na prática. O Pretório Excelso tem reconhecido a eficácia da cautelar concedida em sede de ADC mesmo após o esgotamento desse prazo.

Impossibilidade de desistência

Assim como ocorre na ADI e na ADO, **não é admissível a desistência** da ADC já proposta (art. 16, Lei 9.868/99).

Intervenção de terceiros e “amicus curiae”

De modo semelhante ao que ocorre na ADI e na ADO, **não é admitida a intervenção de terceiros** na ADC (art. 16, Lei 9.868/99). É, contudo, **admitida a figura do “amicus curiae”**.



Efeitos da decisão

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão **eficácia contra todos** ("*erga omnes*") e **efeito vinculante**, relativamente aos **demaís órgãos do Poder Judiciário e à administração pública** direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

A ADC é uma ação de **natureza dúplice** (ou ambivalente). Se ela for julgada **procedente**, será declarada a **constitucionalidade** da norma; por outro lado, se for julgada **improcedente**, a norma será declarada **inconstitucional**. A decisão, em sede de ADC, produz **efeitos retroativos** ("*ex tunc*"). Quando houver a declaração de inconstitucionalidade da norma, é possível a modulação dos efeitos temporais da sentença.

A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ADC **é irrecorrível**, **ressalvada** a interposição de embargos declaratórios. Além disso, a decisão em ADC **não pode ser objeto de ação rescisória**.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Pedido	Constitucionalidade
Objeto	Leis e atos normativos federais
Legitimados	Art. 103, I a IX, CF
Efeito da decisão	Em regra, " <i>erga omnes</i> ", vinculante e " <i>ex tunc</i> ".
Julgada procedente a ação	A norma é considerada constitucional
Modulação dos efeitos temporais da decisão	Sim
Desistência da ação ou ação rescisória	Não
"Amicus curiae"	Sim
Votação	Presença de no mínimo 8 Ministros, decisão tomada pela votação uniforme de pelo menos 6 Ministros
Prazo prescricional ou decadencial	Não

HORA DE PRATICAR!



(TJ-RJ – 2023) Cabe ação declaratória de constitucionalidade de lei estadual derivada da sua competência legislativa municipal.

Comentários:



Vale lembrar que a ação declaratória de constitucionalidade, por definição, se aplica em face de leis e atos normativos federais. Ademais, não há que se falar em lei estadual derivada da sua competência legislativa municipal, mas sim em lei distrital, nesses casos. O Distrito Federal é o ente federativo que agrupa competências estaduais e municipais ao mesmo tempo. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

Introdução

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) foi instituída pelo **texto original** da Constituição Federal de 1988; trata-se, portanto, de **obra do Poder Constituinte Originário**. A CF/88 trata da ADPF nos seguintes termos:

Art. 102 (...)

§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

Observa-se que a norma instituída pela CF/88 para tratar da ADPF é de **eficácia limitada**. Assim, era necessária uma lei regulamentadora para tratar dessa ação constitucional. Exatamente com essa finalidade é que foi editada a Lei nº 9.882/99. A partir dela, **passou a ser possível a utilização da ADPF**; até então, embora houvesse previsão constitucional, essa ação não poderia ser utilizada.

JURISPRUDÊNCIA



É constitucional a Lei nº 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. [ADI 2.231, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 22-5-2023, P, DJE de 15-6-2023]

Antes de falarmos sobre as características da ADPF, é importante entendermos bem o significado da sua denominação. Afinal, o que é descumprimento de preceito fundamental?

O termo “descumprimento” tem um caráter bem mais amplo que o de “*inconstitucionalidade*”. Isso porque **abrange todos os comportamentos** ofensivos à Constituição, ou seja, **atos normativos e atos não-normativos**, dentre os quais os atos administrativos.

Já os **preceitos fundamentais** são aqueles que merecem maior proteção da Constituição, por serem **normas consideradas essenciais**, imprescindíveis ao ordenamento jurídico. A expressão “preceito” é mais genérica que “princípio”, uma vez que engloba não apenas os últimos, mas também todas as regras qualificadas como fundamentais. Engloba, também, as normas constitucionais implícitas fundamentais, juntamente com as expressas.



É importante destacar que o entendimento jurisprudencial é o de que **cabe ao STF identificar quais normas devem ser consideradas preceitos fundamentais** decorrentes da Constituição Federal para fim de conhecimento de ADPF ajuizada perante a Corte.¹ O STF já se manifestou reconhecendo que **são preceitos fundamentais**: i) os direitos e garantias individuais; ii) as cláusulas pétreas; iii) os princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII); iv) o direito à saúde e; v) o direito ao meio ambiente.

FIQUE ATENTO!



Na ADI e ADC, todas as normas constitucionais são parâmetro para o controle de constitucionalidade. Na **ADPF**, o **parâmetro de controle é mais restrito**, pois nem todas as normas constitucionais se enquadram como preceitos fundamentais.

Legitimação Ativa

Podem propor ADPF os **mesmos legitimados ativos da ADI, da ADO e da ADC**, arrolados no art. 103, I a IX, da Constituição de 1988. No texto original da Lei nº 9.882/99, havia previsão para que qualquer pessoa lesada ou ameaçada de lesão fosse legitimada a propor ADPF. Esse dispositivo, todavia, foi **vetado pelo Presidente da República**.

Objeto

A ADPF surgiu para **suprir uma lacuna do controle concentrado** de constitucionalidade. É que, até a sua criação, **não era possível** que o STF efetuasse o controle de constitucionalidade das **leis e atos normativos municipais**, dos **atos administrativos** e do **direito pré-constitucional**. Nesse sentido, lembre-se que, por meio de ADI, somente é possível realizar o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos federais e estaduais; por meio de ADC, somente se controla a constitucionalidade de leis e atos normativos federais.

O Prof. Gilmar Mendes aponta **4 (quatro) mudanças** no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, trazidas pela ADPF:²

- a) A ADPF permite a **antecipação de decisões sobre questões constitucionais relevantes**, evitando que elas venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da *"interpretação autêntica"* do Supremo Tribunal Federal.

¹ ADPF nº 01, Rel. Min. Néri da Silveira. Julgamento: 03/02/2000.

² MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Editora Saraiva, 2011, pp. 1124-1125.



b) A ADPF poderá ser utilizada para (de forma definitiva e com eficácia geral) solucionar controvérsia relevante sobre a **legitimidade do direito ordinário pré-constitucional** em face da nova Constituição que, até o momento, só poderia ser veiculada mediante a utilização do recurso extraordinário.

c) Em razão da eficácia "*erga omnes*" e "*efeito vinculante*" que possuem, as decisões proferidas pelo STF, em sede de ADPF, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre a **legitimidade ou a ilegitimidade de atos** de teor idêntico, **editados pelas diversas entidades municipais**.

d) A ADPF pode oferecer respostas adequadas para dois problemas básicos do controle de constitucionalidade no Brasil: o **controle da omissão inconstitucional** e a **ação declaratória nos planos estadual e municipal**.

A ADPF tem **caráter subsidiário**, ou seja, **não será admitida** arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-se, portanto, de **ação de caráter residual**: não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Esse é o **princípio da subsidiariedade**.

FIQUE ATENTO!



O caráter subsidiário da ADPF deve ser interpretado **apenas dentro do contexto das ações de controle concentrado**. Dessa forma, a possibilidade de enfrentamento de uma questão por meio de recurso extraordinário **não exclui** a admissibilidade de ADPF.

Além disso, se a controvérsia existente na ADPF aborda questão constitucional relevante e que mereça uniformização em âmbito nacional, ela pode ser ajuizada, ainda que haja ADI perante tribunal de justiça estadual tratando do mesmo assunto.

Sendo a ADPF uma ação subsidiária (residual), os **atos normativos federais, estaduais e distritais** (editados no uso das competências estaduais do DF) **pós-constitucionais** não poderão ser objeto de ADPF, já que podem ser impugnados via ADI. Também **não cabe ADPF** para **declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal pós-constitucional**, uma vez que tais atos podem ser objeto de ADC.

Percebe-se, dessa forma, que a ADPF **completa o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade**: as questões que não puderem ser apreciadas por meio de ADI, ADO e ADC poderão ser submetidas a exame por meio de ADPF.

Mas exatamente quais atos podem ser objeto de ADPF?

A doutrina majoritária reconhece a existência de **2 (duas) modalidades** distintas de ADPF:



a) **arguição autônoma**: tem como objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de **ato do Poder Público**.

Poderão ser objeto de ADPF autônoma: atos administrativos, atos normativos (primários ou secundários) e até mesmo atos judiciais.

São duas as modalidades de ADPF autônoma: **preventiva** (busca evitar lesão a preceito fundamental) e **repressiva** (objetiva reparar lesão a preceito fundamental).

b) **arguição incidental**: é cabível contra **ato normativo** primário ou secundário (leis ou atos normativos federais, estaduais, ou municipais, incluídos os anteriores à Constituição).

Exige-se a demonstração da **relevância de controvérsia judicial** sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.

A ADPF é cabível diante de:

a) **Direito pré-constitucional**: A ADI e a ADC são ações que podem ser usadas apenas para examinar a constitucionalidade de leis ou atos normativos pós-constitucionais. O controle abstrato de **leis ou atos normativos anteriores à Constituição** deve ser feito mediante ADPF. Como exemplo, citamos a ADPF nº 54, na qual se discutiu sobre a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Na ocasião, foram examinados alguns dispositivos do Código Penal (norma pré-constitucional) à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

b) **Direito municipal em relação à Constituição Federal**: As **leis e atos normativos municipais** não podem ser objeto de ADI face à Constituição Federal, tampouco de ADC. Assim, o exame em abstrato do direito municipal em face da CF/88 deverá ser feito por meio de ADPF.

No que se refere à apreciação de **atos normativos municipais**, é importante destacar que o STF entende que não é necessária a apreciação, pela Corte, do direito de todos os municípios. Nos casos relevantes, **bastará que se decida uma questão-padrão com força vinculante**. Isso porque o efeito vinculante da decisão da Corte alcança, também, os fundamentos determinantes da decisão, o que permite sua aplicação a toda e qualquer lei municipal de idêntico teor.

c) **Interpretações judiciais violadoras de preceitos fundamentais**: Uma decisão judicial poderá adotar interpretação que contém violação a um preceito fundamental, o que dará ensejo à propositura de ADPF. Um exemplo disso foi a ADPF nº 101, na qual o STF julgou inconstitucionais as interpretações judiciais que permitiram a importação de pneus usados, as quais violaram o direito ao meio ambiente.

d) **Direito pós-constitucional já revogado ou de efeitos exauridos**.

Por outro lado, entende o STF que **a ADPF não alcança os atos políticos**, já que estes não são passíveis de impugnação judicial quando praticados dentro das hipóteses definidas pela Constituição, sob pena de ofensa à separação dos Poderes. Exemplo: **não cabe ADPF contra veto do chefe do Executivo** a projeto de lei.



Além disso, o Pretório Excelso entende que os enunciados das súmulas do STF também não podem ser objeto de ADPF. Tais enunciados são a síntese de orientações reiteradamente assentadas pela Corte, cuja revisão deve ocorrer de forma gradual pelo próprio STF.

No julgamento da ADPF 686 (Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 19.10.2021), o STF mencionou alguns requisitos que devem ser observados na petição inicial da ação:

Incumbe ao autor da arguição de descumprimento formular pedido certo e determinado, além de (i) apontar os preceitos fundamentais que reputa violados; (ii) indicar os atos questionados; (iii) instruir o pedido com as provas da violação do preceito fundamental; e (iv) definir o pedido, com todas as suas especificações (Lei nº 9.882/99, art. 3º, I a IV). Não cabe ao Estado-Juiz, diante de pedido formulado de maneira ambígua, sub-rogar-se no papel reservado ao autor da demanda para, atuando como verdadeiro substituto processual, eleger qual será o provimento judicial mais adequado aos interesses do requerente. Revela-se inócua e desprovida de utilidade e de necessidade a provocação da atuação jurisdicional do Estado objetivando, única e exclusivamente, o reconhecimento de que autoridades públicas estão sujeitas à ordem constitucional. Patente a ausência de interesse de agir do autor, uma vez inexistente, à luz do constitucionalismo contemporâneo, qualquer controvérsia em torno do reconhecimento da supremacia constitucional como postulado sobre o qual se assenta a validade de todos os atos estatais.

Logo, uma petição inicial de ADPF que não identifica com precisão os atos impugnados, sem provas que comprovam a violação de preceitos fundamentais e que não esclarece o teor da medida judicial pretendida é considerada inepta.

Medida liminar

Determina a Lei 9.882/99 que o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, *ad referendum* do Tribunal Pleno.

Em ADPF incidental, a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada. Já em ADPF autônoma, a liminar suspende o ato do Poder Público que fere o preceito fundamental.

“Amicus Curiae”

O art. 6º, § 2º, da Lei 9.882/99 determina que “*poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo*”. Mesmo assim, como esse dispositivo não regula de forma mais detalhada o instituto do “amicus



curiae", o STF³ tem aplicado por analogia, nas ADPF, o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, que dispõe que o **relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades**.

Nesse sentido, fica a critério do relator, caso entenda oportuno, o deferimento do pedido de "*amicus curiae*". Destaca-se, porém, que embora o § 2º do art. 6º da Lei 9.882/99 fale, genericamente, em "interessados", será sempre imprescindível a **presença do requisito da representatividade**, sob pena de se abrir espaço para a discussão de situações de caráter individual, incompatível com o caráter abstrato das arguições de descumprimento de preceito fundamental.

Princípio da Fungibilidade

A ADI e a ADPF são consideradas **ações fungíveis**, o que significa que uma pode ser substituída pela outra. Em razão disso, uma ADPF ajuizada perante o STF **poderá ser conhecida como ADI**. Da mesma forma, uma **ADI poderá ser conhecida como ADPF**.

Nesse sentido, entende o STF que *"é lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela."*⁴

A fungibilidade é princípio que foi concebido **para se evitar prejuízos às partes quando há dúvidas objetivas** sobre qual é o meio processual adequado. Por isso, o STF fixou alguns **parâmetros** para que ADPF seja conhecida como ADI, e vice-versa⁵. São eles:

a) **dúvida razoável sobre o caráter autônomo de atos infralegais**: O autor propõe ADPF acreditando que o ato não tem caráter autônomo. Porém, trata-se de "caso polêmico", em que há uma "dúvida razoável". Entendendo o STF que se trata de ato normativo autônomo, a ADPF será recebida como ADI.

(*) Para o STF, se houver um "erro grosseiro" na escolha do instrumento processual, a ADPF não poderá ser conhecida como ADI.

b) **alteração superveniente de norma constitucional utilizada como parâmetro de controle**.

Efeitos da Decisão

Reza a Lei 9.882/99 que a decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se **presentes na sessão pelo menos 2/3 (dois terços) dos Ministros** (oito Ministros). Para a decisão, são necessários os **votos da maioria absoluta** dos Ministros (seis votos), com base na cláusula de reserva de plenário.

A lei determina, ainda, que a decisão proferida em ADPF terá **eficácia contra todos ("erga omnes")** e **efeitos "ex tunc" e vinculante** relativamente aos demais órgãos do Poder Público. A decisão em sede de ADPF **é irrecorrível** e **não está sujeita a ação rescisória**.

³ ADPF 205/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento 25.03.2011, publicação 31.03.2011.

⁴ ADI 4.180-MC. Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 10.03.2010.

⁵ ADPF 314/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. 11.12.2014.



Caso a ADPF tenha por objeto direito pré-constitucional, a decisão do STF reconhecerá a **recepção ou a revogação** da lei ou do ato normativo impugnado, tendo como fundamento a compatibilidade, ou não, com a CF/88.

Ao contrário das decisões proferidas em ADI e ADC, que só produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento no Diário da Justiça, a **decisão de mérito em ADPF produz efeitos imediatos**, independentemente da publicação do acórdão. Assim, dispõe a lei que "o presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente."

Finalmente, da mesma forma que ocorre na ADI, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de ADPF, tendo em vista razões de **segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, o STF poderá, por **maioria de 2/3 (dois terços)** de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha efeito a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Trata-se da **modulação temporal** da declaração da inconstitucionalidade.

Celebração de acordo em sede de ADPF

A **inflação galopante** foi um problema grave enfrentado pelo Brasil em seu passado recente. O Governo buscou enfrentá-lo por meio de **sucessivos planos econômicos** (Planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor II), os quais foram todos fracassados. Somente o Plano Real é que foi capaz de solucionar essa grande mazela que impedia a sociedade brasileira de se desenvolver.

No período desses planos econômicos fracassados (Cruzado, Bresser, Verão e Collor II), muitos poupadores/investidores sofreram prejuízos em virtude dos chamados "**expurgos inflacionários**" (atualização indevida dos valores depositados em cadernetas de poupança). A consequência foram **milhares de processos judiciais** pleiteando o pagamento da diferença de valores.

O Poder Judiciário vinha se manifestando favoravelmente aos poupadores e, por isso, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) **ajuizou ADPF** perante o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a suspensão de decisões judiciais que tivessem como objeto a reposição dos "**expurgos inflacionários**". Após muitos anos de tramitação dessa ADPF, a **CONSIF celebrou um acordo com as associações** de defesa do consumidor e associações de poupadores. Os bancos se comprometeram a pagar os poupadores segundo condições e cronograma estabelecidos no acordo; como contrapartida, os poupadores devem desistir das ações individuais propostas contra as instituições financeiras. O STF se limitou a fazer a homologação desse acordo.

Com base nesse caso específico da ADPF 165⁶, pode-se afirmar o seguinte:

- a) **É admitida a celebração de acordo em sede de ADPF**, desde que fique demonstrada a existência de conflito intersubjetivo implícito, que comporta uma solução amigável pelas partes.
- b) O STF será responsável pela **homologação de acordo** em sede de ADPF, **mas sem cancelar nenhuma das interpretações** defendidas pelos envolvidos no conflito

⁶ ADPF 165/DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 01.03.2018.



intersubjetivo. Em outras palavras, o STF não disse quem teria razão: os bancos ou os poupadores.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

Pedido	Constitucionalidade ou Inconstitucionalidade
Objeto	Leis e atos normativos federais, estaduais e municipais
Legitimados	Art. 103, I a IX, CF
Efeito da decisão	Em regra, " <i>erga omnes</i> ", vinculante e " <i>ex tunc</i> "
Julgada procedente a ação	Depende do pedido
Modulação dos efeitos temporais da decisão	Sim
Desistência da ação ou ação rescisória	Não
"Amicus curiae"	Sim
Votação	Presentes na sessão pelo menos 8 Ministros, a decisão será tomada pela votação uniforme de pelo menos 6 deles
Prazo prescricional ou decadencial	Não
Ação rescisória da decisão	Não

HORA DE PRATICAR!



(PC-PE – 2024) A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) pode ser proposta por entidade voltada à defesa de direitos difusos e coletivos, desde que constituída há mais de um ano.

Comentários:

Os legitimados para propositura de ADPF são os mesmos daqueles previstos no art. 103 da CF/88 para o ajuizamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidades e Ações Declaratórias de Constitucionalidade. Naquele dispositivo constitucional não há previsão para que entidade voltada à defesa de direitos difusos e coletivos ajuíze tais ações. Questão errada.

(Pref. Camaçari - BA – 2024) A existência de outros meios capazes de sanar a lesividade não inviabiliza o cabimento da ADPF.

Comentários:

A ADPF é uma ação subsidiária. Ou seja, não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-se,



portanto, de ação de caráter residual: não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Questão errada.

(TJDFT – 2016) Se a controvérsia constitucional recair sobre lei pré-constitucional estadual, é vedada a utilização da ADPF.

Comentários:

A ADPF pode ter como objetivo o direito pré-constitucional, inclusive normas estaduais. Questão errada.

(TCE-PR – 2016) O potencial cabimento de recurso extraordinário afasta o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Comentários:

O potencial cabimento de recurso extraordinário não afasta o cabimento de ADPF. Isso porque o princípio da subsidiariedade somente se aplica no contexto das ações de controle concentrado. Questão errada.



CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DO DIREITO ESTADUAL E MUNICIPAL

A Constituição Federal determina, em seu art. 125, § 2º, que **competete ao Estados** a instituição de **representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual**. Fixou-se, assim, o controle abstrato de constitucionalidade estadual, do qual são objeto apenas leis estaduais e municipais, sendo o órgão competente para o julgamento da ação pela via principal **exclusivamente o TJ local**.

Objeto

O controle abstrato de constitucionalidade estadual somente tem por objeto **leis estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual**. O TJ local, portanto, **não tem competência para julgar**, em controle abstrato e concentrado, **lei federal**. Essa competência é exclusiva do STF.

Competência

O controle de constitucionalidade abstrato estadual é **exercido exclusivamente pelo TJ local** (o art. 125, § 2º, CF).

Legitimados

A Constituição **não previu**, expressamente, **os legitimados** ao controle abstrato estadual: apenas **proibiu que essa atribuição fosse dada a um único órgão**. Assim, cabe às Constituições Estaduais determinarem quais são os legitimados a propor ADI ou ADC perante o TJ local.

Surgem, então, algumas dúvidas. Pode a Constituição Estadual **alargar o rol de legitimados previsto no art. 103, CF/88**, prevendo, por exemplo, a legitimação de Defensor Público Geral do Estado ou de Deputado Estadual? E é possível a **restrição desse rol**?

O STF tem entendido que é plenamente **possível que seja alargado** o rol de legitimados pelos estados-membros¹. Quanto à **restrição do rol**, trata-se de tema ainda não decidido pelo STF. Todavia, a **doutrina entende ser possível**, desde que não se atribua a legitimação a um único órgão.

JURISPRUDÊNCIA



¹ RE 261.677, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15.09.2006; ADI 558-9-MC, Pertence, DJ de 26.03.93.

A procuradoria jurídica estadual ou municipal **possui legitimidade** para interpor recurso em face de acórdão de tribunal de justiça proferido em representação de inconstitucionalidade². A ausência de assinatura do chefe do Poder Executivo na petição recursal não constitui óbice para a análise do recurso, sendo suficiente que a peça seja subscrita pelo procurador, que também detém legitimidade recursal em ações de controle de constitucionalidade.

Parâmetro de Controle

O controle abstrato e concentrado realizado pelo Tribunal de Justiça terá **como parâmetro a Constituição Estadual** ou, no caso do Distrito Federal, a **Lei Orgânica do DF**. Frise-se que, segundo o STF, não cabe controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais contra a Lei Orgânica respectiva³. Em outras palavras: é inconstitucional a adoção de lei orgânica municipal como parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual em face de ato normativo municipal, uma vez que a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, estabelece como parâmetro apenas a Constituição Estadual.

E no caso do Distrito Federal, ente federativo que possui tanto competências estaduais quanto municipais? A resposta está na Súmula 642 do STF, a seguir transcrita.

FIQUE ATENTO!



Súmula 642 - Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.

Cabe destacar que **todas as normas da Constituição Estadual** poderão servir como parâmetro de controle, **o que inclui**:

- a) **normas de observância obrigatória**: São normas da Constituição Federal que, **obrigatoriamente**, devem ser inseridas na Constituição Estadual.
- b) **normas de mera repetição**: São normas da Constituição Federal que **podem ou não ser inseridas** nas Constituições Estaduais, ficando a decisão no campo da autonomia política do Estado.
- c) **normas específicas da Constituição Estadual**: São aquelas normas que estão presentes exclusivamente na Constituição Estadual, sem qualquer paralelo com a Constituição Federal.

² ARE 873804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13.10.2022.

³ ADI 5.548, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17.08.2021.



O STF admite, em situação excepcional, que o **Tribunal de Justiça** realize controle abstrato de constitucionalidade tendo como **parâmetro a Constituição Federal**. Isso será possível quando a norma da Constituição Federal que servirá como parâmetro for de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais.⁴

FIQUE ATENTO!



O Prof. Gilmar Mendes entende que o Tribunal de Justiça **pode declarar a inconstitucionalidade** do próprio **parâmetro de controle** (dispositivo da Constituição Estadual), quando em confronto com a Constituição Federal. Nesse caso, a ADI estadual deverá ser extinta em virtude da impossibilidade jurídica do pedido.

O Duplo Controle de Constitucionalidade

Diz-se que há duplo controle de constitucionalidade quando uma lei é alvo de controle de constitucionalidade no **Tribunal de Justiça (TJ)** e no **Supremo Tribunal Federal (STF)**. Isso poderá ocorrer quando uma lei estadual é questionada:

- No Tribunal de Justiça, face à Constituição Estadual.
- No Supremo Tribunal Federal, face à Constituição da República.

No caso de ajuizamento das ações ao mesmo tempo, deverá ocorrer a **suspensão do processo na justiça estadual**, até a deliberação do Supremo. Essa deliberação poderá se dar de duas maneiras:

- a) O STF poderá **considerar a norma estadual inconstitucional**, o que fará com que a outra **ADI, interposta na justiça estadual, perca seu objeto** (STF, Pet. 2701, Agr, DJ de 19.03.2004). Não haverá, afinal, qualquer finalidade na ADI interposta na justiça estadual: a norma declarada inconstitucional será expurgada do ordenamento jurídico.
- b) O STF poderá **decidir pela constitucionalidade da norma estadual**. Nesse caso, o **Tribunal de Justiça**, havendo fundamento diverso que justifique a possível inconstitucionalidade da norma perante a Constituição do Estado, **poderá continuar o julgamento da ADI estadual**.

Caso o julgamento **não ocorra simultaneamente**, há duas possibilidades:

- a) Se a lei for declarada **inconstitucional pelo Tribunal de Justiça**, será **expurgada do ordenamento jurídico**, não havendo que se falar em controle perante o STF.

⁴ RE 650898/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 01.02.2017



b) Se a lei tiver sua **constitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça**, **poderá ser ajuizada ADI perante o STF**. Nesse caso, a Corte poderá vir a considerá-la inconstitucional, tendo sua decisão prevalência sobre a coisa julgada estadual.

Em geral, a **decisão do Tribunal de Justiça** no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, é **irrecorrível**; não há que se falar nem mesmo em recurso para o STF. Todavia, existe uma possibilidade de **recurso extraordinário para o STF**, cabível quando o parâmetro constitucional for **norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros**.

Em outras palavras, se a lei ou ato normativo impugnado perante o Tribunal de Justiça estiver **violando norma da Constituição Estadual que reproduza dispositivo da Constituição Federal de observância obrigatória** pelos Estados-membros, caberá recurso extraordinário para o STF.

A decisão do STF nesse recurso extraordinário **terá os mesmos efeitos de uma ADI genérica**: eficácia "*erga omnes*" e efeitos "*ex tunc*" e vinculante. Também será possível a modulação temporal dos efeitos da decisão.

JURISPRUDÊNCIA



Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (sem similar na Constituição Federal). Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido⁵.

FIQUE ATENTO!



O recurso extraordinário interposto em sede de controle concentrado estadual **permite que o STF aprecie a constitucionalidade de lei municipal** em face da Constituição Federal. Trata-se de uma exceção à regra.

⁵ ADI 3.659, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13-12-2018.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) Não cabe ação direta de inconstitucionalidade perante o tribunal de justiça contra lei municipal que viole lei orgânica municipal.

Comentários:

No entendimento do STF, é inconstitucional a adoção de lei orgânica municipal como parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual, em face de ato normativo municipal, uma vez que a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, estabelece como parâmetro apenas a Constituição Estadual. A situação descrita no enunciado envolve tão somente controle de legalidade, e não de constitucionalidade. Questão correta.

(TCE-PR – 2016) Em caso de representação de inconstitucionalidade no tribunal de justiça local, em face de dispositivo da Constituição estadual de reprodução obrigatória, será possível a proposição de ADI no STF em face do mesmo dispositivo legal, quando então deverá ficar suspensa a representação em curso no TJ local até o julgamento da ADI pelo STF.

Comentários:

Há alguns dispositivos da Constituição Federal que devem ser obrigatoriamente reproduzidos pelas Constituições Estaduais. Assim, temos que:

- 1) Por estarem na Constituição Estadual, esses dispositivos podem servir como parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça.
- 2) Pelo fato de estarem previstos na Constituição Federal, esses dispositivos podem servir como parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade perante o STF. Lembre-se: o controle de constitucionalidade perante o STF tem como parâmetro a Constituição Federal.
- 3) A propositura de ADI perante o STF implica na suspensão do trâmite de ADI apresentada perante o Tribunal de Justiça que tenha como parâmetro norma da Constituição Estadual de reprodução obrigatória.

Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV/MPE-RJ/Analista do MPE – Área Administrativa/2025) O Município Alfa, importante capital do país, editou a Lei nº X. A aplicação desse diploma normativo sofreu grande resistência, pois sua inconstitucionalidade vinha sendo reconhecida, em sede de cognição sumária e definitiva, em primeira e em segunda instâncias do Poder Judiciário estadual. Por tal razão, o Partido Político Sigma, que somente contava com representação na Câmara dos Deputados, questionou sua assessoria em relação à possibilidade de deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecida a constitucionalidade do referido diploma legal.

A assessoria respondeu corretamente que

- a) deve ser ajuizada ação declaratória de constitucionalidade.
- b) Sigma não tem legitimidade para deflagrar o referido controle.
- c) deve ser ajuizada arguição de descumprimento de preceito fundamental
- d) somente é possível a deflagração do controle difuso de constitucionalidade, não o concentrado
- e) somente é possível a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De forma alguma! A Ação Declaratória de Constitucionalidade, mais conhecida como ADC, apenas é cabível questionar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, conforme art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o partido Sigma possui legitimidade para propor medida de controle, sendo necessário apenas que tenha representação no Congresso Nacional, em qualquer de suas casas, consoante art. 103, inciso VIII da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A ADPF é o instrumento adequado para questionar a constitucionalidade de Lei Municipal, tendo em vista que é um instrumento subsidiário, devendo ser utilizado quando não é possível propor outra ação de controle, ou ainda quando houver violação a preceito fundamental, vejamos:

STF, Info 939:

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível em face de lei municipal, adotando-se como parâmetro de controle preceito fundamental contido na Carta da República, ainda que também cabível em tese o controle à luz da Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça competente. (STF, ADPF 449, Tribunal Pleno, 2019)

LETRA D. INCORRETA. O instrumento adequado é a ADPF, sendo essa uma ação de controle concentrado de constitucionalidade.

LETRA E. INCORRETA. Apesar de ser viável realizar o controle perante o Tribunal de Justiça com base na Constituição Estadual, essa não é a única alternativa. O precedente estabelecido pela ADPF 449 demonstra que é admissível propor ADPF diretamente no STF, mesmo quando existe



um mecanismo de controle estadual. Isso afasta a ideia de que o controle concentrado seria exclusivo ao Tribunal de Justiça

Gabarito: Letra C.

2. (FGV/MPE-RJ/Técnico do MPE – Área Administrativa /2025) O Presidente da República, na percepção do Deputado Federal João, ao editar o Decreto nº Y para regulamentar a Lei federal nº X, teria exorbitado os limites do poder regulamentar, avançando em esfera própria do Poder Legislativo. Considerando os balizamentos oferecidos pela sistemática constitucional, é correto afirmar que João pode

- a) requerer, no âmbito do Congresso Nacional, que sejam suspensos os efeitos do Decreto nº Y.
- b) ajuizar uma ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal para que seja declarada a nulidade do decreto.
- c) requerer, no âmbito do órgão competente do Poder Legislativo, que seja declarada a nulidade do Decreto nº Y.
- d) requerer que o Presidente da República seja processado pela prática de crime de responsabilidade, o que acarretará a nulidade do decreto.
- e) requerer que o órgão competente do Poder Legislativo notifique o Presidente da República para que revogue o Decreto nº Y, sob pena de responsabilidade.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Na hipótese de o Poder Executivo exorbitar os limites do poder reformado, o Congresso Nacional pode sustar seus efeitos, conforme art. 49, inciso V da CRFB/88:

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

V - **sustar os atos normativos do Poder Executivo** que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! Não é necessário ajuizar ação perante o STF, tendo em vista que é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo, quando esses exorbitam o poder regulamentar ou ainda os limites de delegação legislativa (art. 49, inciso V da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Os atos não serão declarados nulos, mas serão suspensos pelo Congresso Nacional, se exorbitar os limites reformadores ou ainda os limites de delegação legislativa, conforme art. 49, inciso V da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! O Presidente não cometeu crime de responsabilidade. No caso narrado, o Presidente exorbitou a competência do poder regulamentar, assim o Congresso Nacional pode sustar seus atos (art. 49, inciso V da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Muita atenção! O ato não foi revogado, mas sim suspenso pelo Congresso Nacional (art. 49, inciso V da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.



3. (FGV/MPE-RJ/Técnico do MPE – Área Administrativa /2025) Em um recurso de apelação distribuído à 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, o Ministério Público, atuando como órgão interveniente, suscitou a inconstitucionalidade da Lei federal nº X, na qual se baseava a pretensão formulada pelo demandante. Nessa situação, a luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

- a) a Câmara Cível deve julgar o recurso de apelação com base em lei diversa, considerando a impugnação da Lei federal nº X.
- b) a Câmara Cível deve solicitar que o Supremo Tribunal Federal analise a compatibilidade da Lei federal nº x com a Constituição da República.
- c) por se tratar de lei federal, o controle difuso de constitucionalidade não pode ser realizado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado Alfa.
- d) a Câmara Cível deve avaliar a compatibilidade da Lei federal nº X com a Constituição da República e, caso a considere inconstitucional, não deve aplicá-la ao caso concreto.
- e) a Câmara Cível deve solicitar que o Pleno ou órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado Alfa analise a compatibilidade da Lei federal nº x com a Constituição da República.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Claro que não! Não é possível que a Câmara julgue o recurso com base em outra lei.

LETRA B. INCORRETA. Não! O STF não deve ser solicitado nessa hipótese.

LETRA C. INCORRETA. O controle difuso é cabível em qualquer instância judicial, inclusive por juízes singulares. Contudo, nos tribunais, a declaração de inconstitucionalidade só pode ser efetivada mediante a cláusula de reserva de plenário, ou seja, por deliberação do plenário ou órgão especial do tribunal, com votação pela maioria absoluta dos seus membros, de acordo com o art. 97 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! No caso narrado, é necessário o pleno ou órgão especial do tribunal para realizar o controle difuso de constitucionalidade, de acordo com o art. 97 da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Nesse caso, a câmara deve solicitar ao pleno ou ao órgão especial do Tribunal a realização do controle difuso de constitucionalidade, cuja votação deve ser maioria absoluta de seus membros, conforme art. 97 da CRFB/88:

Art. 97. Somente pelo voto da **maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial** poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Gabarito: Letra E.

4. (FGV/MPE-RJ/Técnico do MPE – Área Administrativa /2025) Em uma ação de controle concentrado de constitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, o autor almejava que fosse reconhecida a incompatibilidade da Lei estadual nº X/2024 com a Constituição da República À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que, caso seja



reconhecida a inconstitucionalidade do referido diploma normativo no julgamento definitivo de mérito, em regra, ele deixa de produzir efeitos a partir da data

- a) definida pelo relator
- b) do trânsito em julgado.
- c) da sessão de julgamento.
- d) da publicação do acórdão.
- e) de edição da Lei estadual n.º X.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não! Nos casos de controle concentrado, por regra, a declaração de inconstitucionalidade tem efeito retroativo, válido desde a edição da norma impugnada, ex tunc e eficácia erga omnes, ou seja, ela deixa de produzir efeitos desde o início e para todos.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! Ao ser declarada a inconstitucionalidade de uma norma, entende-se que ela já nasceu com vícios, assim ela deixa de produzir efeitos desde sua edição.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! A doutrina e jurisprudência tem entendimento consolidado, no sentido de que uma norma declarada inconstitucional deixa de produzir seus efeitos desde a data de sua edição.

LETRA D. INCORRETA. Não é a partir do trânsito em julgado!

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se de entendimento doutrinário e jurisprudencial que ao ser declarada a inconstitucionalidade de norma, ela terá efeito retroativo, ou seja, deixa de produzir seus efeitos desde a data de sua edição.

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/TRT 24ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Diversos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) vinham aplicando em seus acórdãos a Lei Federal nº X, que reconheceu determinado direito social aos trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, após o trânsito em julgado dos referidos acórdãos, declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº X sob o argumento de que fora afrontado o bicameralismo, pois o texto sancionado pelo Presidente da república não fora aprovado por ambas as casas do Congresso Nacional. À luz da sistemática vigente, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), assinale a afirmativa correta.

- a) Ela sempre produzirá efeitos ex nunc, logo, não acarretará a desconstituição dos acórdãos dos TRTs.
- b) Ela sempre produzirá efeitos ex tunc, logo, acarretará a desconstituição dos acórdãos dos TRTs.
- c) Ela somente irá desconstituir os acórdãos dos TRTs se houver deliberação de dois terços dos ministros do STF.
- d) Ela não produzirá a automática reforma ou rescisão dos acórdãos proferidos, o que exigirá, observado o prazo decadencial, que seja ajuizada ação rescisória.



e) Ela somente irá desconstituir os acórdãos dos TRT se tiver sido determinada a suspensão dos respectivos processos durante a tramitação da ação direta de inconstitucionalidade

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não! A declaração de inconstitucionalidade produz efeito *ex tunc*, ou seja, retroage desde a data de sua edição, conforme entendimento do STF:

STF | RE 395.902-AgR | A declaração de inconstitucionalidade reveste-se, ordinariamente, de *eficácia ex tunc*, retroagindo ao momento em que editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

LETRA B. INCORRETA. Apesar de produzir efeito *ex tunc*, tal consequência não é imediata nas decisões tomadas anteriormente baseada na norma declarada inconstitucional. Nesse caso, será necessário a interposição de recurso próprio ou ação rescisória própria, conforme entendimento do STF.

LETRA C. INCORRETA. Para desconstituição dos efeitos da norma declarada inconstitucional, é necessária a interposição de recurso próprio ou ação rescisória própria, de acordo com o STF.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! O STF firmou entendimento no sentido de que as ações declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores. Nesse caso, é necessário o ajuizamento de recurso próprio ou ação rescisória própria, vejamos:

STF | Tese 733 | A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo **não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente**. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

LETRA E. INCORRETA. De forma alguma! Para desconstituir os acórdãos que tenham adotado entendimento diferente é necessário a interposição de recurso próprio ou ação rescisória própria, vejamos:

Gabarito: Letra D.

6. (FGV/TRT-24ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) Um legitimado a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), tendo por objeto a Medida Provisória n.º X (MPX), que veio a ser convertida na Lei n.º Y (LY) enquanto o processo objetivo ainda estava em tramitação, isto sem que fossem promovidas alterações substanciais no seu conteúdo. Em relação à ADI, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

- a) Ela perdeu o seu objeto, devendo ser extinta.
- b) Ela somente não será extinta se houver aditamento da petição inicial.
- c) Ela deve ser conhecida no mérito, em razão da ausência de prejudicialidade superveniente.
- d) Ela somente não será extinta se a conversão na LY ocorreu em momento posterior a apresentação das informações



e) Ela deve ser apensada, para julgamento conjunto, à ADI que deve ser ajuizada para a análise da constitucionalidade da LY.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não houve perda de objeto, devendo ser apreciada e conhecida no mérito.

LETRA B. INCORRETA. No caso narrado não é necessário o aditamento, devendo a ação seguir seu curso normal.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Não houve prejudicialidade superveniente, deve forma a ação deve ser conhecida no mérito, conforme entendimento do STF:

Não prejudica a ação direta de inconstitucionalidade material de medida provisória a sua intercorrente conversão em lei sem alterações, dado que a sua aprovação e promulgação integrais apenas lhe tornam definitiva a vigência, com eficácia "ex tunc" e sem solução de continuidade, preservada a identidade originária do seu conteúdo normativo, objeto da arguição de invalidade. (...) (STF, Plenário. ADI 691 MC)

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, não haverá prejuízo na ação, devendo ser conhecida no mérito, conforme entendimento do STF:

LETRA E. INCORRETA. Não é necessária nova interposição de ADI. No caso proposto a ação deve ser conhecida no mérito, de acordo com o STF.

Gabarito: Letra C.

7. (FGV/Prefeitura de Cuiabá-MT/Auditor Público Interno/2025) Após a edição, pelo Estado Alfa, da Lei nº X, diploma normativo que diversos estudiosos entendiam ser inconstitucional por disciplinar matéria de competência legislativa municipal, ocorreu uma reunião entre diversos segmentos do Partido Político Delta, que contava com representantes no Senado Federal, no qual se concluiu que o referido diploma normativo deveria ser submetido ao controle concentrado de constitucionalidade. Por tal razão, o diretório estadual de Delta ingressou com ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº X, o que levou à declaração de inconstitucionalidade desse diploma normativo pelo Supremo Tribunal Federal, sendo vencidos três ministros, que o consideravam constitucional. Com o mesmo número de votos, foi decidido que a decisão produziria efeitos ex nunc. A luz da sistemática vigente, é correto afirmar que a narrativa

a) não apresenta nenhuma irregularidade.

b) somente apresenta irregularidade em relação ao estabelecimento de efeitos ex nunc.

c) somente apresenta irregularidade em relação ao objeto da ação direta de inconstitucionalidade.

d) somente apresenta irregularidade em relação ao autor da ação direta de inconstitucionalidade.

e) somente apresenta irregularidade em relação ao número de Ministros que declararam a inconstitucionalidade.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Na verdade, apresenta irregularidade, no que tange ao legitimado ativo da ADI.

LETRA B. INCORRETA. Não! Embora as ações de controle produzam efeitos *ex tunc*, (em linhas gerais) há a possibilidade de modulação de efeitos, desde que seja aprovada pelo quórum de 2/3 dos ministros e com fundamento na segurança jurídica ou excepcional interesse social, consoante art. 27 da Lei nº 9.868/99:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! Norma estadual pode ser objeto de ação de direta de inconstitucionalidade, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Há irregularidade no autor da ADI. O STF estabelece que a legitimidade para propor Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) em controle concentrado recai sobre a instância nacional do partido político, seja o Diretório Nacional ou a Executiva Nacional, dependendo da organização partidária. A Corte entende que órgãos regionais, como Diretórios ou Executivas Regionais, não possuem a capacidade de agir em âmbito nacional, o que os impede de figurar como autores nessas ações, como exemplificado na ADI 1.449-8/AL

LETRA E. INCORRETA. O número de Ministros exigidos pela Constituição Federal foi atingido, já que 3 ministros ficaram vencidos, ou seja, 8 ministros votaram pela inconstitucionalidade da norma. Isso significa que o quórum foi atingido, consoante art. 97 da CRFB/88:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Gabarito: Letra D.

8. (FGV/TJ-RR/Analista Judiciário/2024) Em determinada Câmara do Tribunal de Justiça do Estado Alfa o relator percebe que há uma emenda constitucional superveniente em sentido contrário a lei municipal utilizada como fundamento e a Câmara julga o caso não aplicando a lei municipal. De acordo com a ordem constitucional, é correto afirmar que o órgão julgador agiu

- a) incorretamente, pois o Supremo Tribunal Federal não aplica a teoria de inconstitucionalidade superveniente.
- b) incorretamente, pois órgão fracionário não pode deixar de aplicar lei que considere inconstitucional., em razão da cláusula de reserva de plenário.
- c) incorretamente, pois se a lei municipal contrariou emenda constitucional superveniente a referida norma é constitucional, pois à época que foi editada não contrariou a constituição.
- d) corretamente, pois se a lei municipal contrariou norma constitucional superveniente a referida norma é inconstitucional.



e) corretamente, pois se a lei municipal contrariou emenda constitucional superveniente a referida norma foi revogada.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Ao não aplicar a norma que contraria emenda constitucional superveniente, o órgão julgador agiu corretamente, já que a lei municipal foi revogada pela Emenda Constitucional.

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! O órgão julgador agiu corretamente, porque não aplicou a lei municipal que contraria emenda constitucional superveniente.

LETRA C. INCORRETA. O órgão julgador agiu correto! Mesmo que na época, a lei municipal estivesse em consonância com a Constituição Federal, com a edição da emenda constitucional superveniente, aquela foi revogada por estar em contrariedade com a EC.

LETRA D. INCORRETA. Apesar do órgão julgador ter agido corretamente, a lei municipal não pode ser declarada inconstitucional, tendo em vista que o nosso ordenamento jurídico não aceita a inconstitucionalidade superveniente. Nesse caso, por ir de encontro com a emenda constitucional superveniente, a lei municipal foi revogada.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! O nosso ordenamento não adotou a inconstitucionalidade superveniente. Assim, com a edição da emenda constitucional superveniente, a lei municipal foi revogada, por estar em contrariedade. Logo, o órgão julgador agiu corretamente ao não aplicar a lei municipal.

Gabarito: Letra E.

9. (FGV/Prefeitura de Belo Horizonte-BH/Auditor de Controle Interno/2024) Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº X argumentava-se com a inconstitucionalidade da Lei federal nº Y, tendo o pleno do Supremo Tribunal Federal deferido a medida cautelar requerida pelo respectivo autor. Considerando os balizamentos oferecidos pela sistemática legal vigente, é correto afirmar que, dessa narrativa, pode ser alcançada a inferência de que o acórdão

A) deve produzir efeitos *ex tunc*.

b) foi necessariamente antecedido de manifestação dos órgãos dos quais emanou o ato.

c) terá eficácia retroativa, se o Tribunal deliberar pela maioria de dois terços de seus membros.

d) torna aplicável a legislação anterior acaso existente, o que pode ter sido afastado por manifestação em contrário.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a medida cautelar terá efeito *ex nunc*, salvo se o Tribunal entender que deva conceder eficácia retroativa, de acordo com o § 1º do art. 11 da Lei 9.868/99:

Art. 11. (...) §1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito *ex nunc*, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.

LETRA B. INCORRETA. Não! Apenas nos casos de excepcional urgência o Tribunal pode deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades, de acordo com o §3º, do art. 11 da Lei 9.868/99: "Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar



sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado”.

LETRA C. INCORRETA. De forma alguma! As medidas cautelares possuem eficácia ex nunc, ou seja, não retroagem, apenas se o Tribunal entender pela necessidade de conceder eficácia retroativa, de acordo com o § 1º do art. 11 da Lei 9.868/99.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Ao ser concedida a medida cautelar, a legislação anterior é aplicada, salvo em expressa manifestação em sentido contrário, de acordo com o art. 11, § 2º da Lei 9.868/99: “A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”.

Gabarito: Letra D.

10. (FGV/TJ-RR/Analista Judiciário/2024) Após editada uma lei estadual, há uma negativa em sua aplicação. Nesse sentido, o instrumento de controle que pode ser endereçado ao Supremo Tribunal Federal para que este reconheça que a referida norma está em conformidade com a Constituição Federal de 1988, é denominado

- a) Mandado de Segurança Coletivo.
- b) Ação Direta Interventiva.
- c) Ação Declaratória de Constitucionalidade.
- d) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
- e) Reclamação Constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O mandado de segurança coletivo não é cabível para reconhecer a constitucionalidade de norma estadual, mas sim a ADPF, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da lei 9.882/99. Cabe MS para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, segundo o art. 5º, LXIX da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! Não há que se falar em ação direta interventiva para reconhecer a constitucionalidade de norma estadual. A ação cabível nessa hipótese é a ADPF, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da lei 9.882/99.

LETRA C. INCORRETA. Totalmente equivocada! A ação declaratória de constitucionalidade só pode ter como objeto lei ou ato normativo federal, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea “a” da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! É cabível a propositura de ADPF para reconhecer a constitucionalidade de norma estadual diante da controvérsia constitucional, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da lei 9.882/99:

Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.



Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.

LETRA E. INCORRETA. De forma alguma! A Reclamação Constitucional possui hipóteses específicas, não se encaixa no indicado no enunciado. Existem 4 hipóteses de cabimento:

- 1) Preservar a competência do Tribunal, com o objetivo evitar que o órgão jurisdicional de primeiro grau venha a usurpar a competência de tribunal (art. 988, I do CPC).
- 2) Garantir a autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II do CPC).
- 3) Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, I do CPC).
- 4) Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, I do CPC).

Gabarito: Letra D.

11. (FGV/SMF-MT/Prefeitura de Cuiabá – MT/Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal/2024) Logo após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº X e do decurso do prazo para a oposição de embargos de declaração, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa constatou que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº Y, sem ter levado em consideração, na fundamentação do acórdão, algumas alterações promovidas nesse diploma normativo no curso de sua vigência. Ao ver da Assembleia Legislativa, caso essas alterações fossem consideradas, o resultado do julgamento seria outro.

À luz da sistemática normativa vigente, é correto afirmar que

- a) pode ser ajuizada ação rescisória.
- b) é cabível a reclamação constitucional.
- c) o acórdão se tornou imutável em razão do trânsito em julgado.
- d) podem ser opostos embargos de declaração com efeitos infringentes.
- e) o Estado Alfa não pode editar outro diploma normativo de teor idêntico ao da Lei estadual nº Y.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Tanto a doutrina como a própria Lei 9.868/99, determina que a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma não é passível de recurso, salvo embargos de declaração. Além disso, estabelece que não pode ser objeto de ação rescisória, de acordo com o art. 26 da mencionada lei.

Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória **é irrecorrível**, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, **não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.**



LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! A reclamação constitucional é um instrumento utilizado para preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do STF. Também é utilizado quando ato administrativo ou decisão judicial contrariar súmula.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A decisão de mérito em ADI é definitiva/irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! A lei, doutrina e jurisprudência determina que apenas é possível a interposição de embargos de declaração, cujo objetivo é esclarecer obscuridade, contradição ou suprir omissão, sem a possibilidade de alterar as conclusões da decisão. Portanto, não é cabível a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

LETRA E. INCORRETA. Não há nenhuma previsão constitucional ou infralegal que impeça a edição de lei com conteúdo idêntico à lei anterior declarada inconstitucional pelo STF. Vejamos: "Como se sabe, o efeito vinculante da decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado, ou mesmo em razão de edição de súmula vinculante, **não vincula o Poder Legislativo em sua função típica de legislar**, PODENDO EDITAR LEI COM CONTEÚDO IDÊNTICO ÀQUELA QUE FORA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF, em saudável diálogo constitucional".

Gabarito: Letra C.

12. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Após sucessivas decisões administrativas e judiciais desautorizando a aplicação da Lei estadual n.º X, sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República, o Partido Político Alfa, com representação apenas no Senado Federal, ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) perante o Supremo Tribunal Federal, tendo pedido o reconhecimento de sua conformidade constitucional.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação à legitimidade de Alfa.
- c) somente apresenta irregularidade em relação ao instrumento utilizado por Alfa.
- d) somente apresenta irregularidade em relação ao pedido formulado por Alfa.
- e) somente apresenta irregularidade em relação ao tribunal ao qual Alfa direcionou a ação.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A situação proposta não apresenta nenhuma irregularidade, tendo em vista que o Partido Alfa tem representação no Senado Federal, possuindo assim legitimidade para propor a ação. Ademais, o objeto da demanda é controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo estadual. Por fim, foi proposto perante o STF, órgão competente, de acordo com o art. 1º e 2º da Lei 9.882/99, confira:

Art. 1.º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto **evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público**.

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:



I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;

Art. 2º Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade.

LETRA B. INCORRETA. O Partido Político Alfa possui representação no Senado Federal, consequentemente possui representação no Congresso Nacional, de acordo com o art. 103, inciso VIII da CRFB/88:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! O Partido Alfa requereu a confirmação da constitucionalidade da lei estadual. Vale lembrar que lei estadual não pode ser objeto de ADC, logo é possível propor a ADPF, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da lei 9.882/99.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! O pedido não apresenta irregularidade, já que é possível a ADPF com fundamento na controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da lei 9.882/99.

LETRA E. INCORRETA. Assim como a ADI e ADC, a ADPF deve ser proposta perante o STF, o qual possui competência para processamento de julgamento desta ação, de acordo com o art. 1º da Lei 9.882/99.

Gabarito: Letra A.

13. (FGV/STN/Auditor Federal de Finanças e Controle/2024) No âmbito do Estado Alfa, foi editada a Lei nº X, que dispôs sobre o exercício do poder de polícia por esse ente federativo e que cominou a sanção de multa àqueles que incorressem nas infrações ali previstas. Apesar desse diploma normativo estadual ter sido muito elogiado na perspectiva administrativa, era grande a resistência dos seus destinatários em observá-lo, tendo sido proferidos diversos provimentos judiciais, em sede de tutela individual e coletiva, reconhecendo a sua incompatibilidade com a Constituição da República. À luz desse quadro, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa solicitou que sua procuradoria se manifestasse sobre a possibilidade de a questão ser levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de modo que seja requerido o reconhecimento da conformidade constitucional da Lei nº X.

Foi corretamente informado à Mesa que

- a) deve ser interposto recurso extraordinário.
- b) deve ser ajuizada reclamação constitucional.
- c) deve ser ajuizada ação declaratória de constitucionalidade.
- d) deve ser ajuizada arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- e) a Mesa de Assembleia Legislativa não tem legitimidade para deflagrar o controle alvitrado.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A situação descrita no enunciado não é passível de recurso extraordinário, não se encaixa nas hipóteses do art. 102, inciso III da CRFB/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

[...]

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

LETRA B. INCORRETA. Não! A reclamação constitucional é um instrumento utilizado para preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do STF. Também é utilizado quando ato administrativo ou decisão judicial contrariar súmula.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! Apenas as leis ou atos normativos federais podem ser objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. A ADPF é o instrumento cabível para solicitar o reconhecimento da conformidade de lei estadual com a Constituição Federal, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da Lei 9.882/99:

Art. 1º. (...) Parágrafo único. **Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:**

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional **sobre lei ou ato normativo** federal, **estadual** ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.

LETRA E. INCORRETA. A Mesa da Assembleia Legislativa tem legitimidade para propor a ADPF, de acordo com o art. 2º da Lei 9.882/99 e art. 103, inciso IV da CRFB/88:

Art. 2º Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - os **legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade**.

(...)

Art. 103. **Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade** e a ação declaratória de constitucionalidade:

IV - a **Mesa de Assembleia Legislativa** ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

Gabarito: Letra D.



14. (FGV/TJ-RR/Técnico Judiciário/2024) A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada originariamente perante o Supremo Tribunal Federal é cabível para controle de norma

- a) estadual posterior à Constituição Federal de 1988.
- b) federal anterior à Constituição Federal de 1988.
- c) municipal anterior à Constituição Federal de 1988.
- d) municipal posterior à Constituição Federal de 1988.
- e) distrital posterior anterior à Constituição Federal de 1988.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. A ADI é o instrumento cabível para questionamento da constitucionalidade de norma estadual editada em momento posterior a Constituição Federal, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma, a ADI só pode ser proposta para questionar a constitucionalidade de norma federal editada em momento posterior e não anterior à Constituição Federal de 1988.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! A ADI não pode ser proposta para questionar a constitucionalidade de norma municipal. Nesse caso, o instrumento cabível é a ADPF, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da Lei 9.882/99.

LETRA D. INCORRETA. Não, pessoal! A ADI só é cabível para questionar a constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e federal. No caso de norma municipal o instrumento adequado é a ADPF.

LETRA E. INCORRETA. Normas editadas antes da Constituição Federal devem ser questionadas pelo instrumento da ADPF, não ADI.

Gabarito: Letra A.

15. (FGV/PM-RJ/Oficial/2024) Após ampla mobilização da população, que reconhecia os esforços da Polícia Militar no processo de fortalecimento da segurança pública, foi editada a Lei estadual nº X, que ampliava os instrumentos de atuação funcional da corporação. Apesar do apoio popular, outros grupos de interesse insurgiram-se contra o seu teor, o que levou à prolação de diversas decisões, administrativas e judiciais, em sede de tutela individual e coletiva, que reconheciam incidentalmente a sua inconstitucionalidade, desautorizando a sua aplicação.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, um legitimado à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF) solicitou que sua assessoria



analisasse a possibilidade de ser ajuizada uma ação, com pedido para o reconhecimento da plena compatibilidade da Lei estadual nº X com a Constituição da República.

Foi corretamente esclarecido que esse diploma normativo:

- a) somente pode ter sua conformidade constitucional analisada pelo Tribunal de Justiça, não pelo STF;
- b) pode ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- c) pode ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade;
- d) não pode ter sua constitucionalidade reconhecida pelo STF;
- e) pode ser objeto de reclamação constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não, pessoal! A ADPF deve ser proposta perante o STF e não perante os Tribunais de Justiça, conforme caput do art. 1º da Lei 9.882/99:

Art. 1º. A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta **perante o Supremo Tribunal Federal**, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! O instrumento adequado para solicitar a declaração de constitucionalidade de lei estadual é a ADPF, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da Lei 9.882/99:

Art. 1º. A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto **evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público**.

Parágrafo único. **Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:**

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional **sobre lei ou ato normativo** federal, **estadual** ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! A ADC não pode ser o instrumento adequado para situação proposta, já que o objeto da referida ação é apenas lei ou ato normativo federal, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A lei estadual nº X pode ter sua constitucionalidade reconhecida pelo STF através da propositura da ADPF, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inciso I da Lei 9.882/99.

LETRA E. INCORRETA. A reclamação constitucional é um instrumento utilizado para preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do STF. Também é utilizado quando ato administrativo ou decisão judicial contrariar súmula.

Gabarito: Letra B.

16. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Determinado legitimado à deflagração do controle abstrato de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado Alfa ajuizou representação de inconstitucionalidade tendo por objeto a Lei Estadual nº X. O relator da ação,



antes de solicitar as informações de estilo, constatou que o legitimado utilizou, como paradigma de confronto, normas da Constituição da República, que entendia terem sido violadas.

Por tal razão, o relator concluiu corretamente que a representação de inconstitucionalidade

- a) não pode ser conhecida, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
- b) somente pode ser conhecida se a norma da Constituição da República tiver sido reproduzida na Constituição Estadual.
- c) pode ser conhecida, considerando a unidade sistêmica da ordem constitucional brasileira, presente na simetria constitucional.
- d) somente pode ser conhecida se a Constituição Estadual autorizou a utilização de normas da Constituição da República na representação de inconstitucionalidade.
- e) pode ser conhecida caso as normas da Constituição da República sejam de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, ainda que isto não tenha ocorrido.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De forma alguma! Em razão da norma ser de reprodução obrigatória, os Tribunais de Justiça possuem competência para exercer o controle abstrato. Assim, não houve usurpação da competência do STF.

LETRA B. INCORRETA. Não é necessário que a norma da Constituição Federal tenha sido reproduzida pela Constituição Estadual para que seja conhecida pelo Tribunal de Justiça, de acordo com o entendimento do STF.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, somente as de reprodução obrigatória têm essa característica. Quanto à unidade sistêmica e simetria, impossibilita que qualquer tipo de norma federal seja utilizada.

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! Não é necessária autorização da Constituição Estadual para que as normas federais de reprodução obrigatória sejam utilizadas, uma vez que o exercício dessas normas advém de uma obrigação disposta na Constituição Federal.

LETRA E. CORRETA. Exatamente! É o entendimento jurisprudencial do STF. A representação de inconstitucionalidade pode ser conhecida pelo Tribunal de Justiça, apenas se tratar de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, mesmo que não haja previsão nesta. Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial (RE 650898) diz o seguinte:

“Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, **desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados**”.

Gabarito: Letra E.

17. (FGV/TJ-AP/Analista Judiciário - Área Judiciária - Execução de Mandados/2024) João, procurador-geral do Estado Alfa, observou que o Estado Beta editou a Lei nº X, que era flagrantemente contrária a uma norma programática veiculada pela Constituição da República.



Ao avançar em sua análise, constatou que a União ainda não tinha editado uma lei a respeito da temática, que se enquadra no âmbito da competência legislativa concorrente.

À luz dessa narrativa, é correto afirmar que:

- a) a lei a ser editada pela União terá a natureza de norma interposta, sendo indispensável na avaliação da constitucionalidade da Lei nº X;
- b) o Estado Alfa pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei nº X, do Estado Beta, desde que demonstre a pertinência temática;
- c) como a eficácia da norma constitucional programática ainda não foi integrada pela legislação infraconstitucional, ela não pode ser utilizada como paradigma de confronto em uma ação direta de inconstitucionalidade;
- d) a eficácia plena da norma constitucional é requisito indispensável à sua utilização como paradigma de confronto na ação direta de inconstitucionalidade, mas isto não obsta que princípios implícitos sejam utilizados com a mesma funcionalidade;
- e) o fato de a Lei nº X afrontar norma constitucional, mesmo que de natureza programática, cuja eficácia ainda não foi integrada pela legislação infraconstitucional, não obsta a sua utilização como paradigma de confronto em ação direta de inconstitucionalidade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Quanto à competência legislativa concorrente, à União cabe a competência para editar as normas gerais, ao passo que os Estados podem suplementar a norma geral (art. 24, §§ 1º e 2º, CF). Na hipótese da União não editar a norma geral, os Estados poderão exercer a competência legislativa plena para editar a norma. No entanto, caso a União edite a norma geral em momento posterior, a lei estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que for contrária (art. 24, § 4º, CF). Portanto, eventual norma editada pela União não terá natureza de norma interposta.

LETRA B. INCORRETA. Os Estados não possuem legitimidade ativa para ajuizar ações de controle concentrado de constitucionalidade. Os legitimados para tais ações estão elencados no artigo 103 da CRFB/88. Vale lembrar que, os Governadores dos Estados estão entre os legitimados para propor ações de controle.

LETRA C. INCORRETA. As normas constitucionais programáticas configuram uma categoria de norma de eficácia limitada, as quais instituem programas, objetivos e metas que serão implementados por meio de regulamentação.

LETRA D. INCORRETA. O complemento da norma de eficácia limitada não é um pré-requisito para que essa norma funcione como parâmetro no controle de constitucionalidade. Desde o momento em que entra em vigor, ela já gera efeitos suficientes para esse propósito, embora ainda necessite de regulamentação para a plena realização de todos os seus efeitos.

LETRA E. CORRETA. A utilização de uma norma programática como parâmetro para o controle de constitucionalidade não depende da existência de sua regulamentação.

Gabarito: E



18. (FGV/Câmara Municipal de Fortaleza-CE/Advogado/2024) Determinada associação de classe de âmbito nacional mobilizou a respectiva categoria em sentido contrário à Lei estadual nº X, pois, ao seu ver, esse diploma normativo afrontava a Constituição da República, não atendendo aos interesses dos seus associados. Essa conclusão decorria do fato de o referido diploma normativo ser dissonante de norma de eficácia limitada, de natureza programática, de estatura constitucional. Ressalte-se, no entanto, que ainda não tinha sido editada a lei federal que regulamentaria a norma constitucional, sendo flagrante a mora do Congresso Nacional.

À luz dessa narrativa, como a associação pretendia deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade em relação à Lei estadual nº X, é correto afirmar que

- a) a ausência de lei federal integrando a eficácia da norma constitucional não impede a sua utilização como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade.
- b) a não edição da lei federal somente impedirá a utilização da norma constitucional como paradigma de confronto, no controle concentrado de constitucionalidade, caso não haja outra lei passível de ser utilizada analogicamente.
- c) será possível a utilização da referida norma constitucional, como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade, caso a mora do Congresso Nacional tenha sido reconhecida em processo objetivo destinado a esse fim.
- d) apesar de a norma interposta não poder ser utilizada como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade, ela se mostra essencial a esse objetivo quando se destina a integrar a eficácia do paradigma de confronto.
- e) a normatividade constitucional é estabelecida a partir do referencial de eficácia, portanto, ainda que sejam formalmente válidas, normas constitucionais que careçam de eficácia plena não podem ser utilizadas como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! As normas de eficácia limitada, mesmo possuindo aplicabilidade reduzida e não produzindo todos os efeitos (pretendidos pelo Constituinte), a doutrina reconhece que elas possuem alguma eficácia. Por meio do seu efeito negativo, qualquer disposição editada anteriormente a elas e com sentido contrário é revogada. Além disso, o referido efeito impossibilita a edição de leis posteriores opostas ao comando constitucional.

LETRA B. INCORRETA. A ausência da lei federal regulamentadora não impede que a norma constitucional seja utilizada como parâmetro no controle concentrado de constitucionalidade. Tal norma possui força normativa própria, ou seja, é diretamente aplicável, ainda que precise de regulamentação.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, o reconhecimento da demora do Congresso Nacional não é necessário para que a norma constitucional seja utilizada como parâmetro no controle concentrado de constitucionalidade. Assim, mesmo que a mora do CN tenha efeitos jurídicos, não impede a aplicação da norma.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! A norma constitucional pode ser aplicada diretamente como parâmetro no controle concentrado de constitucionalidade, ainda que haja norma infraconstitucional que a regule.



LETRA E. INCORRETA. A norma de eficácia limitada é dotada de caráter normativo. Isso significa que pode ser utilizada como parâmetro no controle concentrado de constitucionalidade.

Gabarito: Letra A.

19. (FGV/TJ-MS/2024) No âmbito do estado Alfa, foi editada a Lei nº X, que gerou grande debate entre os Partidos Políticos Delta, com representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e Gama, com representação apenas nesta última casa legislativa. Enquanto Delta defendia os avanços da Lei nº X e a sua plena compatibilidade com a Constituição da República, Gama ressaltava seus retrocessos e a sua total incompatibilidade com a ordem constitucional.

Ao analisarem as possibilidades e as consequências do controle concentrado de constitucionalidade em relação à Lei nº X, os presidentes de Delta e Gama concluíram corretamente que:

- a) se Gama ajuizar ação direta de inconstitucionalidade e o pedido for julgado improcedente, isso não importará no reconhecimento da constitucionalidade da Lei nº X;
- b) Gama não tem legitimidade para a deflagração do controle concentrado da Lei nº X perante o Supremo Tribunal Federal, o que decorre da limitação de sua representação no âmbito do Congresso Nacional;
- c) a submissão da Lei nº X ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por Delta ou Gama, exige a demonstração da pertinência temática em relação aos objetivos estatutários;
- d) não é possível a submissão da Lei nº X ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Alfa, com base na afronta a normas da Constituição da República, ainda que de reprodução obrigatória pelos estados;
- e) caso haja resistência à observância da Lei nº X por órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, com base na sua inconstitucionalidade, Delta pode ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental para que a constitucionalidade seja reconhecida.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A ADI e ADC possuem efeito dúplice. No caso de uma ação direta de inconstitucionalidade ser julgada improcedente, isso significa que a lei é constitucional, já se uma ação declaratória de constitucionalidade for julgada improcedente, a lei será declarada inconstitucional.

LETRA B. INCORRETA. A CRFB/88, em seu art. 103, inciso VIII estabelece que os partidos políticos com representação no Congresso Nacional possuem legitimidade para propor ação de controle. Aqui, basta a representação em uma das casas legislativas, não nas duas.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, tendo em vista que os partidos políticos possuem legitimidade universal, não sendo necessário demonstrar a pertinência temática, conforme o art. 103, VIII da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Em 2017, no RE 650898-RS, o Supremo Tribunal passou a admitir, em situação excepcional, que o Tribunal de Justiça realize controle abstrato de constitucionalidade



tendo como parâmetro a Constituição Federal. Isso será possível quando a norma da Constituição Federal que servirá como parâmetro for de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! O Partido Delta poderá ajuizar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para declarar a constitucionalidade da Lei Estadual X, caso o Poder Executivo e Judiciário não a cumpra, com fundamento na sua inconstitucionalidade. Confira a previsão da Lei nº 9.882/99:

Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Parágrafo único. **Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:**

I - **quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal**, incluídos os anteriores à Constituição.

Gabarito: Letra E.

20. (FGV/TJ-MS/2024)

Em razão da multiplicação de demandas, nos diversos quadrantes do país, envolvendo a interpretação de determinado comando constitucional a ser aplicado pelos municípios, instalou-se um debate, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município Beta, em relação à possibilidade, ou não, de ser requerida a edição de súmula vinculante, considerando a existência de uma relação processual, em que Beta figura como demandado, e na qual valores vultosos são objeto de discussão.

Após refletir sobre a matéria, o Procurador-Geral do Município Beta concluiu corretamente que:

- a) qualquer interessado na pacificação da interpretação de determinada temática, incluindo Beta, pode requerer a edição de súmula vinculante;
- b) somente os legitimados à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade podem requerer a edição de súmula vinculante, não Beta;
- c) a súmula vinculante não pode ter por objeto a interpretação de comandos constitucionais que estejam em discussão em determinada relação processual concreta;
- d) Beta pode propor incidentalmente, no curso da relação processual referida na narrativa, a edição de súmula vinculante, o que não suspenderá o processo;
- e) a edição de súmula vinculante pode ser objeto de incidente processual, a ser acolhido, ou não, pelo juízo competente, que pode vir a submetê-lo ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O STF pode editar súmula vinculante de ofício ou pela iniciativa dos legitimados arrolados na Lei 11.417/2006. Sobre os Municípios: são legitimados a propor, incidentalmente, no curso de um processo em que sejam parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante.



LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque os Municípios também podem requerer incidentalmente durante um processo judicial em que figure como parte, a edição de súmula vinculante, conforme preceitua o art. 3º, § 1º da Lei 11.417/2006. No mais, os legitimados para a edição de súmulas vinculantes não englobam apenas os legitimados à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade. Podem propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante os mesmos legitimados para impetrar Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 103, CRFB/88). Além deles, também poderão fazê-lo:

- a) O Supremo Tribunal Federal (STF);
- b) O Defensor Público-Geral da União;
- c) Os Tribunais do Poder Judiciário e;
- d) Os Municípios: são legitimados a propor, incidentalmente, no curso de um processo em que sejam parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante.

LETRA C. INCORRETA. A súmula vinculante poderá ser proposta para firmar entendimento sobre determinada interpretação constitucional, mesmo que o assunto esteja sendo objeto de discussão em um caso concreto.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Lei 11.417/2006 o Município Beta pode propor de forma incidental, isto é, durante o curso de um processo em que figure como parte, a edição de súmula vinculante. No entanto, o processo não será suspenso. Vejamos a disposição do art. 3º, § 1º da Lei 11.417/06:

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

(...)

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo.

LETRA E. INCORRETA. Não é necessário que o crivo dos juízos.

Gabarito: Letra D.

21. (FGV/TJ-SC/2024)

A Assembleia Legislativa do Estado Alfa aprovou emenda regimental dispondo que os projetos de lei ordinária que fossem aprovados pela maioria absoluta dos deputados estaduais seriam promulgados pelo presidente da Assembleia Legislativa, seguindo-se a respectiva publicação.

Como a Constituição Estadual não dedicava capítulo específico à disciplina do processo legislativo, o governador do estado consultou sua assessoria em relação à conformidade constitucional da emenda Constitucional e à possibilidade de submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade, quer perante o Tribunal de Justiça (TJ), quer perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Foi corretamente esclarecido ao chefe do Poder Executivo que:



- a) em razão do silêncio da Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa possui liberdade para disciplinar a matéria em seu regimento interno, e, por se tratar de ato infralegal, não é possível a sua submissão ao referido controle;
- b) apesar do silêncio da Constituição Estadual, devem ser observadas, por simetria, as normas da Constituição da República, que foram afrontadas, mas a emenda apenas pode ser submetida ao referido controle perante o STF;
- c) apesar do silêncio da Constituição Estadual, devem ser observadas, por simetria, as normas da Constituição da República, as quais foram afrontadas; logo, a emenda pode ser submetida ao referido controle, perante o TJ ou o STF;
- d) a submissão da emenda regimental ao referido controle é possível em razão da manifesta afronta às normas da Constituição da República, o que deve ser apreciado pelo STF, mas o governador não tem legitimidade para deflagrá-lo;
- e) apesar do silêncio da Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa, ao elaborar seu regimento interno, deve observar o princípio da legalidade, *in casu*, a legalidade constitucional, que restou afrontada, mas o referido controle não é possível.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Em se tratando de emenda regimental, a Constituição Estadual deve observar o princípio da simetria, logo não tem liberdade para disciplinar a matéria em seu regimento interno. Além disso, é possível sua submissão ao controle abstrato de constitucionalidade perante o TJ ou STF.

LETRA B. INCORRETA. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade do Tribunal de Justiça Estadual exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória, sendo essa a situação do enunciado.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Por se tratar de emenda regimental, norma de reprodução obrigatória, a norma estadual deve observar a Constituição Federal, em razão do princípio da simetria. Ademais, a norma estadual poderá sofrer controle abstrato de constitucionalidade perante o TJ ou STF.

LETRA D. INCORRETA. O Governador do Estado tem legitimidade para propor ação de controle, de acordo com o art. 103, inciso V da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a assembleia legislativa, ao elaborar o seu regime interno, deve observar o princípio da simetria.

Gabarito: Letra C.

22. (FGV/TJ-AP/2024) Após ampla mobilização popular, o Estado Alfa editou a Lei nº X, disciplinando os requisitos de acesso a certo direito social. Apesar de os critérios se mostrarem justos, foram proferidas diversas decisões judiciais, em sede de ações individuais e coletivas, que reconheciam incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº X e permitiam que outros beneficiários fruissem o direito social. Ao tomar ciência desse quadro, o governador do Estado solicitou que o procurador-geral do Estado analisasse a possibilidade de ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto essa



lei. Dias depois, o Tribunal de Justiça de Alfa, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, suspendeu a eficácia da Lei em tela, sob o argumento de que seria inconstitucional.

Em razão desse quadro, o procurador-geral do Estado concluiu, corretamente, que a ação alvitada pelo governador:

- a) não pode ser ajuizada pelo governador do estado à mingua de permissivo constitucional;
- b) poderia ter sido ajuizada em momento anterior à prolação da decisão do Tribunal de Justiça de Alfa;
- c) pode ser ajuizada, considerando a existência de diversas decisões judiciais que afastavam a aplicação da Lei nº X;
- d) só pode ser ajuizada se o quantitativo de beneficiários das decisões judiciais impactar a política pública, caracterizando uma situação de relevância social;
- e) só pode ser ajuizada se a norma da Constituição Estadual usada como paradigma pelo Tribunal de Justiça for reprodução de norma da Constituição da República.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição estabelece que apenas lei ou ato normativo federal pode ser objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade, não sendo possível propor tal medida para lei ou ato normativo estadual, de acordo com o art. 102, I, a da CRFB/88, confira:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e **a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.**

LETRA B. INCORRETA. Nesse caso não é possível que o Governador ajuíze ADC para declarar a constitucionalidade de lei estadual, uma vez que tal medida só é cabível para lei ou ato normativo federal.

LETRA C. INCORRETA. A ADC não poderá ser ajuizada nesse caso, uma vez que essa medida só é cabível para lei ou ato normativo federal, não estadual.

LETRA D. INCORRETA. Nessa hipótese, não cabe ADC, uma vez que esta só é cabível para lei ou ato normativo federal.

LETRA E. INCORRETA. Apenas leis ou atos normativos federais podem ser objetos de Ação Declaratória de Constitucionalidade, não sendo possível na hipótese aduzida no enunciado.

Gabarito: Letra A.

23. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Foi editada a Lei nº X, no âmbito do Estado Alfa, estabelecendo um conjunto de medidas de prevenção a danos pessoais e ambientais a serem adotadas pelas sociedades empresárias que se dedicassem à produção ou à venda de produtos



potencialmente lesivos à saúde. Embora tenha sido enaltecida pela população, a medida desagradou sobremaneira às sociedades empresárias que se dedicavam a essa atividade, as quais passaram a obter inúmeros provimentos jurisdicionais, em sede de demandas individuais e de demandas coletivas, além de decisões administrativas em diversos Municípios, nas quais era reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº X, desobrigando as sociedades empresárias de sua observância.

Instado a se manifestar sobre os distintos aspectos que envolviam essa situação, o Procurador-Geral do Estado observou, corretamente, em relação à possível análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal, que

- a) isto somente é possível com a interposição de recurso extraordinário, o que pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.
- b) pode ser ajuizada ação declaratória de constitucionalidade, de modo que seja reconhecida a compatibilidade da Lei nº X com a ordem constitucional.
- c) considerando a natureza da matéria objeto de discussão, pode ser utilizada a reclamação, o que não exige o esgotamento das instâncias ordinárias.
- d) a temática deve ser inicialmente apreciada pelo Tribunal de Justiça de Alfa, caso a Constituição Estadual preveja a ação declaratória de constitucionalidade de lei estadual.
- e) pode ser ajuizada arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo que seja reconhecida a compatibilidade da Lei nº X com a ordem constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Somente é possível a interposição de RE? Está errado, porque também é possível o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade.

LETRA B. INCORRETA. A ação declaratória de constitucionalidade (ADC) só pode ter como objeto leis ou atos normativos federais, conforme o art. 102, I, "a" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a Reclamação é proposta perante o STF para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas ações, conforme art. 102, inciso I, alínea "I" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não há obrigatoriedade de a temática ser inicialmente apreciada pelo Tribunal de Justiça de Alfa. Vale destacar que o STF (RE 650898) passou a admitir, em situação excepcional, que o Tribunal de Justiça realize controle abstrato de constitucionalidade tendo como parâmetro a Constituição Federal. Isso será possível quando a norma da Constituição Federal que servirá como parâmetro for de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, nesse caso, pode ser ajuizada a ADPF, de modo que seja reconhecida a compatibilidade da Lei nº X com a ordem constitucional. Conforme o art. 1º, parágrafo único, inciso I da Lei 9.882/99, cabe ADPF quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.

Gabarito: Letra E.



24. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma gincana jurídica, os três grupos participantes deveriam apresentar considerações em relação à relevância dos referenciais de vigência e validade na perspectiva do controle concentrado de constitucionalidade, bem como sobre o paradigma de confronto passível de ser utilizado.

O grupo *Alfa* sustentou que a vigência de uma norma não é imprescindível à sua submissão a essa espécie de controle. O grupo *Beta*, por sua vez, defendia que normas inválidas, mesmo sendo reconhecidas como tais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, podem continuar a produzir efeitos em certas situações. Já o grupo *Gama* defendeu que norma infraconstitucional também pode ser utilizada como paradigma de confronto para se avaliar a compatibilidade de uma norma com a Constituição da República de 1988.

A professora Ana, ao analisar as respostas dos grupos *Alfa*, *Beta* e *Gama*, concluiu corretamente que

- a) todas estão certas.
- b) apenas o grupo *Alfa* está certo.
- c) apenas o grupo *Gama* está certo.
- d) apenas os grupos *Alfa* e *Beta* estão certos.
- e) apenas os grupos *Gama* e *Beta* estão certos.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara o nosso gabarito! De fato, todas as observações dos grupos Alfa, Beta e Gama estão corretas.

Grupo Alfa: a lei que esteja em *vacatio legis*, por exemplo, pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Assim, a vigência de uma norma não é indispensável à sua submissão a essa espécie de controle.

Grupo Beta: Conforme o art. 27 da Lei nº 9.868/99, em razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, pode o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos de declaração ou decidir que a norma tenha eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado

Grupo Gama: O item foi considerado correto pela FGV. O STF entende que há normas consideradas como do tipo “materialmente constitucionais” que, muito embora possam não estar previstas expressamente no texto constitucional, abordam temas fundamentais ou essenciais para a ordem jurídica nacional.

Essas normas, ainda que infraconstitucionais, revelam conteúdo tipicamente constitucional, podendo ser parâmetro (referência) para fins de controle de constitucionalidade. O próprio Supremo tem um julgado interessante sobre o conceito de “bloco de constitucionalidade”, fazendo certa referência a essa ideia. Olha só:

(...). É por tal motivo que os tratadistas – (...) –, em vez de formularem um conceito único de Constituição, costumam referir-se a uma pluralidade de acepções, dando ensejo à elaboração teórica do **conceito de bloco de constitucionalidade**, cujo significado – revestido de maior ou de menor abrangência material – projeta-se, tal seja o sentido que se lhe dê, para além da totalidade das regras constitucionais meramente escritas e dos princípios contemplados, explícita



ou implicitamente, no corpo normativo da própria Constituição formal, **chegando a compreender normas de caráter infraconstitucional**, desde que vocacionadas a desenvolver, em toda a sua plenitude, a **eficácia dos postulados e dos preceitos inscritos na Lei Fundamental**, viabilizando, desse modo, e em função de perspectivas conceituais mais amplas, a concretização da ideia de **ordem constitucional global**. (...) [ADI 2.971 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-11-2014, P, DJE de 13-2-2015.] (...)

LETRA B. INCORRETA. Além do grupo Alfa, o Beta e o Gama também estão corretos.

LETRA C. INCORRETA. Os 3 grupos estão corretos!

LETRA D. INCORRETA. O grupo Gama também está correto.

LETRA E. CORRETA. O grupo Alfa também está correto!

Gabarito: Letra A.

25. (FGV/ALEMA/2023) Um legitimado ingressou com ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº X, do Estado Alfa, argumentando com a sua total incompatibilidade em relação à Constituição da República. Esse diploma normativo exigiu o preenchimento de certos requisitos, pela generalidade dos beneficiários, para a fruição de determinado benefício. Ao julgar o caso, o Supremo Tribunal Federal considerou que os requisitos previstos, apesar de serem compatíveis com a ordem constitucional, não poderiam ser exigidos de uma classe de beneficiários em potencial. Essa decisão teria eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Considerando a técnica de decisão adotada, é correto afirmar que o Tribunal realizou uma

- a) declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, que tem base legal.
- b) interpretação conforme à Constituição, que tem base jurisprudencial, não legal.
- c) restrição de sentido, com redução textual parcial, que tem base jurisprudencial e legal.
- d) declaração de constitucionalidade parcial, com redução de sentido, que tem base legal.
- e) declaração de nulidade parcial, com limitação de significantes, que tem base legal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, o nosso gabarito! A decisão utilizada pelo STF foi a de declarar de forma parcial a inconstitucionalidade da Lei nº X do Estado Alfa, não havendo redução de texto.

LETRA B. INCORRETA. A técnica foi de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto e a interpretação foi baseada em fundamento legal, não jurisprudencial.

LETRA C. INCORRETA. A decisão foi de declaração parcial de inconstitucionalidade da norma, sem redução do texto legal.

LETRA D. INCORRETA. Ao ser declarada de forma parcial a inconstitucionalidade da norma, sem redução de texto, ocorre apenas a inconstitucionalidade de determinada hipótese aplicada.

LETRA E. INCORRETA. Em verdade, a técnica foi de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto.



Gabarito: Letra A.

26. (FGV/RFB/2023) Determinado legitimado à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de que fosse declarada a inconstitucionalidade da Lei nº X/1987, do Município Alfa, considerando a manifesta afronta às normas da Constituição da República

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o STF

- a) deve processar e julgar o feito como ação direta de inconstitucionalidade.
- b) deve remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado em cujo território esteja situado o Município Alfa.
- c) deve processar e julgar o feito caso a relevância social assumida pela Lei nº X/1987 assim o aconselhe.
- d) pode receber a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, caso sejam preenchidos os requisitos exigidos.
- e) pode receber a ação como reclamação constitucional, considerando a transcendência dos motivos adotados em outra causa, com objeto similar.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. STF não deve processar e julgar o feito como ação direta de inconstitucionalidade. Caso preenchidos os requisitos exigidos o STF pode receber a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, de acordo com Art. 102 § 1º CF e 1º, parágrafo único, da Lei 9.882/99.

Letra B. INCORRETA. O STF não deve remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado em cujo território esteja situado o Município Alfa. Caso preenchidos os requisitos exigidos o STF pode receber a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, de acordo com Art. 102 § 1º CF e 1º, parágrafo único, da Lei 9.882/99.

Letra C. INCORRETA. Não há necessidade de relevância social. Caso preenchidos os requisitos exigidos o STF pode receber a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, de acordo com Art. 102 § 1º CF e 1º, parágrafo único, da Lei 9.882/99.

Letra D CORRETA. Alternativa correta conforme o Art. 102 § 1º CF e 1º, parágrafo único, da Lei 9.882/99, sendo assim, o STF pode receber a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, caso sejam preenchidos os requisitos exigidos.

Letra E. INCORRETA. Não se trata de reclamação constitucional, mas sim de arguição de descumprimento de preceito fundamental (caso sejam preenchidos os requisitos exigidos), conforme o Art. 102 § 1º CF e 1º, parágrafo único, da Lei 9.882/99.

Gabarito: Letra D.

27. (FGV/TCE ES/2023) Um grupo de vereadores, que formava o bloco da minoria na Câmara Municipal de Alfa, ficou irredimido com o processo legislativo que resultou na sanção, pelo



prefeito municipal, da Lei nº XX. No entender dos vereadores, esse diploma normativo afrontava normas de natureza fundamental da Constituição da República de 1988, apesar dessas normas não terem sido reproduzidas na Constituição do Estado Beta, em cujo território o Município Alfa estava localizado. Embora desejassem que a Lei nº XX fosse submetida ao controle de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado Beta, tinham dúvidas sobre essa possibilidade, bem como em relação aos respectivos legitimados.

Considerando as dúvidas existentes, procuraram um advogado, que lhes informou, corretamente, que a Lei nº XX:

- a) não pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta, sendo que, em relação aos legitimados à deflagração dessa espécie de controle, devem ser observadas, por simetria, as regras da Constituição da República de 1988;
- b) pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta, sendo que, em relação aos legitimados à deflagração dessa espécie de controle, devem ser observadas, por simetria, as regras da Constituição da República de 1988;
- c) não pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta, sendo que, em relação aos legitimados à deflagração dessa espécie de controle, devem ser definidos na Constituição Estadual;
- d) pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta, sendo que, em relação aos legitimados à deflagração dessa espécie de controle, devem ser definidos na Constituição Estadual;
- e) somente terá sua inconstitucionalidade examinada pelo Tribunal de Justiça de Beta por meio do incidente de arguição de inconstitucionalidade, o que ocorrerá em sede de controle difuso de constitucionalidade.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta. Será ajuizada uma Representação Direta de Inconstitucionalidade, também chamada de ADI no plano estadual. Os legitimados à deflagração do controle devem ser definidos na Constituição Estadual. (RE 650898/RS, Info 852 do STF c/c art. 25, caput e art. 125, § 2º da CRFB/88).

Letra B. INCORRETA. Cuidado!! De fato, a Lei XX pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta. Agora, os legitimados à deflagração dessa espécie de controle devem ser definidos pela Constituição Estadual, nos termos do art. 125, § 2º da CRFB/88. A alternativa começa bem, mas termina mal rs.

Letra C. INCORRETA. Podemos ter sim controle de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Será ajuizada uma Representação Direta de Inconstitucionalidade (Art. 125, § 2º da CRFB/88). Aqui, temos o contrário da alternativa "b". O item começou mal e terminou bem rs. No entanto, ainda sim o item está errado.

Letra D. CORRETA. Temos o nosso gabarito!!! De acordo com o STF, a norma de Constituição Federal pode servir como parâmetro para a ADI estadual, desde que seja de reprodução obrigatória (RE 650898/RS, Info 852 do STF). Além disso, os legitimados ativos da ação de controle devem ser definidos na Constituição Estadual (art. 125, § 2º).



Letra E. INCORRETA. Nada a ver!!! Está errado falar em cabimento apenas de uma ADPF. Esta seria cabível se estivéssemos diante de norma municipal sendo contestada em face da Constituição Federal. Mas, o controle a ser realizado aqui seria no plano federal e não estadual, o que não é o caso da questão. Temos, em verdade, o cabimento de uma ADI no plano estadual - Representação Direta de Inconstitucionalidade. Este controle seria concentrado e não difuso, como mencionado na alternativa. Cuidado!!!

Gabarito: Letra D.

28. (FGV/ALEMA/2023) Em razão de um grande escândalo de corrupção envolvendo autoridades do alto escalão do Estado Alfa, houve um debate no qual foi suscitada a impossibilidade de ser iniciado o processo penal em detrimento do Governador do Estado Alfa sem prévia autorização da estrutura legislativa competente.

Considerando os balizamentos estabelecidos pela sistemática constitucional, é correto afirmar que a referida autorização é

- a) desnecessária, salvo se houver previsão expressa na Constituição do Estado Alfa.
- b) necessária, por força do princípio da simetria, ainda que essa exigência não esteja expressa na Constituição Estadual.
- c) necessária, o que decorre de previsão constitucional expressa, enquanto emanção do princípio da separação dos poderes.
- d) desnecessária, pois a Constituição da República não contempla regra que autorize a previsão dessa exigência em relação ao Governador do Estado.
- e) desnecessária, pois não há nenhuma situação em que o início do processo criminal esteja condicionado à autorização de órgão estranho ao Poder Judiciário.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A previsão de tal norma na Constituição Estadual afronta a Constituição Federal.

LETRA B. INCORRETA. Nesse caso, não deve ser aplicado o princípio da simetria, caso contrário, estaria afrontando os princípios da república, separação dos poderes e da igualdade, conforme entendimento firmado pelo STF.

LETRA C. INCORRETA. É desnecessária, já que não existe previsão na CRFB/88 e não é possível se valer do princípio da simetria nesse caso.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição Federal não prevê a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa em relação ao processamento e julgamento do Governador por crime comum perante o STJ.

LETRA E. INCORRETA. Há previsão constitucional para a abertura de processo contra o Presidente da República, por infração penal comum é necessária aprovação da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 51, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.



29. (FGV/RFB/2023) O Partido Político Alfa, que contava com representantes apenas na Câmara dos Deputados, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) da Medida Provisória nº X. No curso do processo de controle concentrado de constitucionalidade, a Medida Provisória nº X foi convertida, sem qualquer alteração de forma e conteúdo, na Lei nº Y. Apesar dessa conversão, o Partido Político Alfa não promoveu o aditamento da petição inicial, o que não configurou óbice a que o Supremo Tribunal Federal (STF) apreciasse o mérito da causa.

À luz da sistemática afeta ao controle concentrado de constitucionalidade, é correto afirmar que a narrativa acima

a) não apresenta qualquer irregularidade.

b) apresenta irregularidade apenas em relação à legitimidade ativa para o ajuizamento da ADI, o que não poderia ter sido feito por Alfa

c) apresenta irregularidade apenas em relação ao não aditamento da inicial, que deveria ter ocorrido, e ao julgamento pelo STF, que não deveria ser realizado.

d) apresenta irregularidade apenas em relação à apreciação do mérito pelo STF, pois, em se tratando de medida provisória, a análise deveria permanecer adstrita ao plano liminar.

e) apresenta irregularidade em relação ao objeto inicial, já que a medida provisória, em razão da precariedade da sua vigência, não pode ser impugnada por esse meio, e, de modo correlato, em relação aos desdobramentos subsequentes.

Comentários:

Letra A. CORRETA. Não apresenta qualquer irregularidade, pois preencheu todos os requisitos de legitimidade, objeto, como também não há necessidade de aditamento da inicial [ADI 691 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 22-4-1992, P, DJ de 19-6-1992.].

Letra B. INCORRETA. Na verdade, apresenta legitimidade ativa, segundo 103, VIII CF.

Letra C. CORRETA. Segundo entendimento do STF, o qual afirma ser necessário peticionar informando esta situação ao STF e pedindo o aditamento da ação. Plenário. ADI 1055/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2016 (Info 851).

Letra D INCORRETA. Não apresenta irregularidade em relação à apreciação do mérito pelo STF.

Letra E. INCORRETA. Não apresenta irregularidade em relação ao objeto inicial, já que a medida provisória, pode ser impugnada por esse meio.

Gabarito: Letra A e C (a depender do posicionamento do STF). O gabarito da banca é a Letra A!

30. (FGV/TCE ES/2023) No âmbito do Distrito Federal, foram editadas três leis ordinárias (LOs) com o seguinte objeto: (1ª LO) determinou que as sociedades empresárias que explorassem o serviço público de fornecimento de energia elétrica adotassem um sistema de transmissão subterrâneo, eliminando postes e cabos aparentes; (2ª LO) estabeleceu comandos detalhados visando à segurança dos usuários do serviço local de gás canalizado; e (3ª LO) dispôs sobre a fiscalização do serviço local de transporte coletivo de passageiros.

Ana, estudante de direito, ao tomar conhecimento dessas três leis ordinárias, consultou o seu professor de direito constitucional a respeito de sua compatibilidade com a divisão de competências legislativas previstas na ordem constitucional, bem como sobre a possibilidade de



serem objeto de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) a ser processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), considerando a sua natureza jurídica.

O professor respondeu, corretamente, que, sob o prisma formal:

- a) apenas a 2ª lei ordinária é constitucional, e apenas ela, em tese, pode ser objeto de ADI, de competência do STF;
- b) todas as leis ordinárias são constitucionais, e todas elas, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF;
- c) apenas a 3ª lei ordinária é constitucional, mas tão somente a 1ª e a 3ª leis ordinárias, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF;
- d) apenas a 2ª e a 3ª leis ordinárias são constitucionais, mas tão somente a 1ª e a 2ª leis ordinárias, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF;
- e) apenas a 1ª e a 2ª leis ordinárias são constitucionais, e somente a 2ª e a 3ª leis ordinárias, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. O erro da questão está em afirmar que apenas a 2ª lei ordinária é constitucional, pois a 3ª lei ordinária também é constitucional. E não é apenas ela (2ª lei ordinária) que, em tese, pode ser objeto de ADI, pois a 1ª Lei, em tese, também pode ser objeto de ADI, de competência do STF.

Letra B. INCORRETA. Não são todas as leis ordinárias que são constitucionais (apenas 2ª e a 3ª) e não são todas elas que podem, em tese, ser objeto de ADI, de competência do STF (apenas 1ª e a 2ª).

Letra C. INCORRETA. A 3ª lei ordinária não pode ser objeto de ADI, de competência do STF, já que por ser uma norma municipal, não pode sofrer controle de constitucionalidade por meio de ADI.

Letra D. CORRETA. Esse é o gabarito da questão, pois apenas a 2ª e a 3ª leis ordinárias são constitucionais, mas tão somente a 1ª e a 2ª leis ordinárias, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF.

Letra E. INCORRETA. O erro está em dizer que a 1ª lei ordinária é constitucional, pois o fornecimento de energia elétrica é matéria de competência da União, o que faz a lei ser inconstitucional. Também erra ao afirmar que a 3ª lei ordinária, em tese, pode ser objeto de ADI, pois por ser uma norma municipal, não pode sofrer controle de constitucionalidade por meio de ADI.

Gabarito: Letra D.

31. (FGV/TCE ES/2023) Alguns meses após a publicação da Lei nº XX, do Estado Beta, foi promulgada a Emenda Constitucional nº YY, alterando a Constituição da República de 1988, que veiculou comandos normativos em sentido diametralmente oposto àqueles veiculados pelo referido diploma legal. Por considerar a Lei nº XX extremamente prejudicial ao interesse público, o diretório regional do Partido Político Alfa decidiu ingressar com ação direta de inconstitucionalidade (ADI) perante o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi fortemente



influenciada pelo fato de o Alfa ter presença marcante na Câmara dos Deputados, contando com dezenas de deputados federais filiados, os quais criticavam abertamente a Lei nº XX. Ressalte-se que Alfa não conta com representação no Senado Federal.

Ao ser consultado a respeito dos fatos descritos na narrativa, um advogado informou, corretamente, ao referido diretório regional que ele:

- a) tem legitimidade para ajuizar a ADI, mas este instrumento não é cabível, sendo vedado seu conhecimento como arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- b) tem legitimidade para ajuizar a ADI, instrumento cabível para se postular a declaração de incompatibilidade material de ato normativo estadual com a Constituição da República de 1988;
- c) não tem legitimidade para ajuizar a ADI, instrumento cabível para se postular a declaração de incompatibilidade material de ato normativo estadual com a Constituição da República de 1988;
- d) não tem legitimidade para ajuizar a ADI, além deste instrumento não ser cabível, mas seria possível o seu conhecimento como arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- e) tem legitimidade para ajuizar a ADI, e, embora este instrumento não seja cabível, seria possível o seu conhecimento como arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Comentários:

Letra B. INCORRETA. O diretório regional não tem legitimidade para ajuizar a ADI!

Letra C. INCORRETA. No referido caso, a ADI não é instrumento cabível para se postular a declaração de incompatibilidade material de ato normativo estadual com a Constituição da República de 1988, visto que a EC nº YY é posterior a Lei nº XX e, no nosso ordenamento jurídico, não se aceita a inconstitucionalidade superveniente.

Letra D. CORRETA. O Supremo entende que o partido político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, **deve estar representado por seu diretório nacional!** Além disso, a EC nº YY é posterior a Lei nº XX e, no nosso ordenamento jurídico, não se aceita a inconstitucionalidade superveniente. Logo, não cabe ADI, mas cabe ADPF.

Letra E. INCORRETA. O diretório regional não tem legitimidade!

Gabarito: Letra D.

32. (FGV/PREF. RJ/2023) O Partido Político Alfa, com representação no Congresso Nacional, foi instado, por seus correligionários, a ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), considerando três situações que alegadamente eram colidentes com normas estruturantes da Constituição da República de 1988. Almejava-se o ajuizamento da ADPF para: (1) insurgir-se contra veto a projeto de lei ordinária aprovado pela Assembleia Legislativa, aposto por governador do Estado, que invocara argumentos descabidos para sustentar a inconstitucionalidade do projeto; (2) reconhecer a constitucionalidade da Lei estadual nº X, que não vinha sendo cumprida pelas estruturas orgânicas dos distintos Poderes sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988; e (3) impugnar decreto presidencial que concedera graça a um condenado em particular, por razões tidas como contrárias aos princípios regentes da atividade estatal.



Ao ser consultada, a assessoria de Alfa respondeu, corretamente, em relação à possibilidade de as situações descritas serem objeto de ADPF, que:

- a) todas podem ser objeto de ADPF;
- b) nenhuma delas pode ser objeto de ADPF;
- c) apenas as situações 2 e 3 podem ser objeto de ADPF;
- d) apenas as situações 1 e 2 podem ser objeto de ADPF;
- e) apenas a situação 3 pode ser objeto de ADPF.

Comentários:

A questão versa sobre **controle de constitucionalidade**, sendo mais preciso sobre Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e entendimentos do STF. Vamos analisar cada situação isoladamente:

(1) **insurgir-se contra veto a projeto de lei ordinária aprovado pela Assembleia Legislativa, aposto por governador do Estado, que invocara argumentos descabidos para sustentar a inconstitucionalidade do projeto.**

Essa situação não pode ser objeto de ADPF, já que o veto é movido por razões políticas. É importante esclarecer também que só cabe controle de constitucionalidade de veto quando extrapolar as formalidades constitucionais a ele inerentes. Além disso, o poder de veto não pode ser exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 (quinze) dias, conforme entendimento do STF na ADPF 893/DF:

“O poder de veto previsto no art. 66, § 1º, da Constituição não pode ser exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 (quinze) dias”. (ADPF 893, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA)

(2) **reconhecer a constitucionalidade da Lei estadual nº X, que não vinha sendo cumprida pelas estruturas orgânicas dos distintos Poderes sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988.**

Nessa situação é cabível ADPF. A ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade) é dirigida à solução de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de lei ou ato normativo federal em face da Constituição Federal. Então, nesse caso cabe ADPF por se tratar de uma Lei Estadual.

(3) **impugnar decreto presidencial que concedera graça a um condenado em particular, por razões tidas como contrárias aos princípios regentes da atividade estatal.**

Nessa situação, também cabe ADPF, com base na ADPF 964/DF, ADPF 965/DF, ADPF 966/DF e ADPF 967/DF, vejamos:

“Decreto presidencial que concede graça: requisitos para sua validade e consonância com os ditames constitucionais

É inconstitucional — por violar os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput) e por incorrer em desvio de finalidade — decreto presidencial que, ao conceder indulto individual (graça em sentido estrito), visa atingir objetivos distintos daqueles autorizados pela Constituição Federal de 1988, eis que observa interesse pessoal ao invés do público (Informativo 1094)”.



Portanto, a LETRA C é o nosso gabarito!

Letra A. INCORRETA. A situação 1 não pode ser objeto de ADPF. O veto é movido por razões políticas.

Letra B. INCORRETA. As situações 2 e 3 podem ser objeto de ADPF.

Letra C. CORRETA. É o nosso gabarito! Realmente as situações 2 e 3 podem ser objeto de ADPF.

Letra D. INCORRETA. A situação 1 não pode ser objeto de ADPF, já que o veto é movido por razões políticas.

Letra E. INCORRETA. A situação 2 também pode ser objeto de ADPF, tendo em vista que se trata de Lei Estadual e a ADC só é utilizada no caso de Lei Federal em face da Constituição Federal.

Gabarito: Letra C.

33. (FGV/TJ-DFT - 2022) O Distrito Federal editou a Lei nº XX, organizando o serviço público local de transporte coletivo. Ao ver do sindicato dos rodoviários desse nível federativo, o diploma normativo é flagrantemente inconstitucional por afrontar normas de reprodução obrigatória da Constituição da República de 1988, incluindo aquelas afetas ao processo legislativo e aos direitos fundamentais. Por tal razão, consultou o seu advogado a respeito da possibilidade de deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado respondeu, corretamente, que o sindicato:

a) tem legitimidade para a deflagração do referido controle, mas a afronta a normas de reprodução obrigatória somente permite a realização do controle concentrado pelo Tribunal de Justiça;

b) não tem legitimidade para a deflagração do referido controle, além do que a afronta a normas de reprodução obrigatória somente permite a realização do controle concentrado pelo Tribunal de Justiça;

c) não tem legitimidade para a deflagração do referido controle, mas seria, em tese, possível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade ou de arguição de descumprimento de preceito fundamental;

d) tem legitimidade para a deflagração do referido controle, considerando o princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição constitucional, que há de ser deflagrado com o uso do recurso extraordinário;

e) não tem legitimidade para a deflagração do referido controle, mas seria, em tese, possível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, não de ação direta de inconstitucionalidade.

Comentários:

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

O Distrito Federal editou a Lei nº XX, organizando o serviço público local de transporte coletivo, ou seja, no âmbito do exercício de competência municipal.

Por sua vez, o art. 102, I, "a", da CF/88 somente admite ADI contra lei ou ato normativo federal ou estadual. Não cabe contra lei ou ato normativo de competência municipal.



Como este ente federado dispõe da competência legislativa dos estados e dos municípios, somente poderão ser impugnadas em ADI perante o STF as leis distritais editadas no desempenho de sua competência estadual. Se a lei do DF foi expedida para regular matéria tipicamente municipal, não poderá ser questionada em ADI perante o STF.

Súmula 642-STF: Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.

O Supremo até pode conhecer diretamente de uma inconstitucionalidade em Lei Municipal por controle concentrado, mas tão somente em sede de ADPF.

Portanto, no caso concreto não há legitimidade para a deflagração do referido controle, mas seria, em tese, possível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, não de ação direta de inconstitucionalidade.

O gabarito é a letra E.

34. (FGV/TCU - 2022) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar dois recursos extraordinários, considerou inconstitucionais alguns artigos das Leis X e Y do Estado Beta. Ao tomar conhecimento do teor dessas decisões, o Senado Federal editou resolução suspendendo a execução da íntegra das referidas leis, entendendo que os preceitos em relação aos quais o Tribunal não se manifestara expressamente padeciam dos mesmos vícios de inconstitucionalidade.

Em relação a essa narrativa, a atuação do Senado Federal:

- a) foi regular, refletindo o correto exercício de sua competência constitucional;
- b) somente pode ser objeto de revisão, pelo próprio Senado Federal, com observância das normas regimentais aplicáveis ao caso;
- c) foi irregular, de modo que o seu ato pode ser objeto de mandado de segurança, a ser processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal;
- d) foi irregular, de modo que o seu ato pode ser submetido ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal;
- e) importou em usurpação da competência da Assembleia Legislativa do Estado Beta, que deveria atuar, no caso concreto, por simetria com o modelo federal.

Comentários:

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

Questão trabalhosa que deverá ser analisada por partes.

A CF/88 em seu art. 52, ensina que:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;



A questão trouxe a declaração de inconstitucionalidade parcial por parte do STF das Leis X e Y do Estado Beta, através de julgamento de recurso extraordinário.

Acontece que o Senado Federal editou resolução suspendendo a execução da íntegra das referidas leis.

Porém, o Senado só pode suspender a eficácia da lei declarada inconstitucional pelo Supremo, no controle difuso, **nos exatos termos da decisão**.

Por sua vez, a natureza jurídica da resolução é a de **ato primário**, e o instrumento cabível para atacar ato primário que vá de encontro à CF/88 é disposto no art. 102, I, alínea "a" (Ação Direta de Inconstitucionalidade).

Logo, os instrumentos podem ser todos os do controle concentrado. O gabarito é a letra D.

35. (FGV/TJ-MS - 2022) João e Pedro, estudiosos do Direito Constitucional, travaram intenso debate a respeito da possibilidade de atos normativos municipais serem diretamente cotejados, em caráter originário, com normas da Constituição da República de 1988, de modo que fosse reconhecida a eventual incompatibilidade, pela via própria, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou pelo Tribunal de Justiça (TJ). Ao final, concluíram, corretamente, que atos normativos dessa natureza:

- a) não podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988, apenas com a Constituição Estadual, o que será feito pelo TJ;
- b) somente podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988 pelo STF, quer sejam posteriores, quer anteriores, à promulgação desta última;
- c) somente podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988 pelo TJ, isto se a norma tiver sido objeto de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual;
- d) somente podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988 pelo TJ, isto se a norma for de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual, ainda que não tenha sido reproduzida;
- e) podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988 pelo STF ou pelo TJ, neste último caso se a norma for de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual, ainda que não tenha sido reproduzida.

Comentários:

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

Em caráter originário, poderia haver análise de constitucionalidade pelo STF, em sede de ADPF, desde que preenchidos os pressupostos.

As leis e atos normativos municipais não podem ser objeto de ADI face à Constituição Federal, tampouco de ADC. Assim, o exame em abstrato do direito municipal em face da CF/88 deverá ser feito por meio de **ADPF**.

Segundo o art. 4º, § 1º da Lei 9.882/99, "*não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade*".



Veja também o art. 125, § 2º da CRFB/88: "*Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão*".

Pelo Tribunal de Justiça local, o parâmetro para o controle concentrado/abstrato no âmbito estadual são os dispositivos da **Constituição do respectivo Estado**, não sendo possível estender o parâmetro à Constituição da República, nem à lei orgânica municipal.

Atualmente entende-se como exceção que o TJ local pode julgar ADI Estadual usando como parâmetro norma da CF/88 se ela for de **repetição obrigatória pelo Estado-membro**. O controle de constitucionalidade ocorre ainda que a reprodução não tenha ocorrido.

O gabarito é a letra E.

36. (FGV/PC-AM - 2022) O Município Alfa foi citado em ação civil pública ajuizada por um legitimado. Ao analisar os termos da petição inicial, o Procurador Geral do Município identificou a existência de uma questão constitucional de fundo, que estaria sendo interpretada de modo equivocado pelo autor da ação. Acresça-se que a tese do autor veio a ser acolhida pelo juiz de Direito em sede de cognição sumária, sendo deferida a tutela de urgência requerida. O Procurador-Geral, ademais, tinha conhecimento de que inúmeras decisões semelhantes já tinham sido proferidas por juízes e tribunais do país, enquanto muitas outras rechaçavam a tese.

À luz dessa narrativa, o Procurador-Geral concluiu que a melhor opção seria a imediata submissão da tese jurídica, afeta à questão constitucional, ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o instrumento a ser utilizado pelo Município é

- a) a arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- b) o requerimento de edição de súmula vinculante.
- c) o incidente de deslocamento de competência.
- d) a reclamação constitucional.
- e) o recurso extraordinário.

Comentários:

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

Cuidado! A banca já cobrou a temática em provas anteriores.

O enunciado não mencionou infringência à Constituição, o que aconteceu foi que o legitimado que entrou com a ação interpretou de forma equivocada.

Segundo o caso hipotético, sobre o tema havia controvérsias nos Tribunais pelo País. Logo, nasce a possibilidade de ser editada Súmula Vinculante para que o entendimento seja pacificado.

Lei 11.417/06 - Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante (...)

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de **enunciado de súmula vinculante**, o que não autoriza a suspensão do processo.



O gabarito é a letra B.

37. (FGV/TCE-AM - 2021) Em razão do aumento da alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza, centenas de contribuintes ajuizaram ações individuais em face do Município Alfa, buscando eximir-se da obrigação de pagar o tributo nos moldes assim estabelecidos, por entenderem que o referido aumento era inconstitucional. Em algumas dessas demandas, foram proferidas decisões reconhecendo a constitucionalidade do aumento da alíquota.

Considerando esse estado de coisas, o Município decidiu propor a edição de súmula vinculante, na qual fosse reconhecida a validade do aumento da alíquota. À luz da ordem jurídica vigente, o Município Alfa, atendidos os demais requisitos legais exigidos:

- a) não tem legitimidade para propor a edição da súmula vinculante;
- b) tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo em ação autônoma, não sendo suspensos os processos em que seja parte;
- c) tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo em ação autônoma, ficando suspensos os processos em que seja parte;
- d) tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo, de modo incidental, no curso de processo em que seja parte, o qual será suspenso;
- e) tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo, de modo incidental, no curso de processo em que seja parte, o qual não será suspenso.

Comentários:

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

A questão cobrou do candidato o conhecimento sobre o instituto da súmula vinculante.

De acordo com o artigo 103-A da Constituição Federal de 1988, "*o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei*".

Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006:

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - o Procurador-Geral da República;
- V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VI - o Defensor Público-Geral da União;



VII – partido político com representação no Congresso Nacional;

VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;

IX – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo.

Diante do exposto, o Município Alfa tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo, de modo incidental, no curso de processo em que seja parte, o qual não será suspenso.

O gabarito é a letra E.

38. (FGV/PC-RJ - 2021) O Município Alfa figurava no polo passivo de uma ação coletiva cuja causa de pedir estava lastreada no teor da Lei municipal nº XX, que se mostrava dissonante da ordem constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formada a partir da análise de leis municipais similares. Após amplas discussões internas, o Município Alfa decidiu que iria propor ao referido tribunal, incidentalmente ao curso do respectivo processo, a edição de súmula vinculante sobre a matéria. À luz das circunstâncias indicadas, o Município Alfa:

a) não tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante;

b) tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante, o que não acarretará a suspensão do processo;

c) tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante, que obstará a promulgação de novas leis de teor similar;

d) tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante, que terá efeito vinculante apenas sobre os órgãos do Poder Judiciário;

e) não tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante, mas poderá ingressar com arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Comentários:

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

Para responder à questão, o candidato necessitaria do conhecimento da Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o §1º do art. 3º da Lei nº 11.417, "o Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo".



39. (FGV/SEFAZ-ES - 2021) A Confederação Sindical ZZ, que zelava pelos interesses dos profissionais da área de saúde, ajuizou ação declaratória de constitucionalidade (ADC) da Lei Estadual nº XX, que estabeleceu importantes medidas em prol da realização de exames, em caráter preventivo, com o objetivo de detectar a presença de patologias de natureza viral. Como esse diploma normativo gerou muita insatisfação por parte de algumas sociedades empresárias, foram ajuizadas diversas demandas que postulavam a sua não aplicação sob o argumento de ser inconstitucional, sendo atendidos em muitas delas os pedidos formulados. Em caráter cautelar, ZZ postulou a suspensão do julgamento dos processos que envolvessem a aplicação da Lei Estadual nº XX, até o julgamento definitivo da ADC. À luz da sistemática afeta à ação declaratória de constitucionalidade, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta qualquer aspecto dissonante da ordem constitucional.
- b) apresenta irregularidade apenas em relação à formulação do pedido de natureza cautelar.
- c) apresenta irregularidade apenas em relação à legitimidade para agir da autora, que não a possui.
- d) apresenta irregularidade em relação à legitimidade para agir da autora e à formulação do pedido de natureza cautelar.
- e) apresenta irregularidade apenas em relação ao objeto, qual seja, a lei cuja constitucionalidade se almeja ver reconhecida.

Comentários:

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

A questão cobrou do candidato o conhecimento do Art. 102 e 103 da CF/88, vejamos:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

A confederação sindical tem legitimidade para propor ADC conforme o art. 103 da CF/88, porém a ADC possui como objeto apenas para lei ou ato normativo federal. Não cabe para lei estadual, como trouxe a questão.

O gabarito é a letra E.

40. (FGV/PM-RJ - 2021) João, Deputado Federal, consultou sua assessoria jurídica a respeito da juridicidade de determinado projeto de lei que pretendia apresentar. A assessoria concluiu,



corretamente, que ele colidia com o teor de Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

À luz das normas jurídicas afetas a essa temática, assinale a afirmativa correta.

- a) A apresentação do projeto de lei por João é suscetível de impugnação com a impetração de mandado de segurança, por qualquer parlamentar ou partido político, perante o STF.
- b) João pode apresentar, mas o Poder Legislativo, após o trâmite do projeto de lei nas comissões, não pode aprová-lo, o que, se ocorrer, enseja ajuizamento de reclamação no STF.
- c) João não pode apresentar, e o Poder Legislativo não pode aprovar, o projeto de lei nessas circunstâncias, o que, caso ocorra, permitirá o ajuizamento de reclamação no STF.
- d) João pode apresentar o projeto de lei e o Poder Legislativo pode aprová-lo, sem que haja qualquer injuridicidade nesse proceder, sob o prisma da Súmula Vinculante.
- e) A apresentação do projeto de lei por João, nas circunstâncias indicadas, torna-o suscetível à abertura de processo por quebra de decoro parlamentar.

Comentários:

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

João pode apresentar o projeto de lei e o Poder Legislativo pode aprová-lo, sem que haja qualquer injuridicidade nesse proceder, uma vez que o instituto jurídico da Súmula Vinculante **não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar**.

As súmulas vinculantes terão por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas. Elas terão validade a partir de sua publicação na imprensa oficial e irão vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

As Súmulas Vinculantes **não vinculam**:

- o Supremo Tribunal Federal (elas vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário).
- o Poder Legislativo, no exercício de sua função típica de legislar (quando o Poder Legislativo exerce função administrativa, deverá observar as Súmulas Vinculantes).
- o Poder Executivo, no exercício de sua função atípica de legislar (quando o Presidente edita uma medida provisória, ele não precisa observar as Súmulas Vinculantes).

A não-vinculação da atividade legislativa às Súmulas Vinculantes existe para evitar o que o STF chama de "fossilização constitucional".

41. (FGV/TCE-AM - 2021) A Lei nº XX/1987, do Estado Beta, embora seja francamente colidente com diversos comandos da Constituição da República de 1988, vem sendo regularmente aplicada pelas autoridades estaduais, daí decorrendo severas restrições à esfera jurídica dos administrados.

Em razão desse estado de coisas, o Partido Político Alfa solicitou à sua assessoria jurídica que analisasse a possibilidade de submeter o referido diploma normativo ao controle concentrado de



constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A assessoria respondeu, corretamente, que tal poderia ser feito com o uso:

- a) da arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- b) da representação de inconstitucionalidade;
- c) da ação direta de inconstitucionalidade;
- d) da reclamação constitucional;
- e) do recurso extraordinário.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

Questão relativamente tranquila, porém merecendo do candidato uma leitura com bastante atenção. Repare que o caso hipotético trazido pela questão é de uma lei anterior a CF/88.

Vejamos como a Constituição e a Lei nº 9.882/99 trata o tema:

Art. 102, §1º da CF/88: A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

Lei 9.882/99:

Art. 1º, Parágrafo único. Caberá também **arguição de descumprimento de preceito fundamental**:

I - quando for relevante o fundamento da **controvérsia constitucional** sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, **incluídos os anteriores à Constituição**.

A ADPF surgiu para suprir uma lacuna do controle concentrado de constitucionalidade. É que, até a sua criação, não era possível que o STF efetuasse o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos municipais, dos atos administrativos e do direito pré-constitucional.

42. (FGV/TCE-AM - 2021) A Lei nº XX/1987, do Estado Beta, embora seja francamente colidente com diversos comandos da Constituição da República de 1988, vem sendo regularmente aplicada pelas autoridades estaduais, daí decorrendo severas restrições à esfera jurídica dos administrados.

Em razão desse estado de coisas, o Partido Político Alfa solicitou à sua assessoria jurídica que analisasse a possibilidade de submeter o referido diploma normativo ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A assessoria respondeu, corretamente, que tal poderia ser feito com o uso:

- a) da arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- b) da representação de inconstitucionalidade;
- c) da ação direta de inconstitucionalidade;
- d) da reclamação constitucional;
- e) do recurso extraordinário.



Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

Questão relativamente tranquila, porém merecendo do candidato uma leitura com bastante atenção. Repare que o caso hipotético trazido pela questão é de uma lei anterior à CF/88.

Vejamos como a Constituição e a Lei nº 9.882/99 trata o tema:

Art. 102, §1º da CF/88: A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

Lei 9.882/99:

Art. 1º, Parágrafo único. Caberá também **arguição de descumprimento de preceito fundamental**:

I - quando for relevante o fundamento da **controvérsia constitucional** sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, **incluídos os anteriores à Constituição**.

A ADPF surgiu para suprir uma lacuna do controle concentrado de constitucionalidade. É que, até a sua criação, não era possível que o STF efetuassem o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos municipais, dos atos administrativos e do direito pré-constitucional.

O gabarito é a letra A.

43. (FGV / TJ-SC – 2018) Muitos anos após a publicação de Lei federal que dispunha sobre políticas públicas na área de saúde, o Pleno de determinado Tribunal Regional Federal decidiu pela sua inconstitucionalidade formal. Surpresa com o teor do acórdão proferido no caso concreto, que destoava por completo de todas as decisões até então proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, a União decidiu, 5 dias após a publicação do julgado, utilizar o instrumento processual adequado à sua reforma, pois, no seu entender, era nítida a sua contrariedade à ordem constitucional.

À luz da sistemática constitucional, o referido instrumento processual, preenchidos os demais requisitos exigidos, é:

- a) a ação declaratória de constitucionalidade;
- b) a reclamação constitucional;
- c) o mandado de segurança;
- d) o recurso extraordinário;
- e) o recurso especial.

Comentários:

Na situação apresentada, tem-se uma decisão de Tribunal Regional Federal que declarou a inconstitucionalidade de lei federal. Trata-se, portanto, de uma decisão que poderá ser combatida por meio de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, alínea “b”, CF/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

(...)

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

O gabarito é a letra D.

44. (FGV / Câmara Municipal de Salvador – 2018) No que tange ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, é correto afirmar que:

a) é inadmissível a desistência da ação direta de inconstitucionalidade, ainda que a parte autora se convença, no curso do feito, da constitucionalidade do ato normativo impugnado;

b) o acórdão que acolher o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade produz efeitos *ex tunc*, sendo vedado ao órgão julgador fixar qualquer outro marco a partir do qual a sua declaração terá eficácia;

c) não é cabível a concessão de tutela jurisdicional de urgência, na ação direta de inconstitucionalidade;

d) caso conclua pela inconstitucionalidade de uma lei, como questão prejudicial para proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau só poderá deixar de aplicá-la se submeter previamente o tema ao plenário do tribunal ou seu órgão especial;

e) o acórdão proferido pelo plenário do tribunal ou seu órgão especial, no incidente de arguição de inconstitucionalidade, é irrecorrível.

Comentários:

Letra A: correta. **Não se admite desistência** de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), uma vez que se trata de processo objetivo, que busca resguardar a integridade do ordenamento jurídico.

Letra B: errada. Como regra geral, a declaração de inconstitucionalidade em sede de ADI produz efeitos retroativos (*ex tunc*). Entretanto, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o **STF poderá realizar** a modulação dos efeitos temporais, por decisão de 2/3 dos seus membros.

Letra C: errada. É admitida a concessão de medida cautelar (tutela de urgência) em sede de ADI.

Letra D: errada. O juiz de primeiro grau **poderá declarar a inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo, deixando de aplicar a norma a um caso concreto submetido à sua apreciação. Não há necessidade de que ele submeta a questão ao plenário do Tribunal ao qual está vinculado.

Letra E: errada. **É recorrível** o acórdão proferido por plenário do tribunal ou seu órgão especial no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Contra o acórdão, é cabível recurso extraordinário ou reclamação constitucional, a depender do caso.

O gabarito é a letra A.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV/MPE-RJ/Analista do MPE – Área Administrativa/2025) O Município Alfa, importante capital do país, editou a Lei nº X. A aplicação desse diploma normativo sofreu grande resistência, pois sua inconstitucionalidade vinha sendo reconhecida, em sede de cognição sumária e definitiva, em primeira e em segunda instâncias do Poder Judiciário estadual. Por tal razão, o Partido Político Sigma, que somente contava com representação na Câmara dos Deputados, questionou sua assessoria em relação à possibilidade de deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecida a constitucionalidade do referido diploma legal.

A assessoria respondeu corretamente que

- a) deve ser ajuizada ação declaratória de constitucionalidade.
- b) Sigma não tem legitimidade para deflagrar o referido controle.
- c) deve ser ajuizada arguição de descumprimento de preceito fundamental
- d) somente é possível a deflagração do controle difuso de constitucionalidade, não o concentrado
- e) somente é possível a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça.

2. (FGV/MPE-RJ/Técnico do MPE – Área Administrativa /2025) O Presidente da República, na percepção do Deputado Federal João, ao editar o Decreto nº Y para regulamentar a Lei federal nº X, teria exorbitado os limites do poder regulamentar, avançando em esfera própria do Poder Legislativo. Considerando os balizamentos oferecidos pela sistemática constitucional, é correto afirmar que João pode

- a) requerer, no âmbito do Congresso Nacional, que sejam sustados os efeitos do Decreto nº Y.
- b) ajuizar uma ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal para que seja declarada a nulidade do decreto.
- c) requerer, no âmbito do órgão competente do Poder Legislativo, que seja declarada a nulidade do Decreto nº Y.
- d) requerer que o Presidente da República seja processado pela prática de crime de responsabilidade, o que acarretará a nulidade do decreto.
- e) requerer que o órgão competente do Poder Legislativo notifique o Presidente da República para que revogue o Decreto nº Y, sob pena de responsabilidade.

3. (FGV/MPE-RJ/Técnico do MPE – Área Administrativa /2025) Em um recurso de apelação distribuído à 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, o Ministério Público, atuando como órgão interveniente, suscitou a inconstitucionalidade da Lei federal nº X, na qual se baseava a pretensão formulada pelo demandante. Nessa situação, a luz da sistemática vigente, é correto afirmar que



- a) a Câmara Cível deve julgar o recurso de apelação com base em lei diversa, considerando a impugnação da Lei federal nº X.
- b) a Câmara Cível deve solicitar que o Supremo Tribunal Federal analise a compatibilidade da Lei federal nº x com a Constituição da República.
- c) por se tratar de lei federal, o controle difuso de constitucionalidade não pode ser realizado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado Alfa.
- d) a Câmara Cível deve avaliar a compatibilidade da Lei federal nº X com a Constituição da República e, caso a considere inconstitucional, não deve aplicá-la ao caso concreto.
- e) a Câmara Cível deve solicitar que o Pleno ou órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado Alta analise a compatibilidade da Lei federal nº x com a Constituição da República.

4. (FGV/MPE-RJ/Técnico do MPE – Área Administrativa /2025) Em uma ação de controle concentrado de constitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, o autor almejava que fosse reconhecida a incompatibilidade da Lei estadual nº X/2024 com a Constituição da República. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que, caso seja reconhecida a inconstitucionalidade do referido diploma normativo no julgamento definitivo de mérito, em regra, ele deixa de produzir efeitos a partir da data

- a) definida pelo relator
- b) do trânsito em julgado.
- c) da sessão de julgamento.
- d) da publicação do acórdão.
- e) de edição da Lei estadual n.º X.

5. (FGV/TRT 24ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Diversos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) vinham aplicando em seus acórdãos a Lei Federal nº X, que reconheceria determinado direito social aos trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, após o trânsito em julgado dos referidos acórdãos, declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº X sob o argumento de que fora afrontado o bicameralismo, pois o texto sancionado pelo Presidente da república não fora aprovado por ambas as casas do Congresso Nacional. À luz da sistemática vigente, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), assinale a afirmativa correta.

- a) Ela sempre produzirá efeitos ex nunc, logo, não acarretará a desconstituição dos acórdãos dos TRTs.
- b) Ela sempre produzirá efeitos ex tunc, logo, acarretará a desconstituição dos acórdãos dos TRTs.
- c) Ela somente irá desconstituir os acórdãos dos TRTs se houver deliberação de dois terços dos ministros do STF.
- d) Ela não produzirá a automática reforma ou rescisão dos acórdãos proferidos, o que exigirá, observado o prazo decadencial, que seja ajuizada ação rescisória.



e) Ela somente irá desconstituir os acórdãos dos TRT se tiver sido determinada a suspensão dos respectivos processos durante a tramitação da ação direta de inconstitucionalidade

6. (FGV/TRT-24ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) Um legitimado a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), tendo por objeto a Medida Provisória n.º X (MPX), que veio a ser convertida na Lei n.º Y (LY) enquanto o processo objetivo ainda estava em tramitação, isto sem que fossem promovidas alterações substanciais no seu conteúdo. Em relação à ADI, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

- a) Ela perdeu o seu objeto, devendo ser extinta.
- b) Ela somente não será extinta se houver aditamento da petição inicial.
- c) Ela deve ser conhecida no mérito, em razão da ausência de prejudicialidade superveniente.
- d) Ela somente não será extinta se a conversão na LY ocorreu em momento posterior a apresentação das informações
- e) Ela deve ser apensada, para julgamento conjunto, à ADI que deve ser ajuizada para a análise da constitucionalidade da LY.

7. (FGV/Prefeitura de Cuiabá-MT/Auditor Público Interno/2025) Após a edição, pelo Estado Alfa, da Lei n.º X, diploma normativo que diversos estudiosos entendiam ser inconstitucional por disciplinar matéria de competência legislativa municipal, ocorreu uma reunião entre diversos segmentos do Partido Político Delta, que contava com representantes no Senado Federal, no qual se concluiu que o referido diploma normativo deveria ser submetido ao controle concentrado de constitucionalidade. Por tal razão, o diretório estadual de Delta ingressou com ação direta de inconstitucionalidade da Lei n.º X, o que levou à declaração de inconstitucionalidade desse diploma normativo pelo Supremo Tribunal Federal, sendo vencidos três ministros, que o consideravam constitucional. Com o mesmo número de votos, foi decidido que a decisão produziria efeitos ex nunc. A luz da sistemática vigente, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação ao estabelecimento de efeitos ex nunc.
- c) somente apresenta irregularidade em relação ao objeto da ação direta de inconstitucionalidade.
- d) somente apresenta irregularidade em relação ao autor da ação direta de inconstitucionalidade.
- e) somente apresenta irregularidade em relação ao número de Ministros que declararam a inconstitucionalidade.

8. (FGV/TJ-RR/Analista Judiciário/2024) Em determinada Câmara do Tribunal de Justiça do Estado Alfa o relator percebe que há uma emenda constitucional superveniente em sentido contrário a lei municipal utilizada como fundamento e a Câmara julga o caso não aplicando a lei municipal. De acordo com a ordem constitucional, é correto afirmar que o órgão julgador agiu



- a) incorretamente, pois o Supremo Tribunal Federal não aplica a teoria de inconstitucionalidade superveniente.
- b) incorretamente, pois órgão fracionário não pode deixar de aplicar lei que considere inconstitucional, em razão da cláusula de reserva de plenário.
- c) incorretamente, pois se a lei municipal contrariou emenda constitucional superveniente a referida norma é constitucional, pois à época que foi editada não contrariou a constituição.
- d) corretamente, pois se a lei municipal contrariou norma constitucional superveniente a referida norma é inconstitucional.
- e) corretamente, pois se a lei municipal contrariou emenda constitucional superveniente a referida norma foi revogada.

9. (FGV/Prefeitura de Belo Horizonte-BH/Auditor de Controle Interno/2024) Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº X argumentava-se com a inconstitucionalidade da Lei federal nº Y, tendo o pleno do Supremo Tribunal Federal deferido a medida cautelar requerida pelo respectivo autor. Considerando os balizamentos oferecidos pela sistemática legal vigente, é correto afirmar que, dessa narrativa, pode ser alcançada a inferência de que o acórdão

- A) deve produzir efeitos *ex tunc*.
- b) foi necessariamente antecedido de manifestação dos órgãos dos quais emanou o ato.
- c) terá eficácia retroativa, se o Tribunal deliberar pela maioria de dois terços de seus membros.
- d) torna aplicável a legislação anterior acaso existente, o que pode ter sido afastado por manifestação em contrário.

10. (FGV/TJ-RR/Analista Judiciário/2024) Após editada uma lei estadual, há uma negativa em sua aplicação. Nesse sentido, o instrumento de controle que pode ser endereçado ao Supremo Tribunal Federal para que este reconheça que a referida norma está em conformidade com a Constituição Federal de 1988, é denominado

- a) Mandado de Segurança Coletivo.
- b) Ação Direta Interventiva.
- c) Ação Declaratória de Constitucionalidade.
- d) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
- e) Reclamação Constitucional.

11. (FGV/SMF-MT/Prefeitura de Cuiabá – MT/Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal/2024) Logo após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº X e do decurso do prazo para a oposição de embargos de declaração, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa constatou que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº Y, sem ter levado em consideração, na fundamentação do acórdão, algumas alterações promovidas



nesse diploma normativo no curso de sua vigência. Ao ver da Assembleia Legislativa, caso essas alterações fossem consideradas, o resultado do julgamento seria outro.

À luz da sistemática normativa vigente, é correto afirmar que

- a) pode ser ajuizada ação rescisória.
- b) é cabível a reclamação constitucional.
- c) o acórdão se tornou imutável em razão do trânsito em julgado.
- d) podem ser opostos embargos de declaração com efeitos infringentes.
- e) o Estado Alfa não pode editar outro diploma normativo de teor idêntico ao da Lei estadual nº Y.

12. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Após sucessivas decisões administrativas e judiciais desautorizando a aplicação da Lei estadual nº X, sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República, o Partido Político Alfa, com representação apenas no Senado Federal, ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) perante o Supremo Tribunal Federal, tendo pedido o reconhecimento de sua conformidade constitucional.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação à legitimidade de Alfa.
- c) somente apresenta irregularidade em relação ao instrumento utilizado por Alfa.
- d) somente apresenta irregularidade em relação ao pedido formulado por Alfa.
- e) somente apresenta irregularidade em relação ao tribunal ao qual Alfa direcionou a ação.

13. (FGV/STN/Auditor Federal de Finanças e Controle/2024) No âmbito do Estado Alfa, foi editada a Lei nº X, que dispôs sobre o exercício do poder de polícia por esse ente federativo e que cominou a sanção de multa àqueles que incorressem nas infrações ali previstas. Apesar desse diploma normativo estadual ter sido muito elogiado na perspectiva administrativa, era grande a resistência dos seus destinatários em observá-lo, tendo sido proferidos diversos provimentos judiciais, em sede de tutela individual e coletiva, reconhecendo a sua incompatibilidade com a Constituição da República. À luz desse quadro, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa solicitou que sua procuradoria se manifestasse sobre a possibilidade de a questão ser levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de modo que seja requerido o reconhecimento da conformidade constitucional da Lei nº X.

Foi corretamente informado à Mesa que

- a) deve ser interposto recurso extraordinário.
- b) deve ser ajuizada reclamação constitucional.
- c) deve ser ajuizada ação declaratória de constitucionalidade.



- d) deve ser ajuizada arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- e) a Mesa de Assembleia Legislativa não tem legitimidade para deflagrar o controle alvitado.

14. (FGV/TJ-RR/Técnico Judiciário/2024) A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada originariamente perante o Supremo Tribunal Federal é cabível para controle de norma

- a) estadual posterior à Constituição Federal de 1988.
- b) federal anterior à Constituição Federal de 1988.
- c) municipal anterior à Constituição Federal de 1988.
- d) municipal posterior à Constituição Federal de 1988.
- e) distrital posterior anterior à Constituição Federal de 1988.

15. (FGV/PM-RJ/Oficial/2024) Após ampla mobilização da população, que reconhecia os esforços da Polícia Militar no processo de fortalecimento da segurança pública, foi editada a Lei estadual nº X, que ampliava os instrumentos de atuação funcional da corporação. Apesar do apoio popular, outros grupos de interesse insurgiram-se contra o seu teor, o que levou à prolação de diversas decisões, administrativas e judiciais, em sede de tutela individual e coletiva, que reconheciam incidentalmente a sua inconstitucionalidade, desautorizando a sua aplicação.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, um legitimado à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF) solicitou que sua assessoria analisasse a possibilidade de ser ajuizada uma ação, com pedido para o reconhecimento da plena compatibilidade da Lei estadual nº X com a Constituição da República.

Foi corretamente esclarecido que esse diploma normativo:

- a) somente pode ter sua conformidade constitucional analisada pelo Tribunal de Justiça, não pelo STF;
- b) pode ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- c) pode ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade;
- d) não pode ter sua constitucionalidade reconhecida pelo STF;
- e) pode ser objeto de reclamação constitucional.

16. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Determinado legitimado à deflagração do controle abstrato de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado Alfa ajuizou representação de inconstitucionalidade tendo por objeto a Lei Estadual nº X. O relator da ação, antes de solicitar as informações de estilo, constatou que o legitimado utilizou, como paradigma de confronto, normas da Constituição da República, que entendia terem sido violadas.

Por tal razão, o relator concluiu corretamente que a representação de inconstitucionalidade



- a) não pode ser conhecida, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
- b) somente pode ser conhecida se a norma da Constituição da República tiver sido reproduzida na Constituição Estadual.
- c) pode ser conhecida, considerando a unidade sistêmica da ordem constitucional brasileira, presente na simetria constitucional.
- d) somente pode ser conhecida se a Constituição Estadual autorizou a utilização de normas da Constituição da República na representação de inconstitucionalidade.
- e) pode ser conhecida caso as normas da Constituição da República sejam de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, ainda que isto não tenha ocorrido.

17. (FGV/TJ-AP/Analista Judiciário - Área Judiciária - Execução de Mandados/2024) João, procurador-geral do Estado Alfa, observou que o Estado Beta editou a Lei nº X, que era flagrantemente contrária a uma norma programática veiculada pela Constituição da República. Ao avançar em sua análise, constatou que a União ainda não tinha editado uma lei a respeito da temática, que se enquadra no âmbito da competência legislativa concorrente.

À luz dessa narrativa, é correto afirmar que:

- a) a lei a ser editada pela União terá a natureza de norma interposta, sendo indispensável na avaliação da constitucionalidade da Lei nº X;
- b) o Estado Alfa pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei nº X, do Estado Beta, desde que demonstre a pertinência temática;
- c) como a eficácia da norma constitucional programática ainda não foi integrada pela legislação infraconstitucional, ela não pode ser utilizada como paradigma de confronto em uma ação direta de inconstitucionalidade;
- d) a eficácia plena da norma constitucional é requisito indispensável à sua utilização como paradigma de confronto na ação direta de inconstitucionalidade, mas isto não obsta que princípios implícitos sejam utilizados com a mesma funcionalidade;
- e) o fato de a Lei nº X afrontar norma constitucional, mesmo que de natureza programática, cuja eficácia ainda não foi integrada pela legislação infraconstitucional, não obsta a sua utilização como paradigma de confronto em ação direta de inconstitucionalidade.

18. (FGV/Câmara Municipal de Fortaleza-CE/Advogado/2024) Determinada associação de classe de âmbito nacional mobilizou a respectiva categoria em sentido contrário à Lei estadual nº X, pois, ao seu ver, esse diploma normativo afrontava a Constituição da República, não atendendo aos interesses dos seus associados. Essa conclusão decorria do fato de o referido diploma normativo ser dissonante de norma de eficácia limitada, de natureza programática, de estatura constitucional. Ressalte-se, no entanto, que ainda não tinha sido editada a lei federal que regulamentaria a norma constitucional, sendo flagrante a mora do Congresso Nacional.

À luz dessa narrativa, como a associação pretendia deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade em relação à Lei estadual nº X, é correto afirmar que



- a) a ausência de lei federal integrando a eficácia da norma constitucional não impede a sua utilização como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade.
- b) a não edição da lei federal somente impedirá a utilização da norma constitucional como paradigma de confronto, no controle concentrado de constitucionalidade, caso não haja outra lei passível de ser utilizada analogicamente.
- c) será possível a utilização da referida norma constitucional, como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade, caso a mora do Congresso Nacional tenha sido reconhecida em processo objetivo destinado a esse fim.
- d) apesar de a norma interposta não poder ser utilizada como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade, ela se mostra essencial a esse objetivo quando se destina a integrar a eficácia do paradigma de confronto.
- e) a normatividade constitucional é estabelecida a partir do referencial de eficácia, portanto, ainda que sejam formalmente válidas, normas constitucionais que careçam de eficácia plena não podem ser utilizadas como paradigma de confronto no controle concentrado de constitucionalidade.

19. (FGV/TJ-MS/2024) No âmbito do estado Alfa, foi editada a Lei nº X, que gerou grande debate entre os Partidos Políticos Delta, com representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e Gama, com representação apenas nesta última casa legislativa. Enquanto Delta defendia os avanços da Lei nº X e a sua plena compatibilidade com a Constituição da República, Gama ressaltava seus retrocessos e a sua total incompatibilidade com a ordem constitucional.

Ao analisarem as possibilidades e as consequências do controle concentrado de constitucionalidade em relação à Lei nº X, os presidentes de Delta e Gama concluíram corretamente que:

- a) se Gama ajuizar ação direta de inconstitucionalidade e o pedido for julgado improcedente, isso não importará no reconhecimento da constitucionalidade da Lei nº X;
- b) Gama não tem legitimidade para a deflagração do controle concentrado da Lei nº X perante o Supremo Tribunal Federal, o que decorre da limitação de sua representação no âmbito do Congresso Nacional;
- c) a submissão da Lei nº X ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por Delta ou Gama, exige a demonstração da pertinência temática em relação aos objetivos estatutários;
- d) não é possível a submissão da Lei nº X ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Alfa, com base na afronta a normas da Constituição da República, ainda que de reprodução obrigatória pelos estados;
- e) caso haja resistência à observância da Lei nº X por órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, com base na sua inconstitucionalidade, Delta pode ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental para que a constitucionalidade seja reconhecida.



20. (FGV/TJ-MS/2024) Em razão da multiplicação de demandas, nos diversos quadrantes do país, envolvendo a interpretação de determinado comando constitucional a ser aplicado pelos municípios, instalou-se um debate, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município Beta, em relação à possibilidade, ou não, de ser requerida a edição de súmula vinculante, considerando a existência de uma relação processual, em que Beta figura como demandado, e na qual valores vultosos são objeto de discussão.

Após refletir sobre a matéria, o Procurador-Geral do Município Beta concluiu corretamente que:

- a) qualquer interessado na pacificação da interpretação de determinada temática, incluindo Beta, pode requerer a edição de súmula vinculante;
- b) somente os legitimados à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade podem requerer a edição de súmula vinculante, não Beta;
- c) a súmula vinculante não pode ter por objeto a interpretação de comandos constitucionais que estejam em discussão em determinada relação processual concreta;
- d) Beta pode propor incidentalmente, no curso da relação processual referida na narrativa, a edição de súmula vinculante, o que não suspenderá o processo;
- e) a edição de súmula vinculante pode ser objeto de incidente processual, a ser acolhido, ou não, pelo juízo competente, que pode vir a submetê-lo ao Supremo Tribunal Federal.

21. (FGV/TJ-SC/2024) A Assembleia Legislativa do Estado Alfa aprovou emenda regimental dispondo que os projetos de lei ordinária que fossem aprovados pela maioria absoluta dos deputados estaduais seriam promulgados pelo presidente da Assembleia Legislativa, seguindo-se a respectiva publicação.

Como a Constituição Estadual não dedicava capítulo específico à disciplina do processo legislativo, o governador do estado consultou sua assessoria em relação à conformidade constitucional da emenda Constitucional e à possibilidade de submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade, quer perante o Tribunal de Justiça (TJ), quer perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Foi corretamente esclarecido ao chefe do Poder Executivo que:

- a) em razão do silêncio da Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa possui liberdade para disciplinar a matéria em seu regimento interno, e, por se tratar de ato infralegal, não é possível a sua submissão ao referido controle;
- b) apesar do silêncio da Constituição Estadual, devem ser observadas, por simetria, as normas da Constituição da República, que foram afrontadas, mas a emenda apenas pode ser submetida ao referido controle perante o STF;
- c) apesar do silêncio da Constituição Estadual, devem ser observadas, por simetria, as normas da Constituição da República, as quais foram afrontadas; logo, a emenda pode ser submetida ao referido controle, perante o TJ ou o STF;
- d) a submissão da emenda regimental ao referido controle é possível em razão da manifesta afronta às normas da Constituição da República, o que deve ser apreciado pelo STF, mas o governador não tem legitimidade para deflagrá-lo;



e) apesar do silêncio da Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa, ao elaborar seu regimento interno, deve observar o princípio da legalidade, *in casu*, a legalidade constitucional, que restou afrontada, mas o referido controle não é possível.

22. (FGV/TJ-AP/2024) Após ampla mobilização popular, o Estado Alfa editou a Lei nº X, disciplinando os requisitos de acesso a certo direito social. Apesar de os critérios se mostrarem justos, foram proferidas diversas decisões judiciais, em sede de ações individuais e coletivas, que reconheciam incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº X e permitiam que outros beneficiários fruissem o direito social. Ao tomar ciência desse quadro, o governador do Estado solicitou que o procurador-geral do Estado analisasse a possibilidade de ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto essa lei. Dias depois, o Tribunal de Justiça de Alfa, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, suspendeu a eficácia da Lei em tela, sob o argumento de que seria inconstitucional.

Em razão desse quadro, o procurador-geral do Estado concluiu, corretamente, que a ação alvitada pelo governador:

- a) não pode ser ajuizada pelo governador do estado à mingua de permissivo constitucional;
- b) poderia ter sido ajuizada em momento anterior à prolação da decisão do Tribunal de Justiça de Alfa;
- c) pode ser ajuizada, considerando a existência de diversas decisões judiciais que afastavam a aplicação da Lei nº X;
- d) só pode ser ajuizada se o quantitativo de beneficiários das decisões judiciais impactar a política pública, caracterizando uma situação de relevância social;
- e) só pode ser ajuizada se a norma da Constituição Estadual usada como paradigma pelo Tribunal de Justiça for reprodução de norma da Constituição da República.

23. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Foi editada a Lei nº X, no âmbito do Estado Alfa, estabelecendo um conjunto de medidas de prevenção a danos pessoais e ambientais a serem adotadas pelas sociedades empresárias que se dedicassem à produção ou à venda de produtos potencialmente lesivos à saúde. Embora tenha sido enaltecida pela população, a medida desagradou sobremaneira às sociedades empresárias que se dedicavam a essa atividade, as quais passaram a obter inúmeros provimentos jurisdicionais, em sede de demandas individuais e de demandas coletivas, além de decisões administrativas em diversos Municípios, nas quais era reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº X, desobrigando as sociedades empresárias de sua observância.

Instado a se manifestar sobre os distintos aspectos que envolviam essa situação, o Procurador-Geral do Estado observou, corretamente, em relação à possível análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal, que

- a) isto somente é possível com a interposição de recurso extraordinário, o que pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



- b) pode ser ajuizada ação declaratória de constitucionalidade, de modo que seja reconhecida a compatibilidade da Lei nº X com a ordem constitucional.
- c) considerando a natureza da matéria objeto de discussão, pode ser utilizada a reclamação, o que não exige o esgotamento das instâncias ordinárias.
- d) a temática deve ser inicialmente apreciada pelo Tribunal de Justiça de Alfa, caso a Constituição Estadual preveja a ação declaratória de constitucionalidade de lei estadual.
- e) pode ser ajuizada arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo que seja reconhecida a compatibilidade da Lei nº X com a ordem constitucional.

24. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Em uma gincana jurídica, os três grupos participantes deveriam apresentar considerações em relação à relevância dos referenciais de vigência e validade na perspectiva do controle concentrado de constitucionalidade, bem como sobre o paradigma de confronto passível de ser utilizado.

O grupo *Alfa* sustentou que a vigência de uma norma não é imprescindível à sua submissão a essa espécie de controle. O grupo *Beta*, por sua vez, defendia que normas inválidas, mesmo sendo reconhecidas como tais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, podem continuar a produzir efeitos em certas situações. Já o grupo *Gama* defendeu que norma infraconstitucional também pode ser utilizada como paradigma de confronto para se avaliar a compatibilidade de uma norma com a Constituição da República de 1988.

A professora Ana, ao analisar as respostas dos grupos *Alfa*, *Beta* e *Gama*, concluiu corretamente que

- a) todas estão certas.
- b) apenas o grupo *Alfa* está certo.
- c) apenas o grupo *Gama* está certo.
- d) apenas os grupos *Alfa* e *Beta* estão certos.
- e) apenas os grupos *Gama* e *Beta* estão certos.

25. (FGV/ALEMA/2023) Um legitimado ingressou com ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº X, do Estado Alfa, argumentando com a sua total incompatibilidade em relação à Constituição da República. Esse diploma normativo exigiu o preenchimento de certos requisitos, pela generalidade dos beneficiários, para a fruição de determinado benefício. Ao julgar o caso, o Supremo Tribunal Federal considerou que os requisitos previstos, apesar de serem compatíveis com a ordem constitucional, não poderiam ser exigidos de uma classe de beneficiários em potencial. Essa decisão teria eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Considerando a técnica de decisão adotada, é correto afirmar que o Tribunal realizou uma

- a) declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, que tem base legal.
- b) interpretação conforme à Constituição, que tem base jurisprudencial, não legal.



- c) restrição de sentido, com redução textual parcial, que tem base jurisprudencial e legal.
- d) declaração de constitucionalidade parcial, com redução de sentido, que tem base legal.
- e) declaração de nulidade parcial, com limitação de significantes, que tem base legal.

26. (FGV/RFB/2023) Determinado legitimado à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de que fosse declarada a inconstitucionalidade da Lei nº X/1987, do Município Alfa, considerando a manifesta afronta às normas da Constituição da República

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o STF

- a) deve processar e julgar o feito como ação direta de inconstitucionalidade.
- b) deve remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado em cujo território esteja situado o Município Alfa.
- c) deve processar e julgar o feito caso a relevância social assumida pela Lei nº X/1987 assim o aconselhe.
- d) pode receber a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, caso sejam preenchidos os requisitos exigidos.
- e) pode receber a ação como reclamação constitucional, considerando a transcendência dos motivos adotados em outra causa, com objeto similar.

27. (FGV/TCE ES/2023) Um grupo de vereadores, que formava o bloco da minoria na Câmara Municipal de Alfa, ficou irredimido com o processo legislativo que resultou na sanção, pelo prefeito municipal, da Lei nº XX. No entender dos vereadores, esse diploma normativo afrontava normas de natureza fundamental da Constituição da República de 1988, apesar dessas normas não terem sido reproduzidas na Constituição do Estado Beta, em cujo território o Município Alfa estava localizado. Embora desejassem que a Lei nº XX fosse submetida ao controle de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado Beta, tinham dúvidas sobre essa possibilidade, bem como em relação aos respectivos legitimados.

Considerando as dúvidas existentes, procuraram um advogado, que lhes informou, corretamente, que a Lei nº XX:

- a) não pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta, sendo que, em relação aos legitimados à deflagração dessa espécie de controle, devem ser observadas, por simetria, as regras da Constituição da República de 1988;
- b) pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta, sendo que, em relação aos legitimados à deflagração dessa espécie de controle, devem ser observadas, por simetria, as regras da Constituição da República de 1988;
- c) não pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta, sendo que, em relação aos legitimados à deflagração dessa espécie de controle, devem ser definidos na Constituição Estadual;



d) pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Beta, sendo que, em relação aos legitimados à deflagração dessa espécie de controle, devem ser definidos na Constituição Estadual;

e) somente terá sua inconstitucionalidade examinada pelo Tribunal de Justiça de Beta por meio do incidente de arguição de inconstitucionalidade, o que ocorrerá em sede de controle difuso de constitucionalidade.

28. (FGV/ALEMA/2023) Em razão de um grande escândalo de corrupção envolvendo autoridades do alto escalão do Estado Alfa, houve um debate no qual foi suscitada a impossibilidade de ser iniciado o processo penal em detrimento do Governador do Estado Alfa sem prévia autorização da estrutura legislativa competente.

Considerando os balizamentos estabelecidos pela sistemática constitucional, é correto afirmar que a referida autorização é

a) desnecessária, salvo se houver previsão expressa na Constituição do Estado Alfa.

b) necessária, por força do princípio da simetria, ainda que essa exigência não esteja expressa na Constituição Estadual.

c) necessária, o que decorre de previsão constitucional expressa, enquanto emanção do princípio da separação dos poderes.

d) desnecessária, pois a Constituição da República não contempla regra que autorize a previsão dessa exigência em relação ao Governador do Estado.

e) desnecessária, pois não há nenhuma situação em que o início do processo criminal esteja condicionado à autorização de órgão estranho ao Poder Judiciário.

29. (FGV/RFB/2023) O Partido Político Alfa, que contava com representantes apenas na Câmara dos Deputados, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) da Medida Provisória nº X. No curso do processo de controle concentrado de constitucionalidade, a Medida Provisória nº X foi convertida, sem qualquer alteração de forma e conteúdo, na Lei nº Y. Apesar dessa conversão, o Partido Político Alfa não promoveu o aditamento da petição inicial, o que não configurou óbice a que o Supremo Tribunal Federal (STF) apreciasse o mérito da causa.

À luz da sistemática afeta ao controle concentrado de constitucionalidade, é correto afirmar que a narrativa acima

a) não apresenta qualquer irregularidade.

b) apresenta irregularidade apenas em relação à legitimidade ativa para o ajuizamento da ADI, o que não poderia ter sido feito por Alfa

c) apresenta irregularidade apenas em relação ao não aditamento da inicial, que deveria ter ocorrido, e ao julgamento pelo STF, que não deveria ser realizado.

d) apresenta irregularidade apenas em relação à apreciação do mérito pelo STF, pois, em se tratando de medida provisória, a análise deveria permanecer adstrita ao plano liminar.



e) apresenta irregularidade em relação ao objeto inicial, já que a medida provisória, em razão da precariedade da sua vigência, não pode ser impugnada por esse meio, e, de modo correlato, em relação aos desdobramentos subsequentes.

30. (FGV/TCE ES/2023) No âmbito do Distrito Federal, foram editadas três leis ordinárias (LOs) com o seguinte objeto: (1ª LO) determinou que as sociedades empresárias que explorassem o serviço público de fornecimento de energia elétrica adotassem um sistema de transmissão subterrâneo, eliminando postes e cabos aparentes; (2ª LO) estabeleceu comandos detalhados visando à segurança dos usuários do serviço local de gás canalizado; e (3ª LO) dispôs sobre a fiscalização do serviço local de transporte coletivo de passageiros.

Ana, estudante de direito, ao tomar conhecimento dessas três leis ordinárias, consultou o seu professor de direito constitucional a respeito de sua compatibilidade com a divisão de competências legislativas previstas na ordem constitucional, bem como sobre a possibilidade de serem objeto de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) a ser processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), considerando a sua natureza jurídica.

O professor respondeu, corretamente, que, sob o prisma formal:

- a) apenas a 2ª lei ordinária é constitucional, e apenas ela, em tese, pode ser objeto de ADI, de competência do STF;
- b) todas as leis ordinárias são constitucionais, e todas elas, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF;
- c) apenas a 3ª lei ordinária é constitucional, mas tão somente a 1ª e a 3ª leis ordinárias, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF;
- d) apenas a 2ª e a 3ª leis ordinárias são constitucionais, mas tão somente a 1ª e a 2ª leis ordinárias, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF;
- e) apenas a 1ª e a 2ª leis ordinárias são constitucionais, e somente a 2ª e a 3ª leis ordinárias, em tese, podem ser objeto de ADI, de competência do STF.

31. (FGV/TCE ES/2023) Alguns meses após a publicação da Lei nº XX, do Estado Beta, foi promulgada a Emenda Constitucional nº YY, alterando a Constituição da República de 1988, que veiculou comandos normativos em sentido diametralmente oposto àqueles veiculados pelo referido diploma legal. Por considerar a Lei nº XX extremamente prejudicial ao interesse público, o diretório regional do Partido Político Alfa decidiu ingressar com ação direta de inconstitucionalidade (ADI) perante o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi fortemente influenciada pelo fato de o Alfa ter presença marcante na Câmara dos Deputados, contando com dezenas de deputados federais filiados, os quais criticavam abertamente a Lei nº XX. Ressalte-se que Alfa não conta com representação no Senado Federal.

Ao ser consultado a respeito dos fatos descritos na narrativa, um advogado informou, corretamente, ao referido diretório regional que ele:

- a) tem legitimidade para ajuizar a ADI, mas este instrumento não é cabível, sendo vedado seu conhecimento como arguição de descumprimento de preceito fundamental;



- b) tem legitimidade para ajuizar a ADI, instrumento cabível para se postular a declaração de incompatibilidade material de ato normativo estadual com a Constituição da República de 1988;
- c) não tem legitimidade para ajuizar a ADI, instrumento cabível para se postular a declaração de incompatibilidade material de ato normativo estadual com a Constituição da República de 1988;
- d) não tem legitimidade para ajuizar a ADI, além deste instrumento não ser cabível, mas seria possível o seu conhecimento como arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- e) tem legitimidade para ajuizar a ADI, e, embora este instrumento não seja cabível, seria possível o seu conhecimento como arguição de descumprimento de preceito fundamental.

32. (FGV/PREF. RJ/2023) O Partido Político Alfa, com representação no Congresso Nacional, foi instado, por seus correligionários, a ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), considerando três situações que alegadamente eram colidentes com normas estruturantes da Constituição da República de 1988. Almejava-se o ajuizamento da ADPF para: (1) insurgir-se contra veto a projeto de lei ordinária aprovado pela Assembleia Legislativa, aposto por governador do Estado, que invocara argumentos descabidos para sustentar a inconstitucionalidade do projeto; (2) reconhecer a constitucionalidade da Lei estadual nº X, que não vinha sendo cumprida pelas estruturas orgânicas dos distintos Poderes sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988; e (3) impugnar decreto presidencial que concedera graça a um condenado em particular, por razões tidas como contrárias aos princípios regentes da atividade estatal.

Ao ser consultada, a assessoria de Alfa respondeu, corretamente, em relação à possibilidade de as situações descritas serem objeto de ADPF, que:

- a) todas podem ser objeto de ADPF;
- b) nenhuma delas pode ser objeto de ADPF;
- c) apenas as situações 2 e 3 podem ser objeto de ADPF;
- d) apenas as situações 1 e 2 podem ser objeto de ADPF;
- e) apenas a situação 3 pode ser objeto de ADPF.

33. (FGV/TJ-DFT - 2022) O Distrito Federal editou a Lei nº XX, organizando o serviço público local de transporte coletivo. Ao ver do sindicato dos rodoviários desse nível federativo, o diploma normativo é flagrantemente inconstitucional por afrontar normas de reprodução obrigatória da Constituição da República de 1988, incluindo aquelas afetas ao processo legislativo e aos direitos fundamentais. Por tal razão, consultou o seu advogado a respeito da possibilidade de deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado respondeu, corretamente, que o sindicato:

- a) tem legitimidade para a deflagração do referido controle, mas a afronta a normas de reprodução obrigatória somente permite a realização do controle concentrado pelo Tribunal de Justiça;



- b) não tem legitimidade para a deflagração do referido controle, além do que a afronta a normas de reprodução obrigatória somente permite a realização do controle concentrado pelo Tribunal de Justiça;
- c) não tem legitimidade para a deflagração do referido controle, mas seria, em tese, possível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade ou de arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- d) tem legitimidade para a deflagração do referido controle, considerando o princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição constitucional, que há de ser deflagrado com o uso do recurso extraordinário;
- e) não tem legitimidade para a deflagração do referido controle, mas seria, em tese, possível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, não de ação direta de inconstitucionalidade.

34. (FGV/TCU - 2022) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar dois recursos extraordinários, considerou inconstitucionais alguns artigos das Leis X e Y do Estado Beta. Ao tomar conhecimento do teor dessas decisões, o Senado Federal editou resolução suspendendo a execução da íntegra das referidas leis, entendendo que os preceitos em relação aos quais o Tribunal não se manifestara expressamente padeciam dos mesmos vícios de inconstitucionalidade.

Em relação a essa narrativa, a atuação do Senado Federal:

- a) foi regular, refletindo o correto exercício de sua competência constitucional;
- b) somente pode ser objeto de revisão, pelo próprio Senado Federal, com observância das normas regimentais aplicáveis ao caso;
- c) foi irregular, de modo que o seu ato pode ser objeto de mandado de segurança, a ser processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal;
- d) foi irregular, de modo que o seu ato pode ser submetido ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal;
- e) importou em usurpação da competência da Assembleia Legislativa do Estado Beta, que deveria atuar, no caso concreto, por simetria com o modelo federal.

35. (FGV/TJ-MS - 2022) João e Pedro, estudiosos do Direito Constitucional, travaram intenso debate a respeito da possibilidade de atos normativos municipais serem diretamente cotejados, em caráter originário, com normas da Constituição da República de 1988, de modo que fosse reconhecida a eventual incompatibilidade, pela via própria, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou pelo Tribunal de Justiça (TJ). Ao final, concluíram, corretamente, que atos normativos dessa natureza:

- a) não podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988, apenas com a Constituição Estadual, o que será feito pelo TJ;
- b) somente podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988 pelo STF, quer sejam posteriores, quer anteriores, à promulgação desta última;



- c) somente podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988 pelo TJ, isto se a norma tiver sido objeto de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual;
- d) somente podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988 pelo TJ, isto se a norma for de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual, ainda que não tenha sido reproduzida;
- e) podem ser cotejados diretamente com norma da Constituição da República de 1988 pelo STF ou pelo TJ, neste último caso se a norma for de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual, ainda que não tenha sido reproduzida.

36. (FGV/PC-AM - 2022) O Município Alfa foi citado em ação civil pública ajuizada por um legitimado. Ao analisar os termos da petição inicial, o Procurador Geral do Município identificou a existência de uma questão constitucional de fundo, que estaria sendo interpretada de modo equivocado pelo autor da ação. Acresça-se que a tese do autor veio a ser acolhida pelo juiz de Direito em sede de cognição sumária, sendo deferida a tutela de urgência requerida. O Procurador-Geral, ademais, tinha conhecimento de que inúmeras decisões semelhantes já tinham sido proferidas por juízes e tribunais do país, enquanto muitas outras rechaçavam a tese.

À luz dessa narrativa, o Procurador-Geral concluiu que a melhor opção seria a imediata submissão da tese jurídica, afeta à questão constitucional, ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o instrumento a ser utilizado pelo Município é

- a) a arguição de descumprimento de preceito fundamental.
- b) o requerimento de edição de súmula vinculante.
- c) o incidente de deslocamento de competência.
- d) a reclamação constitucional.
- e) o recurso extraordinário.

37. (FGV/TCE-AM - 2021) Em razão do aumento da alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza, centenas de contribuintes ajuizaram ações individuais em face do Município Alfa, buscando eximir-se da obrigação de pagar o tributo nos moldes assim estabelecidos, por entenderem que o referido aumento era inconstitucional. Em algumas dessas demandas, foram proferidas decisões reconhecendo a constitucionalidade do aumento da alíquota.

Considerando esse estado de coisas, o Município decidiu propor a edição de súmula vinculante, na qual fosse reconhecida a validade do aumento da alíquota. À luz da ordem jurídica vigente, o Município Alfa, atendidos os demais requisitos legais exigidos:

- a) não tem legitimidade para propor a edição da súmula vinculante;
- b) tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo em ação autônoma, não sendo suspensos os processos em que seja parte;
- c) tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo em ação autônoma, ficando suspensos os processos em que seja parte;



- d) tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo, de modo incidental, no curso de processo em que seja parte, o qual será suspenso;
- e) tem legitimidade para o ato, devendo fazê-lo, de modo incidental, no curso de processo em que seja parte, o qual não será suspenso.

38. (FGV/PC-RJ - 2021) O Município Alfa figurava no polo passivo de uma ação coletiva cuja causa de pedir estava lastreada no teor da Lei municipal nº XX, que se mostrava dissonante da ordem constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formada a partir da análise de leis municipais similares. Após amplas discussões internas, o Município Alfa decidiu que iria propor ao referido tribunal, incidentalmente ao curso do respectivo processo, a edição de súmula vinculante sobre a matéria. À luz das circunstâncias indicadas, o Município Alfa:

- a) não tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante;
- b) tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante, o que não acarretará a suspensão do processo;
- c) tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante, que obstará a promulgação de novas leis de teor similar;
- d) tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante, que terá efeito vinculante apenas sobre os órgãos do Poder Judiciário;
- e) não tem legitimidade para propor a edição de súmula vinculante, mas poderá ingressar com arguição de descumprimento de preceito fundamental.

39. (FGV/SEFAZ-ES - 2021) A Confederação Sindical ZZ, que zelava pelos interesses dos profissionais da área de saúde, ajuizou ação declaratória de constitucionalidade (ADC) da Lei Estadual nº XX, que estabeleceu importantes medidas em prol da realização de exames, em caráter preventivo, com o objetivo de detectar a presença de patologias de natureza viral. Como esse diploma normativo gerou muita insatisfação por parte de algumas sociedades empresárias, foram ajuizadas diversas demandas que postulavam a sua não aplicação sob o argumento de ser inconstitucional, sendo atendidos em muitas delas os pedidos formulados. Em caráter cautelar, ZZ postulou a suspensão do julgamento dos processos que envolvessem a aplicação da Lei Estadual nº XX, até o julgamento definitivo da ADC. À luz da sistemática afeta à ação declaratória de constitucionalidade, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta qualquer aspecto dissonante da ordem constitucional.
- b) apresenta irregularidade apenas em relação à formulação do pedido de natureza cautelar.
- c) apresenta irregularidade apenas em relação à legitimidade para agir da autora, que não a possui.
- d) apresenta irregularidade em relação à legitimidade para agir da autora e à formulação do pedido de natureza cautelar.
- e) apresenta irregularidade apenas em relação ao objeto, qual seja, a lei cuja constitucionalidade se almeja ver reconhecida.



40. (FGV/PM-RJ - 2021) João, Deputado Federal, consultou sua assessoria jurídica a respeito da juridicidade de determinado projeto de lei que pretendia apresentar. A assessoria concluiu, corretamente, que ele colidia com o teor de Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

À luz das normas jurídicas afetas a essa temática, assinale a afirmativa correta.

- a) A apresentação do projeto de lei por João é suscetível de impugnação com a impetração de mandado de segurança, por qualquer parlamentar ou partido político, perante o STF.
- b) João pode apresentar, mas o Poder Legislativo, após o trâmite do projeto de lei nas comissões, não pode aprová-lo, o que, se ocorrer, enseja ajuizamento de reclamação no STF.
- c) João não pode apresentar, e o Poder Legislativo não pode aprovar, o projeto de lei nessas circunstâncias, o que, caso ocorra, permitirá o ajuizamento de reclamação no STF.
- d) João pode apresentar o projeto de lei e o Poder Legislativo pode aprová-lo, sem que haja qualquer injuridicidade nesse proceder, sob o prisma da Súmula Vinculante.
- e) A apresentação do projeto de lei por João, nas circunstâncias indicadas, torna-o suscetível à abertura de processo por quebra de decoro parlamentar.

41. (FGV/TCE-AM - 2021) A Lei nº XX/1987, do Estado Beta, embora seja francamente colidente com diversos comandos da Constituição da República de 1988, vem sendo regularmente aplicada pelas autoridades estaduais, daí decorrendo severas restrições à esfera jurídica dos administrados.

Em razão desse estado de coisas, o Partido Político Alfa solicitou à sua assessoria jurídica que analisasse a possibilidade de submeter o referido diploma normativo ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A assessoria respondeu, corretamente, que tal poderia ser feito com o uso:

- a) da arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- b) da representação de inconstitucionalidade;
- c) da ação direta de inconstitucionalidade;
- d) da reclamação constitucional;
- e) do recurso extraordinário.

42. (FGV/TCE-AM - 2021) A Lei nº XX/1987, do Estado Beta, embora seja francamente colidente com diversos comandos da Constituição da República de 1988, vem sendo regularmente aplicada pelas autoridades estaduais, daí decorrendo severas restrições à esfera jurídica dos administrados.

Em razão desse estado de coisas, o Partido Político Alfa solicitou à sua assessoria jurídica que analisasse a possibilidade de submeter o referido diploma normativo ao controle concentrado de



constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A assessoria respondeu, corretamente, que tal poderia ser feito com o uso:

- a) da arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- b) da representação de inconstitucionalidade;
- c) da ação direta de inconstitucionalidade;
- d) da reclamação constitucional;
- e) do recurso extraordinário.

43. (FGV / TJ-SC – 2018) Muitos anos após a publicação de Lei federal que dispunha sobre políticas públicas na área de saúde, o Pleno de determinado Tribunal Regional Federal decidiu pela sua inconstitucionalidade formal. Surpresa com o teor do acórdão proferido no caso concreto, que destoava por completo de todas as decisões até então proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, a União decidiu, 5 dias após a publicação do julgado, utilizar o instrumento processual adequado à sua reforma, pois, no seu entender, era nítida a sua contrariedade à ordem constitucional.

À luz da sistemática constitucional, o referido instrumento processual, preenchidos os demais requisitos exigidos, é:

- a) a ação declaratória de constitucionalidade;
- b) a reclamação constitucional;
- c) o mandado de segurança;
- d) o recurso extraordinário;
- e) o recurso especial.

44. (FGV / Câmara Municipal de Salvador – 2018) No que tange ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, é correto afirmar que:

- a) é inadmissível a desistência da ação direta de inconstitucionalidade, ainda que a parte autora se convença, no curso do feito, da constitucionalidade do ato normativo impugnado;
- b) o acórdão que acolher o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade produz efeitos *ex tunc*, sendo vedado ao órgão julgador fixar qualquer outro marco a partir do qual a sua declaração terá eficácia;
- c) não é cabível a concessão de tutela jurisdicional de urgência, na ação direta de inconstitucionalidade;
- d) caso conclua pela inconstitucionalidade de uma lei, como questão prejudicial para proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau só poderá deixar de aplicá-la se submeter previamente o tema ao plenário do tribunal ou seu órgão especial;
- e) o acórdão proferido pelo plenário do tribunal ou seu órgão especial, no incidente de arguição de inconstitucionalidade, é irrecorrível.



GABARITO

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA C | 16. LETRA E | 31. LETRA D |
| 2. LETRA A | 17. LETRA E | 32. LETRA C |
| 3. LETRA E | 18. LETRA A | 33. LETRA E |
| 4. LETRA E | 19. LETRA E | 34. LETRA D |
| 5. LETRA D | 20. LETRA D | 35. LETRA E |
| 6. LETRA C | 21. LETRA C | 36. LETRA B |
| 7. LETRA D | 22. LETRA A | 37. LETRA E |
| 8. LETRA E | 23. LETRA E | 38. LETRA B |
| 9. LETRA D | 24. LETRA A | 39. LETRA E |
| 10. LETRA D | 25. LETRA A | 40. LETRA D |
| 11. LETRA C | 26. LETRA D | 41. LETRA A |
| 12. LETRA A | 27. LETRA D | 42. LETRA A |
| 13. LETRA D | 28. LETRA D | 43. LETRA D |
| 14. LETRA A | 29. LETRA A | 44. LETRA A |
| 15. LETRA B | 30. LETRA D | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.